๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๐ – ๙๔๒/๒๕๕๘

เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของพนักงาน ห้ามพนักงานชายใส่ตุ้มหูมาทำงานและไว้ผมยาว ใช้บังคับได้ เมื่อกรรมการลูกจ้างได้ฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวและลูกจ้างคนอื่นก็ฝ่าฝืนเช่นกัน แต่นายจ้างมิได้ลงโทษลูกจ้างอื่น จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้นายจ้างลงโทษตักเตือนกรรมการลูกจ้างด้วยวาจาได้

คดีนี้ผู้ร้องขออนุญาตศาลแรงงานลงโทษผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง ด้วยการตักเตือนด้วยวาจาศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีประกาศ เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของพนักงาน ห้ามพนักงานชายทุกคนสวมใส่ตุ้มหู ผู้คัดค้านที่ ๑ ฝ่าฝืนระเบียบการแต่งกาย แม้พนักงานชายหลายคนใส่ตุ้มหูมาทำงานแต่ผู้ร้องไม่ถือเป็นการผิดระเบียบที่สำคัญและไม่เคยลงโทษ ไม่ได้หมายความว่าการฝ่าฝืนระเบียบของผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่เป็นความผิด เห็นควรอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านที่ ๑ ด้วยการเตือนด้วยวาจา ผู้คัดค้านที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้ร้องออกประกาศ เรื่อง ระเบียบการแต่งกายพนักงาน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นรวมถึงเป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่บริษัท โดยระเบียบข้อ ๔ ห้ามพนักงานชายทุกคนสวมใส่ตุ้มหูและไว้ผมยาว ซึ่งเป็นการสร้างบุคลิกภาพไม่เหมาะสมในการเป็นพนักงานที่ดีของบริษัท ซึ่งผู้ร้องสามารถกระทำได้ ประกาศดังกล่าวจึงใช้บังคับได้ แต่เมื่อได้ความว่าตั้งแต่ผู้คัดค้านที่ ๑ เข้ามาทำงานก็ใส่ตุ้มหูหรือต่างหูมาตลอดและมีพนักงานชายคนอื่นใส่ตุ้มหูหรือต่างหูมาทำงานโดยผู้ร้องไม่เคยลงโทษคงลงโทษเฉพาะผู้คัดค้านที่ ๑ เพราะเหตุที่ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นกรรมการลูกจ้าง จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ กรณีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษตักเตือนผู้คัดค้านที่ ๑ ด้วยวาจา ฐานแต่งกายผิดระเบียบของผู้ร้องได้ที่ศาลแรงงานมีคำสั่งมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำร้องขออนุญาตลงโทษผู้คัดค้านที่ ๑

๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๐๒ - ๑๐๐๕/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น และชื่อบริษัท โดยมีที่ตั้งเดิม สิทธิหน้าที่ของลูกจ้างเหมือนเดิม ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใหม่ กรณีจึงไม่ได้เป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่บุคคลภายนอก ตามประมวลกฎมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๗๗

โจทก์กับพวกฟ้องว่าจำเลยเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เปลี่ยนชื่อบริษัท และระบบงาน อันเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างโดยโจทก์กับพวกไม่ได้ยินยอม จึงเป็นการผิดสัญญาทำให้โจทก์กับพวกได้รับความเสียหาย จำเลยให้การว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างแต่ประการใด ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์กับพวก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เดิมจำเลยใช้ชื่อว่าบริษัท อ. ต่อมาจำเลยเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ่โดยขายหุ้นทั้งหมดให้บริษัท ท. โดยมีทะเบียนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงาน การประกอบกิจการ และสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างลูกจ้างคงเดิมทุกประการ ต่อมาจำเลยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เท็น แล้วโจทก์กับพวกยื่นใบลาออก ศาลฎีกาเห็นว่าแม้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของจำเลยได้เปลี่ยนไปจากบริษัท แทก มาเป็นบริษัท ท. ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างกันและเข้าครอบงำกิจการของจำเลยและต่อมาจำเลยเปลี่ยนชื่อก็ตาม ก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นนิติบุคคลเดิมของจำเลยเปลี่ยนไปเป็นนิติบุคคลใหม่แต่อย่างใด กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่บุคคลภายนอกตามประมวลกฎมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ จำเลยไม่จำต้องให้โจทก์กับพวกยินยอมด้วย เมื่อโจทก์กับพวกได้ลาออกด้วยเหตุดังกล่าวจำเลยจึงไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๗๔/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างลงโทษลูกจ้างด้วยการพักงาน ๗ วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างและในขณะเดียวกันในคำสั่งลงโทษก็ยังมีคำเตือนด้วย หาทำให้หนังสือเตือนสิ้นผลไปด้วยโทษพักงานไม่ เมื่อลูกจ้างทำผิดซ้ำอีก นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

ระเบียบข้อบังคับของนายจ้างกำหนดว่า “พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด ถ้าพนักงานฝ่าฝืนกระทำผิดวินัยของบริษัทจะถูกลงโทษตามลักษณะความผิดหรือความหนักเบาของการกระทำผิด ***<u>การลงโทษจะเป็นจะไปตามข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อรวมกันก็ได้</u>***” การที่ครั้งแรกโจทก์แสดงกิริยาก้าวร้าวท้าทายผู้บังคับบัญชาและจำเลยลงโทษโจทก์ด้วยการพักงาน ๗ วัน โดยไม่ได้รับค่าจ้างและไม่ให้โจทก์กระทำผิดซ้ำอีก หากยังกระทำผิดวินัยไม่ว่ากรณีใดๆ จำเลยจะพิจารณาลงโทษขั้นปลดออก โดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นหนังสือตักเตือนด้วย เป็นการใช้ดุลพินิจในการใช้อำนาจบริหารจัดการของจำเลยที่จะลงโทษโจทก์หลายข้อรวมกันได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย การที่จำเลยลงโทษพักงานโจทก์และในขณะเดียวกันในคำสั่งลงโทษก็ยังมีคำเตือนอยู่ด้วย หาทำให้หนังสือเตือนนั้นสิ้นผลไปด้วยโทษพักงานที่โจทก์ได้รับไปแล้วไม่ เมื่อโจทก์แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าวและท้าทายต่อผู้บังคับบัญชาจนถูกตักเตือนเป็นหนังสือมาแล้ว ต่อมาโจทก์แสดงกิริยาวาจาก้าวร้าว หยาบคาย และท้าทายต่อผู้บังคับบัญชาอีกอันเป็นการกระทำผิดลักษณะเดียวกันกับในหนังสือเตือน และยังไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่กระทำผิดการกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๓/๒๕๕๘

เรื่อง การนับจำนวนลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ต้องนับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการนั้นทุกหน่วยงานหรือทุกสาขารวมกัน ไม่ใช่นับเฉพาะจำนวนลูกจ้างในสาขาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ขออนุญาตศาลแรงงานก่อนอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ เนื่องจากโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้าง คำสั่งเลิกจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยให้การว่าการแต่งตั้งโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลแรงงานภาค ๑ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า จำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการที่ใช้เปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกของสหภาพแรงงานตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง จำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการนั้นทุกหน่วยงานหรือทุกสาขาที่มีการบริหารงานเช่นเดียวกันรวมกัน ส่วนที่ประกาศกรมแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ข้อ ๑ กำหนดว่า “ในสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างได้หนึ่งคณะ เว้นแต่ สถานประกอบกิจการนั้นมีหน่วยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเช่นว่านั้น

อาจตกลงกันเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างขึ้นจังหวัดละคณะได้ จำนวนกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการหรือในหน่วยงานหรือสาขาในแต่ละจังหวัดให้กำหนดโดยถือหลักเกณฑ์ ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘" นั้นหมายความเพียงว่า ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีหน่วยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น ลูกจ้างอาจตกลงกันเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้างขึ้นจังหวัดละคณะก็ได้ แต่การนับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการนั้น เพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกของสหภาพแรงงานว่าถึงเกณฑ์ที่สหภาพแรงงานจะแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างให้มีจำนวนมากกว่ากรรมการอื่นที่มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่งคนได้หรือไม่ อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๕ คือ ต้องนับจำนวนลูกจ้างทั้งหมดของสถานประกอบกิจการนั้นทุกหน่วยงานหรือทุกสาขารวมกัน ไม่ใช่นับเฉพาะจำนวนลูกจ้างของสาขาที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง เมื่อปรากฏว่าจำเลยมีโรงงานรวม ๗ แห่ง โดยโรงงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสาขาอื่นรวม ๗ แห่ง มีผู้บริหารชุดเดียวกันเป็นผู้บังคับบัญชา ข้อบังคับการทำงานก็ใช้ข้อบังคับเดียวกันการเจรจาต่อรองของคณะกรรมการลูกจ้างก็เพื่อพนักงานทั้งหมด ๗ สาขา ดังนั้น การคำนวณนับจำนวนพนักงานจึงต้องนับทั้ง ๗ สาขารวมกัน เมื่อจำเลยมีลูกจ้างทั้งหมดรวม ๒๓,๐๒๓ คน แต่สหภาพแรงงานมีจำนวนสมาชิกเพียง ๒,๒๗๐ คน จำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานจึงไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดรวมกัน การแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างเฉพาะส่วนโรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของสหภาพแรงงาน ซึ่งมีโจทก์เป็นกรรมการลูกจ้างคนหนึ่งด้วย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่ใช่กรรมการลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างเป็นกรณีร้ายแรง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อน

๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๗/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกค้าที่นำต่างหูไปใช้แล้วเกิดอาการแพ้เนื่องจากตัวล็อคก้านต่างหูที่สัมผัสผิวหนังมีส่วนผสมของนิกเกิล แต่ส่วนประกอบของต่างหูนั้นนายจ้างไม่ได้ผลิตเองแต่ได้สั่งซื้อจากต่างประเทศและได้รับการรับรองแล้ว มิได้เกิดจากตัวเรือนต่างหูที่ลูกจ้างให้แผนกหล่อทำการหล่อขึ้น ความเสียหายดังกล่าวจึงมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีโจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการแผนกโกลด์คอนโทรล ระหว่างทำงานจำเลยได้รับแจ้งจากร้านค้าที่จำหน่ายต่างหูที่ผลิตจากโรงงานของจำเลย ว่าจำเลยใช้ส่วนประกอบของต่างหูโดยนำก้านและตัวล็อคก้านต่างหูที่มีส่วนผสมของนิกเกิลไปใช้กับต่างหูที่ไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลทำให้ลูกค้าเกิดอาการแพ้ จำเลยจึงต้องเรียกคืนมาเพื่อหลอมทำใหม่ จำเลยเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของโจทก์ จึงได้เลิกจ้างโจทก์ แล้ววินิจฉัยว่า ลูกค้าที่นำต่างหูไปใช้แล้วเกิดอาการแพ้เนื่องจากส่วนประกอบที่เป็นก้านและตัวล็อคก้านต่างหูส่วนที่สัมผัสกับผิวหนังของลูกค้ามีส่วนผสมของนิกเกิล เป็นส่วนประกอบของต่างหู

ที่จำเลยไม่ได้ผลิตเอง แต่สั่งซื้อจากโรงงานในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองแล้ว มิได้เกิดจากตัวเรือนต่างหูที่โจทก์ในฐานะผู้จัดการแผนกคอนโทรลเป็นผู้จัดส่วนผสมแล้วส่งให้แผนกหล่อทำการหล่อขึ้น ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดจากการที่ลูกค้าใช้ต่างหูดังกล่าว จึงมิได้เกิดจากกระทำของโจทก์ โจทก์จึงไม่ได้ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์มีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบประเภททองคำส่วนประกอบของชิ้นงานย่อมทราบอยู่แล้วว่าสินค้าทองคำที่ส่งไปจำหน่ายที่ประเทศอังกฤษห้ามใช้ส่วนประกอบของชิ้นงานที่มีส่วนผสมของนิกเกิลเนื่องจากเป็นข้อกำหนดของประเทศอังกฤษ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานรับฟังมา เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเป็นอุทธรณ์ต้องห้าม

๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๒/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างลาออกก่อนที่นายจ้างจะสอบสวนความผิดแล้วเสร็จเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเลิกจ้างเนื่องจากการกระทำความผิด ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงานตามระเบียบข้อบังคับ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งวิศวกรเครื่องบิน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำเลยได้มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ซึ่งก่อนจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ได้ขอลาออกก่อนแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หนังสือเลิกจ้างจึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายผลประโยชน์เนื่องจากการออกจากงาน (บำเหน็จ) ตามข้อบังคับ จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้าง ข้อบังคับระบุไว้ชัดเจนว่า พนักงานที่จะได้รับเงินผลประโยชน์เมื่อออกจากงานจะต้องไม่เป็นพนักงานซึ่งลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเลิกจ้างเนื่องจากการกระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับ ก่อนโจทก์ลาออกจำเลยได้สอบสวนความผิดโจทก์แต่โจทก์ยื่นใบลาออกก่อนการสอบสวนจะแล้วเสร็จ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์ชิงลาออกจากงานก่อนที่จำเลยจะสอบสวนความผิดแล้วเสร็จ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างในความผิดที่โจทก์ได้กระทำต้องห้ามมิให้ได้รับเงินบำเหน็จตามข้อบังคับ ชอบแล้ว

๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๖/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างงัดตู้เก็บของเพื่อนร่วมงานเอา “ขนุน” ไปรับประทาน ไม่ใช่เป็นการถือวิสาสะและรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพื่อหยอกล้อเพื่อน เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน , นายจ้างไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างต้องฟ้องกองทุนฯ ซึ่งมีฐานะนิติบุคคล ไม่มีอำนาจฟ้องนายจ้างให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนฯ ได้

คดีโจทก์ฟ้องจำเลยให้จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์งัดตู้ล็อกเกอร์ของนาย ส. และเอาสิ่งของไปโดยเจตนาทุจริต ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าการกระทำของโจทก์เป็นการถือวิสาสะและรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพื่อหยอกล้อนาย ส. จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์งัดตู้เก็บของนาย ส. เอาขนุนออกไปรับประทาน นาย ส. สอบถามแล้วไม่มีใครยอมรับ ซึ่งหากโจทก์กระทำไปโดยวิสาสะและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องการหยอกล้อเพื่อนก็ควรยอมรับเสียในขณะนั้น นาย ส. จึงแจ้งผู้จัดการฝ่ายบุคคล เมื่อเปิดกล้องวงจรปิดพบว่าโจทก์เป็นผู้งัดตู้เอาขนุนไปรับประทาน โจทก์ยอมรับเพราะจำนนต่อหลักฐาน พฤติการณ์ในการกระทำจึงไม่ใช่กระทำไปโดยวิสาสะและรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพื่อหยอกล้อเพื่อน แต่ได้กระทำโดยเจตนา เมื่อจำเลยมีข้อบังคับกำหนดว่า ลูกจ้างจะต้องไม่ลักทรัพย์นายจ้างหรือพยายามลักทรัพย์เพื่อนร่วมงาน ข้อบังคับฯ ในเรื่องดังกล่าวก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยดีจึงเป็นข้อสำคัญประการหนึ่ง การกระทำของโจทก์ดังกล่าวจึงถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

สำหรับกรณี ที่โจทก์เรียกให้จำเลยจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น เห็นว่าเมื่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ บัญญัติให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล และมาตรา ๒๓ บัญญัติให้เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้าง ผู้จัดการกองทุนจึงมีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ จำเลยจึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องให้จำเลยจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้

๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๙ – ๑๕๔๕/๒๕๕๘

เรื่อง การเลิกจ้างที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโดยอ้างว่าผลงานไม่น่าพอใจ ลาป่วยเกิน ๓๐ วัน ต่อปีปฏิทิน เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ศาลแรงงานกลางเห็นว่า โจทก์กับพวกเคยร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขอให้จำเลยรับกลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหาย คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งที่ ๒๒๔/๒๕๕๔ ถึง ๒๓๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ชี้ขาดว่าการเลิกจ้างไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ตกลงกันใหม่กำหนดว่า การเลิกจ้างพนักงานที่มีผลงานไม่เป็นที่น่าพอใจหรือคะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่ำให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีคณะกรรมการร่วมระหว่างผู้แทนบริษัท ผู้แทนสหภาพแรงงาน ช่วยกันชี้แนะและให้คำแนะนำ ให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นก็เพื่อให้โอกาสลูกจ้างได้พัฒนาและปรับปรุงตนเอง หากมีผลคะแนนปฏิบัติหน้าที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อคดีนี้ โจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๗ มีผลปฏิบัติหน้าที่ต่ำมา (เกรด D) เป็นเวลาถึง ๓ ปีติดต่อกัน และโจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๗ มิได้โต้แย้ง แสดงว่าจำเลยได้ให้โอกาสโจทก์ทั้งสามปรับปรุงตัวแล้วแต่มิได้ปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยประเมินโดยกลั่นแกล้ง การเลิกจ้าง

โจทก์ที่ ๑ ที่ ๕ ที่ ๗ จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ ส่วนโจทก์ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ ลาป่วยเกิน ๓๐ วัน ต่อปีปฏิทิน โดยไม่ปรากฏว่าเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือประสบอุบัติเหตุต้องเข้ารับการักษาอย่างต่อเนื่อง การเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๖ จึงเป็นการเลิกจ้างตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น การเลิกจ้างโจทก์ทั้งเจ็ดจึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๐๔ – ๑๙๐๕/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างขายรถยนต์ให้แก่เพื่อนในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ทั้งได้ความว่าลูกจ้างเป็นผู้สนับสนุนให้เพื่อนร้องเรียนกล่าวหานายจ้างไปยังบริษัทขายรถยนต์ เป็นจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการขายซึ่งเป็นตำแหน่งบริหาร จึงย่อมรู้รายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนและราคาขายของรถยนต์ แต่กลับขายรถยนต์ให้แก่เพื่อนของโจทก์ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ทั้งได้ความว่าโจทก์เป็นผู้สนับสนุนให้เพื่อนของโจทก์ร้องเรียนกล่าวหาบริษัทจำเลยไปยังบริษัท ม. การกระทำของโจทก์ย่อมเป็นการจงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหาย จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) ส่วนการกระทำของโจทก์จะเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในกรณีร้ายแรงหรือไม่นั้นไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๐๖/๒๕๕๘

เรื่อง การอุทธรณ์คำสั่งศาลแรงงานต้องอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การแต่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จำเลยต้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางภายใน ๑๕ วัน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมิได้ขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ดังนั้นอุทธรณ์ของจำเลยจึงยื่นเกินกำหนด เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ แม้ศาลแรงงานกลางจะสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาก็หาทำให้อุทธรณ์ของจำเลยที่ไม่ชอบนั้นกลับเป็นอุทธรณ์ที่ชอบไม่ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๒๐/๒๕๕๘

เรื่อง สัญญาจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพของลูกจ้าง : การขอให้บังคับห้ามลูกจ้างมิให้ทำงานกับบริษัทอื่นนั้น เมื่อระยะเวลาที่กำหนดห้ามไว้ได้ล่วงเลยไปแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องมีคำสั่งห้ามลูกจ้างทำงานตามคำขอบังคับของนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขาย ค่าจ้างวันละ ๑๘๔ บาท โดยมีข้อตกลงว่าภายหลังออกจากงานแล้วจำเลยที่ ๑ จะไม่ไปประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของโจทก์หรือเข้าทำงานกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดอันมีสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างเดียวกันและแข่งขันในระยะเวลา ๒ ปี หากผิดสัญญายินยอมให้ชดใช้ ๒ เท่าของเงินเดือนสุดท้ายคูณด้วยระยะเวลาที่ฝ่าฝืน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ ๑ ลาออกโดยไม่ยื่นล่วงหน้าแล้วไปทำงานเป็นพนักงานกับบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงเป็นผู้ผิดสัญญา ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ชดใช้ค่าเสียหาย ๔๔,๐๑๖ บาท กับค่าเสียหายวันละ ๕๓๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองขาดนัด ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การไปทำงานกับบริษัทดังกล่าวเป็นเพียงพนักงานขายเท่านั้นมิได้มีโอกาสที่จะไปแข่งขันในทางธุรกิจกับโจทก์ ค่าเสียหายที่โจทก์จะพึงได้รับไม่สูงมากนัก ส่วนค่าเสียหายรายวันเป็นเรื่องอนาคตไม่มีพยานหลักฐานว่าจะเกิดความเสียหายถึงขนาดจริง ไม่มีเหตุให้รับผิด พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเสียหาย ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ส่วนจำเลยที่ ๒ ให้ยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่โจทก์ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยที่ ๑ ทำงานกับบริษัทอื่นนั้น แม้ปรากฏว่าภายหลังจากจำเลยที่ ๑ ลาออกแล้วภายใน ๒ ปี ได้ไปทำงานกับบริษัทอื่นที่เป็นคู่แข่งทางการค้าภายในกำหนดเวลาห้ามเป็นการผิดสัญญาซึ่งจำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดด้วยการงดเว้นการกระทำคือการงดเว้นการทำงานกับบริษัทอื่นนั้นก็ตาม แต่เมื่อการขอให้บังคับห้ามจำเลยที่ ๑ มิให้ทำงานกับบริษัทอื่นนั้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ล่วงเลยไปแล้ว จึงไม่มีกรณีที่จะต้องมีคำสั่งห้ามจำเลยที่ ๑ ตามคำขอบังคับของโจทก์ พิพากษายืน

๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๒๑/๒๕๕๘

เรื่อง แม้ลูกจ้างจะทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อนายจ้างไว้ก็ตาม แต่ลูกจ้างไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ลูกจ้างก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขายให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นาย ส. ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับโจทก์ในราคา ๗๓๗,๖๗๒ บาท โดยผ่อนชำระเป็นงวด ผู้จัดการฝ่ายขายอนุมัติส่งมอบรถยนต์ให้แก่นาย ส. การที่ผู้จัดการฝ่ายขายอนุมัติให้ส่งมอบรถยนต์ไปโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของไฟแนนซ์เกี่ยวกับความสามารถในการชำระค่าเช่าซื้อและประวัติการเงินของนาย ส. ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ จำเลยซึ่งเป็นพนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการฝ่ายขายจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจให้ส่งมอบรถยนต์ได้ ดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่นาย ส. ไม่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อและไม่ส่งมอบรถยนต์คืนก็เป็นเรื่องที่จะไปดำเนินการแก่ผู้สั่งอนุมัติให้ส่งมอบรถยนต์ เมื่อจำเลยไม่มี

ส่วนร่วมรับผิดต่อความเสียหายในกรณีนี้ แม้จำเลยจะลงชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้ก็ไม่มีหนี้ที่จำเลยต้องรับผิด จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๔ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๒๒/๒๕๕๘

เรื่อง การสอนและการฝึกอบรมของนายจ้างให้แก่ลูกจ้างก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าอันมีลักษณะเป็นการตอบแทนกันตามปกติ ดังนั้นข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน ทำให้ลูกจ้างต้องรับภาระและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพการงานมากกว่าจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ ข้อตกลงดังกล่าวจึงใช้บังคับไม่ได้

โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องให้จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้าง รับผิดเนื่องจากจำเลยได้ลาออกจากบริษัทแล้วแต่ได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทซึ่งประกอบกิจการในลักษณะแข่งขันกับโจทก์ เป็นการผิดสัญญาจำเลยให้การว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับจำเลยและพนักงานทุกคนเนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคล ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายสี ทินเนอร์ และแล็กเกอร์ทุกชนิด จำเลยเป็นพนักงานขายสินค้า ในการขายสินค้าให้แก่โจทก์จำเลยจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติ คุณภาพ วิธีและเทคนิคการใช้สินค้าแต่ละชนิดเพื่อจำเลยจะได้อธิบาย ชี้แจง นำเสนอแก่ลูกค้าอันเป็นการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าของโจทก์อันเป็นปกติธรรมดาที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจะต้องสอน ฝึกอบรมให้พนักงานของโจทก์ทราบในเรื่องดังกล่าว โดยสินค้าโจทก์เป็นสินค้าที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด ที่โจทก์อ้างว่าจัดสอนและฝึกอบรมพนักงานเชื่อว่าการสอนการฝึกอบรมเป็นเรื่องการสอนฝึกอบรมในเรื่องคุณสมบัติ คุณภาพ วิธีและเทคนิคการใช้สินค้าตามปกติทั่วไปไม่ได้มีผลทำให้จำเลยมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษต่างจากพนักงานของบริษัทอื่นแต่อย่างใด เป็นกรณีธรรมดาทางการค้าที่โจทก์ต้องสอนฝึกอบรมแก่จำเลยเพื่อประโยชน์ในการขายสินค้าของโจทก์อันมีลักษณะเป็นการตอบแทนกันตามปกติ ข้อตกลงข้อ ๘ กำหนดว่า “ ห้ามมิให้พนักงานคนใดหรือผู้แทนของพนักงานที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทเข้าไปเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือประกอบกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งมีสภาพดุจเดียวกับกิจการของบริษัท และเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นในเขตกรุงเทพ ชลบุรี ระยอง ตรัง และสมุทรปราการ ภายในกำหนด ๒ ปี...” ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นข้อสัญญาที่จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานของจำเลย ทำให้จำเลยต้องรับภาระและเสียโอกาสในการประกอบอาชีพการงานมากกว่าจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงใช้บังคับไม่ได้

๑๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๒๙/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างให้ลูกจ้างออกก่อนวันที่ลูกจ้างประสงค์จะลาออก โดยอ้างว่าลูกจ้างกระทำผิด จึงเท่ากับว่านายจ้างใช้สิทธิเลิกจ้าง หาใช่ให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบกำหนดตามความประสงค์ของลูกจ้างไม่ เมื่อลูกจ้างมิได้กระทำผิด นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย , ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีถือเป็นค่าจ้าง , ค่าเช่าบ้านไม่เป็นค่าจ้าง

การที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างแสดงเจตนาลาออกจากงานต่อจำเลยที่ ๑ นายจ้าง เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ โดยให้มีผลวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ย่อมเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งการเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้นนายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติ แต่ในระหว่างระยะเวลาที่สัญญาจ้างแรงงานยังมีผลบังคับอยู่นั้น นายจ้างยังคงมีนิติสัมพันธ์ต่อกันจนกว่าสัญญาจ้างแรงงานจะสิ้นผล สำหรับคดีนี้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ โจทก์ยื่นหนังสือลาออกโดยให้มีผลวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ ก่อนวันลาออกมีผล จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายและกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเท่ากับว่าจำเลยที่ ๑ ใช้สิทธิเลิกจ้างโจทก์แล้ว หาใช่จำเลยที่ ๑ ใช้สิทธิให้โจทก์ออกจากงานก่อนครบกำหนดตามความประสงค์ที่โจทก์ได้แสดงเจตนาลาออกแต่อย่างใดไม่ ซึ่งเมื่อจำเลยที่ ๑ อ้างเหตุเลิกจ้างโจทก์ไว้ในหนังสือเลิกจ้างว่าโจทก์กระทำผิด แต่ข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมาได้ความว่าโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดตามกล่าวอ้าง จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นค่าจ้างตามนิยามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยสำหรับค่าชดเชยและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี สำหรับวันผิดนัดอันเป็นวันเริ่มคิดดอกเบี้ยผิดนัดนั้น ค่าชดเชยคิดได้นับแต่วันเลิกจ้าง ส่วนค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างต้องจ่ายภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ วรรคท้าย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายนับแต่วันทวงถาม เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามจำเลยให้ชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในวันใด จำเลยจึงต้องจ่ายดอกเบี้ยในสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านับแต่วันฟ้อง

สำหรับประเด็นค่าเช่าบ้าน แม้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเช่าบ้านแก่โจทก์ในอัตราเท่ากันทุกเดือน แต่จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเช่าบ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล โดยถือเป็นเงินช่วยเหลืออื่นๆ ตามบทที่ ๕ สวัสดิการและเงินช่วยเหลือ ค่าเช่าบ้านจึงมิใช่ค่าจ้าง

๑๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๖๒/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างตกลงจะให้เงินช่วยเหลือบุตร ๔๐๐,๐๐๐ บาท แก่ลูกจ้างเพื่อแลกกับการลาออก แต่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ลูกจ้างนำคดีมาฟ้องตามที่ตกลงกันได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ตกลงกันด้วยวาจากับนายจ้างเพื่อแลกกับการลาออก จำเลยให้การปฏิเสธว่าไม่เคยตกลงจ่ายเงินใดๆ แก่โจทก์ ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เขียนใบลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขณะเกิดเหตุ นาย ช. และนาย ว. ซึ่งเป็นกรรมการจำเลยและโจทก์เท่านั้นที่เจรจาตกลงกัน การพิจารณาจึงเน้นหนักที่พยานทั้งสามนี้ นาย ช. เบิกความว่าไม่เคยตกลงจะจ่ายเงินแก่โจทก์ คำเบิกความของนาย ช. และนาย ว. ส่วนใหญ่จะจำรายละเอียดไม่ได้***จึงมีพิรุธสงสัย*** นอกจากนี้เหตุที่อ้างว่าโจทก์ลาออกนั้นเนื่องจากโจทก์แสดงความรับผิดชอบที่ทำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่สำคัญสูญหาย หากสูญหายหรือถูกลบข้อมูลจริงช่างซ่อมหรือผู้เชี่ยวชาญก็กู้กลับคืนมาได้ นาย ช. เพียงแต่สอบถามโปรแกรมเมอร์เท่านั้นไม่ได้ให้โปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญทำการซ่อมกู้ข้อมูลเลย ***จึงเป็นข้อพิรุธน่าสงสัยเช่นกัน*** ประกอบกับเมื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวโจทก์ สามีโจทก์มีอาชีพรับจ้างปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์และงานทั่วไป ไม่ทราบรายได้ แสดงว่ารายได้หลักของครอบครัวคือเงินเดือนโจทก์ บุตรทั้งสามของโจทก์ไม่มีรายได้อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน โจทก์อายุ ๕๖ ปีแล้ว ย่อมคิดไตร่ตรองถึงภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว ***จึงน่าเชื่อว่า*** นาย ช. และนาย ว. กรรมการจำเลยตกลงให้เงินช่วยเหลือโจทก์ ๔๐๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินช่วยเหลือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ว่าเหตุผลที่ศาลแรงงานกลางนำมาวินิจฉัยยังไม่เพียงพอให้รับฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยตกลงให้เงินช่วยเหลือโจทก์ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๑/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าข่าวนำโฆษณาของบริษัทอื่นมาลงโฆษณาโดยไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตน ทำให้นายจ้างไม่ได้รับค่าโฆษณาจากบริษัทดังกล่าว เป็นการทุจริตต่อหน้าที่

จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้สื่อข่าวและหัวหน้าข่าวภูมิภาค ฝ่ายบรรณาธิการ ได้รับมอบหมายให้ทำข่าวและนำเสนอข่าวการเมืองท้องถิ่นทุกภาค โจทก์รู้จักคุ้นเคยกับนาย อ. กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เอ. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โฆษณาโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยวิธีการลงข่าวในหนังสือพิมพ์ ต่อมาโจทก์นำข้อความและภาพดังกล่าวลงในสกู๊ปพิเศษหน้าการเมืองท้องถิ่นของหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งบริษัท เอ. นอกจากไม่ต้องเสียค่าลงโฆษณาให้แก่จำเลยแล้ว ยังถือเอาประโยชน์โดยนำข้อความข่าวดังกล่าวไปเบิกเงินค่าจ้างจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข การกระทำของโจทก์เป็นทุจริตต่อหน้าที่และจงใจทำให้จำเลยเสียหาย โดยไม่ได้รับค่าโฆษณาเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๗๘/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างให้การต่อสู้ว่าไม่คืนเงินประกันเพราะลูกจ้างยังไม่คืนเอกสารและยังไม่สามารถเรียกเก็บบิล จึงยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่าจงใจไม่คืนเงินประกันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร นายจ้างไม่ต้องรับผิดใน “เงินเพิ่ม” ตามมาตรา ๙ วรรคสอง

โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจะมีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มจากจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างให้หรือไม่ต้องพิจารณาจากมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายตามวรรคแรกโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกำหนดคืนหรือจ่าย ให้นายจ้างเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละ ๑๕ ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะ ๗ วัน เมื่อคดีนี้จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยไม่คืนเงินประกันการทำงานในส่วนที่ขาดให้แก่โจทก์เพราะโจทก์ยังไม่คืนเอกสารสัญญาค้ำประกันการทำงานและยังไม่สามารถเรียกเก็บบิลที่พนักงานขายรับผิดชอบได้ทั้งหมด เงินประกันการทำงานในส่วนที่ขาดจึงยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ระหว่างโจทก์กับจำเลยว่าจำเลยระงับการคืนให้โจทก์ได้หรือไม่ การที่จำเลยไม่คืนเงินประกันการทำงานในส่วนที่ขาดให้แก่โจทก์จึงยังมีเหตุอ้าง กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจไม่คืนเงินประกันการทำงานให้แก่โจทก์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

๑๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๓๕/๒๕๕๘

เรื่อง บริษัทที่ญี่ปุ่นมีคำสั่งให้ลูกจ้างกลับไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น กรณีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทที่ประเทศไทยไม่ให้ลูกจ้างทำงาน จึงไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง

บริษัท อ. จำกัด ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมีคำสั่งให้โจทก์มาทำงานกับจำเลยที่ ๑ ที่ประเทศไทย ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕ โดยโจทก์ได้รับค่าจ้างจากบริษัท อ. จำกัด และจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ โจทก์มีหน้าที่เชื่อฟังคำสั่งจำเลยที่ ๒ ด้วย ต่อมาบริษัท อ. จำกัด มีคำสั่งเป็นหนังสือให้โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้โจทก์เดินทางกลับไปทำงานต่อที่บริษัท อ. จำกัด หลังจากนั้นโจทก์ก็ไม่มาทำงานกับจำเลยทั้งสองอีก ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีประกาศห้ามโจทก์เข้ามาในบริษัทจำเลยที่ ๑ ดังนั้นจำเลยทั้งสองจึงไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์นั้นล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๓๗/๒๕๕๘

เรื่อง ระดับความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างผู้มีวิชาชีพของพนักงานธนาคารมิอาจเปรียบเทียบกับความระมัดระวังอย่างผู้มีวิชาชีพในการตรวจสอบหรือตรวจพิสูจน์ลายมือได้

โจทก์เป็นธนาคารฟ้องว่าจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของโจทก์เกี่ยวกับเรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินฝากกระแสรายวัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๒,๓๗๐,๘๖๗.๕๓ บาท จำเลยให้การว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของโจทก์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยทั้งสองมีหน้าที่อนุมัติการถอนเงินตามเช็คโดยต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเช็คอีกครั้งและตรวจลายมือชื่อในเช็คกับตัวอย่างลายมือชื่อในบัตร กรณีของนาง ว. ลูกค้านำเช็คมาขึ้นเงินเกือบทุกวันจนเป็นที่คุ้นเคยกับจำเลยและพนักงานโจทก์ เมื่อนาง ว. นำเช็คปลอมมาขึ้นเงินจึงยากที่จะตรวจพบความผิดปกติในเวลาจำกัด โจทก์ไม่เคยอบรมพนักงานในการตรวจลายมือชื่อ มีพนักงานคนอื่นหลงเชื่อลายมือชื่อที่นางสาว ว. ปลอม จึงสรุปได้ว่าโจทก์ไม่อาจยกเอาความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างผู้มีวิชาชีพพนักงานธนาคารซึ่งมีหน้าที่ต้องให้บริการลูกค้าขึ้นเปรียบเทียบกับความระมัดระวังอย่างผู้มีวิชาชีพในการตรวจสอบหรือตรวจพิสูจน์ลายมือตามที่โจทก์นำสืบ เพราะเงื่อนไขและข้อจำกัดแตกต่างกัน จำเลยทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่อนุมัติให้เบิกจ่ายเช็คพิพาทไปตามระเบียบอย่างผู้มีวิชาชีพแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นการประพฤติผิดสัญญาหรือกระทำละเมิดต่อโจทก์แต่อย่างใด

๒๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๘๒/๒๕๕๘

เรื่อง ค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าจ้างตามผลงานซึ่งการคำนวณค่าชดเชยต้องคำนวณจากรายได้ย้อนหลังตามระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง , แม้นายจ้างจะมีอำนาจในการโยกย้ายลูกจ้าง แต่การโยกย้ายนั้นทำให้ลูกจ้างเดือดร้อนเกินควร เมื่อลูกจ้างปฏิเสธ จึงไม่ใช่การฝ่าฝืนคำสั่งที่ร้ายแรง เมื่อนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เตือนเป็นหนังสือก่อน นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขาย แม้ตามใบสมัครงานระบุว่าสามารถไปประจำต่างจังหวัดได้ และบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนโยกย้ายพนักงานได้ตามความจำเป็น การที่จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์จากจังหวัดภูเก็ตให้ไปทำงานที่สาขาหัวหินโดยไม่กระทบต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนและเป็นการกระทำตามความจำเป็นและเหมาะสม จึงมีอำนาจกระทำได้และเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่การที่โจทก์ปฏิเสธนั้น แม้จะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งแต่ไม่ได้เป็นกรณีร้ายแรงที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้โดยไม่ตักเตือนเป็นหนังสือก่อน ทั้งการออกคำสั่งย้ายก็กระทำก่อนเลิกจ้างเพียง ๒ วัน ย่อมทำให้โจทก์ไม่มีเวลาได้ตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อน จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่ายค่าชดเชย

ค่าคอมมิชชั่น จ่ายจากร้อยละของยอดขายที่โจทก์ขายได้ในแต่ละเดือน ค่าคอมมิชชั่นจึงเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายแก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน จึงเป็นค่าจ้าง คดีนี้โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า ๙๐ วันทำงาน โดยได้รับค่าคอมมิชชั่นแต่ละเดือนไม่เท่ากัน แต่ศาลแรงงานวินิจฉัยอัตราค่าจ้างโจทก์โดยกำหนดคำนวณโดยเฉลี่ย

เพื่อความเป็นธรรมในอัตราเดือนละ ๔๑,๗๐๐ บาท จึงเป็นค่าชดเชย ๑๒๕,๑๐๐ บาท *โดยมิได้ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีรายได้ย้อนหลังเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน ๙๐ วันสุดท้ายเพียงใด* เมื่อพิจารณาใบแจ้งรายได้ของโจทก์พบว่ามีเพียงเอกสารเดือนมกราคม พฤษภาคม กันยายน ๒๕๕๑ เท่านั้น จึงไม่แน่ชัดว่าโจทก์มีค่าจ้างของการทำงาน ๙๐ วันสุดท้ายเพียงใด จึงไม่อาจกำหนดค่าชดเชยแก่โจทก์ได้ กรณีจึงย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๘ ฟังข้อเท็จจริงแล้วกำหนดจำนวนค่าชดเชย

๒๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๐๐ /๒๕๕๘

เรื่อง งานก่อสร้างฐานขุดเจาะและท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ต้องกระทำกลางทะเลเป็นงานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง ได้

จำเลยประกอบกิจการก่อสร้างฐานขุดเจาะและท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ต้องกระทำกลางทะเล จำเลยจ้างโจทก์ให้ทำงานตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและเครื่องมือวัดอาวุโส แผนกประกอบและทดสอบระบบนอกฝั่ง เมื่องานของจำเลยเป็นกิจการก่อสร้างฐานขุดเจาะและท่อส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ต้องทำกลางทะเลและจำเลยมอบหมายให้โจทก์ทำงานเกี่ยวกับกิจการของจำเลยกลางทะเล จึงเป็นงานที่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยข้อ ๑ (๑) กำหนดว่า ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการทำงาน แต่วันหนึ่งไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง กรณีมิใช่งานที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๑) ดังที่โจทก์อุทธรณ์มา เมื่อจำเลยมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งทำงานกลางทะเลทำงานได้วันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และโจทก์ทำงานกลางทะเลตามที่ได้รับมอบหมายให้แก่จำเลยวันละไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดจากจำเลย ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๒๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๐๔/๒๕๕๘

เรื่อง เงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับจากการปรับค่าจ้างมิใช่ค่าจ้างที่จะมีสิทธิคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่เป็นเพียงหนี้เงินที่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีเท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภาตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญศูนย์พัฒนาธุรกิจการศึกษา จำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จำเลยไม่ปรับค่าจ้างให้โจทก์ตามมติคณะรัฐมนตรี ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยปรับเงินเดือนขึ้นแก่โจทก์ตามมติคณะรัฐมนตรี รวม ๒ ครั้ง ให้จำเลยจ่ายผลต่างของค่าจ้างและบำเหน็จสูงขึ้นหลังจากปรับเงินเดือนทั้งสองครั้งพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เดิมจำเลยมีชื่อว่า “คุรุสภา” องค์การค้าของคุรุสภาเป็นหน่วยงานภายในของคุรุสภา ต่อมามีการตราพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และโอนองค์การค้าของคุรุสภาไปเป็นของจำเลยและพนักงาน

ของคุรุสภาและของจำเลยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้รับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อขณะที่เป็นองค์การค้าของคุรุสภา องค์การค้าดังกล่าวได้ปรับขึ้นค่าจ้างแก่เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภาตลอดมา การปฏิบัตินั้นจึงเป็นสภาพการจ้างโดยปริยายที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยปริยาย การที่จำเลยโอนกิจการมาย่อมต้องรับมาซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว แม้โจทก์มิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยตามความหมาย แต่เป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การค้าของจำเลยที่มีฐานะเป็นลูกจ้าง แต่จำเลยกลับปฏิบัติต่อพนักงานของจำเลยโดยไม่เท่าเทียมกันทั้งที่ลูกจ้างทั้งสองกลุ่มนี้ต่างก็ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยด้วยกัน ดังนั้นจำเลยจึงต้องปรับค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองครั้งแก่โจทก์ สำหรับดอกเบี้ยเห็นว่า เงินที่โจทก์มีสิทธิที่จะได้รับจากการปรับอัตราค่าจ้างนั้นไม่ใช่ค่าจ้างที่โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แต่เป็นเพียงหนี้เงินที่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่งเท่านั้น ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องได้

๒๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๕๐๖ /๒๕๕๘

เรื่อง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างไม่ได้กำหนดขั้นตอนการลาไว้อย่างชัดเจน เมื่อลูกจ้างได้ลาหยุดงานและมอบหมายให้พนักงานทำงานแทน โดยผู้จัดการรับทราบแล้ว จึงไม่ถือว่าลูกจ้างได้ละทิ้งหน้าที่เกินกว่า ๓ วันทำการ

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานถ่ายทำแม่พิมพ์ วันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นวันหยุดงานประจำปีของจำเลย โจทก์หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ในการลาหยุดงานพนักงานสามารถทำใบลาเสนอหัวหน้างานลงชื่อรับทราบแล้วหยุดงานได้เลย ในแผนกของโจทก์มีนาย ฮ. เป็นผู้ลงชื่ออนุมัติรับรู้ในการลาหยุดงาน โดยจะต้องทำใบลาล่วงหน้าเสนอหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคลและหาพนักงานมาทำงานแทนก่อน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานไม่ได้กำหนดขั้นตอนการลาไว้อย่างชัดเจน จึงยังฟังไม่ได้ว่าในการลาพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างเคร่งครัด โจทก์ได้จัดทำใบลาและมอบหมายให้นาย ส. เป็นผู้ทำงานแทนแล้ว โดยนาย จ. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลลงลายมือชื่อรับทราบแล้ว ดังนั้นการหยุดงานระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นการลาตามระเบียบของจำเลย โจทก์จึงขาดงานในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เพียงวันเดียว จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

๒๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๖๕/๒๕๕๘

เรื่อง สินค้าของนายจ้างหายไปซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดของลูกจ้างที่ทำงานอยู่ฝ่ายคลังสินค้า กรณีไม่ถือว่าเป็นประมาทเลินเล่อร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำเลยได้ตรวจสอบสินค้าในคลังที่โจทก์รับผิดชอบดูแลปรากฏว่าสินค้าสูญหายไปหลายรายการ ลักษณะการเบิกสินค้าจากคลังสินค้าของจำเลยนั้นกระทำโดยฝ่ายจัดส่งสินค้าจะนำใบแพ็กกิ้งสลิปไปเบิกสินค้าจากคลัง เมื่อนำสินค้าออกจากคลังแล้วฝ่ายคลังสินค้าจะลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในแพ็กกิ้งสลิป ในกรณีที่ส่งสินค้าให้กับลูกค้าไม่ได้ ฝ่ายจัดส่งสินค้าจะต้องนำสินค้ามาเก็บไว้ที่คลังพร้อมกับให้ฝ่ายคลังสินค้าลงชื่อในด้านหลังใบแพ็กกิ้งสลิปและหมายเหตุรับสินค้าคืนไว้ สินค้าของจำเลยสูญหายเนื่องจากมีการเบิกสินค้าไปจากคลังโดยเจ้าหน้าที่คลังสินค้าลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว แต่หลังจากฝ่ายส่งสินค้านำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าแล้วไม่พบลูกค้าปรากฏว่าไม่มีการนำสินค้ากลับมาคืน เช่นนี้ ย่อมนอกเหนือความรับผิดของฝ่ายคลังสินค้า จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ละเลยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จึงบกพร่องอย่างร้ายแรงก็ดี ไม่สามารถชี้แจงเรื่องสินค้าสูญหายได้ก็ดี เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๒๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๖๗/๒๕๕๘

เรื่อง การที่นายจ้างรู้แล้วยอมให้นาย อ. เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตน นายจ้างจึงต้องรับผิดต่อลูกจ้างเสมือนว่านาย อ. เป็นตัวแทนตน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายเงินตอบแทนพิเศษจำนวน ๓ เดือน เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าชดเชยและโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าตอบแทนพิเศษเพิ่ม ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษาจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ ๗๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ นาย อ. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย นาย อ. เป็นผู้มาแจ้งโจทก์เรื่องเลิกจ้างและการจ่ายเงินตอบแทนพิเศษ การที่จำเลยรู้แล้วยอมให้นาย อ. เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของจำเลย จำเลยจึงต้องรับผิดต่อโจทก์เสมือนว่านาย อ. เป็นตัวแทนจำเลย จำเลยได้ให้สัตยาบันต่อการเลิกจ้างและการตกลงให้เงินตอบแทนพิเศษของนาย อ. แล้ว นาย อ. ไม่ได้สบคบคิดกับโจทก์ฉ้อฉลจำเลย การที่จำเลยอุทธรณ์ว่านาย อ. นำหนังสือเลิกจ้างและเงินไปมอบแก่โจทก์เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง พิพากษายกอุทธรณ์จำเลย

๒๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๑๖/๒๕๕๘

เรื่อง เลิกจ้างลูกจ้างเนื่องจากมาสายประจำ ลาป่วยบ่อย โดยไม่ได้ความว่าไม่ได้ป่วยจริง ถือไม่ได้ว่าเป็นความผิดร้ายแรง และไม่เป็นการจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งบริการผู้โดยสาร มีหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระของผู้โดยสารที่อากาศยานสุวรรณภูมิ มีเวลาทำงานเป็นกะ โจทก์เข้าทำงานสายและลาป่วยบ่อย เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ มาสาย ๘ วัน เดือนมกราคม ๒๕๕๓ มาสาย ๑๕ วัน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มาสาย ๗ วัน และระหว่างวันที่ ๑ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ มาสาย ๒ วัน หัวหน้างานเคยตักเตือนด้วยวาจาแล้วและบันทึกการตักเตือนไว้ในสมุดบันทึก ศาลแรงงานกลางเห็นว่าการที่โจทก์มาทำงานสายเป็นประจำยังไม่พอฟังว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ส่วนที่โจทก์ไม่มาทำงานเพราะเจ็บป่วย จำเลยไม่ได้นำสืบว่าโจทก์ไม่ได้ป่วยจริง และเมื่อโจทก์มาทำงานสายแม้เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงาน โจทก์ก็ถูกหักค่าจ้างอยู่แล้ว กรณีถือไม่ได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าการที่โจทก์ป่วยบ่อยโดยไม่ได้ความว่าไม่ได้ป่วยจริง ไม่เป็นการจงใจทำให้จำเลยเสียหายและไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ส่วนที่โจทก์มาทำงานสายบ่อย เป็นเพียงกรณีที่โจทก์ไม่ตั้งใจปฏิบัติงานไม่อุทิศเวลาให้แก่งานและไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งโจทก์เองได้รับผลตอบแทนการกระทำของตนโดยไม่ได้รับค่าจ้างในส่วนที่มาสายหรือขาดงานไปแล้ว ไม่เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายเช่นกัน และแม้การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยนั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

๒๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๑๗/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างส่งหนังสือลาออกและส่งข้อความต่อมาให้ผู้บังคับบัญชา แสดงให้เห็นถึงการคิดทบทวนตัดสินใจเป็นอย่างดีแล้ว เป็นการลาออกไม่ใช่การเลิกจ้าง

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการเขตประจำจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ โจทก์ยื่นหนังสือลาออกจากเป็นลูกจ้างจำเลย หลังจากโจทก์ส่งหนังสือลาออกให้นาย ส. ผู้บังคับบัญชาของโจทก์แล้ว โจทก์ส่งข้อความต่อมา แสดงให้เห็นถึงการคิดทบทวนตัดสินใจ ตลอดจนการตรวจสอบถึงวิธีจัดทำหนังสือลาออก โดยโจทก์เข้าใจความหมายและประสงค์ต่อผลในการกระทำของตนเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อโจทก์จัดทำหนังสือลาออกและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหนังสือลาออกไปให้จำเลยทางอินเทอร์เน็ตระบบไลน์ผ่านนาย ส. ผู้มีอำนาจหน้าที่รับการแสดงเจตนาของโจทก์แทนจำเลย การแสดงเจตนาเลิกสัญญาของโจทก์ย่อมเป็นผล สัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยจึงเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ โดยจำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๒๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๖๑/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างโดยอ้างสาเหตุทุจริตและระบุข้อเท็จจริงในหนังสือเลิกจ้าง แม้ระบุวันที่ผิดพลาดไปซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น นายจ้างย่อมยกเหตุผลที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่ขึ้นต่อสู้เพื่อไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทำงานตำแหน่งพนักงานเช็คเกอร์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือเลิกจ้างระบุว่า “ตามที่มีสินค้าในบริษัทสูญหายไปจากระบบบัญชีจำนวนประมาณ ๘,๙๘๕,๕๐๖ บาท เหตุเกิดตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕... ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปว่าท่านมีส่วนร่วมในการทุจริตทำให้สินค้าสูญหาย เหตุเกิดตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ – มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยท่านได้ดำเนินการแก้ไขเอกสารจำนวนตัวเลขในรายการสินค้าออกและนำเข้าประจำวันอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ฯลฯ” ตามหนังสือเลิกจ้างดังกล่าวย่อมหมายถึงจำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุว่าโจทก์ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานเช็คเกอร์มีส่วนร่วมในการทุจริตทำให้สินค้าของโรงงานนครสวรรค์สูญหายตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ แม้ในหนังสือเลิกจ้างจะระบุว่าเหตุเกิดตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ก็เป็นการระบุวันที่ผิดพลาดไปซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น จำเลยย่อมยกเหตุผลที่โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ขึ้นต่อสู้เพื่อไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ที่ศาลแรงงานภาค ๖ นำข้อกล่าวหาว่าโจทก์กระทำความผิดเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ มาเป็นเหตุในการวินิจฉัยยกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว

๒๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๖๒/๒๕๕๘

เรื่อง หนังสือเลิกจ้างอ้างว่าลูกจ้างกระทำผิดความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) (๒) (๓) (๔) ดังนั้นถือว่าหนังสือเลิกจ้างได้แจ้งเหตุเลิกจ้างว่าลูกจ้างกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายไว้ด้วยแล้ว

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพรีเซลล์ แผนกขายประจำโรงงานนครสวรรค์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ คดีนี้ในการฟ้องคดีโจทก์ได้แนบหนังสือเลิกจ้างมาท้ายคำฟ้องด้วย ซึ่งตามหนังสือเลิกจ้างมีข้อความว่า ย่อหน้าที่ ๒ “ผลการสอบสวนสรุปได้ว่าท่านซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานพรีเซลล์ได้ทำการทุจริตร่วมกับ นาย ด. และนาย ส. ออกใบกำกับภาษี/ใบขายเงินเชื่อ/ใบส่งของ และจัดทำใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบรับคืนสินค้า อันเป็นเท็จให้กับห้าง ม. และห้าง บ. และได้นำสินค้าออกไปจากโรงงานเพื่อส่งให้กับห้างดังกล่าวแล้ว และได้นำเงินที่ได้จากการกระทำดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และย่อหน้าที่ ๓ มีข้อความว่า “ การกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นการจงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย กระทำการโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ทำการทุจริตต่อหน้าที่ ปลอมแปลง แก้ไขเอกสารหลักฐาน เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ...อันเป็นความผิดทางวินัยร้ายแรงตามข้อตกลงสภาพการจ้างและเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) (๒) (๓) (๔) ฯลฯ” ดังนั้นหนังสือเลิกจ้างได้แจ้งเหตุเลิกจ้างว่าโจทก์กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายไว้ด้วย คำพิพากษา

ศาลแรงงานภาค ๖ ที่วินิจฉัยว่าโจทก์กระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและพิพากษายกฟ้องจึงชอบแล้ว

๓๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๒๐/๒๕๕๘

เรื่อง การลงคะแนน “ลับ” แม้ข้อบังคับของสหภาพกำหนดให้ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ แต่ในทางประเพณีปฏิบัติของสหภาพไม่ได้กระทำโดยการลงคะแนนเสียงโดยลับตั้งแต่ก่อตั้ง ไม่มีคูหาเลือกตั้ง แสดงว่าสมาชิกและสหภาพไม่ถือการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารโดยวิธีลับตามข้อบังคับเป็นสาระสำคัญ จึงไม่มีเหตุเพิกถอนผลการเลือกตั้ง

โจทก์เป็นสมาชิกสหภาพฟ้องสหภาพแรงงานอูซ่าสยามสตีล เป็นจำเลย ว่าการเลือกตั้งกรรมการบริหารไม่ได้กระทำโดยการลงคะแนนเสียงโดยลับ ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของจำเลยข้อ ๓๓ (๒) ที่ระบุว่าวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการบริหารให้ใช้วิธีลงคะแนนลับเท่านั้น ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยจัดประชุมใหญ่ประจำปีที่ร้านอาหารช่อมะยมเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหาร กรรมการทั้งเก้าคนของจำเลยมีมติให้เปิดให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งที่โรงอาหารของบริษัท อูซ่าสยามสตีล จำกัด สำหรับพนักงานกะดึกและพนักงานบางส่วนที่ละทิ้งหน้าที่ไปลงคะแนนไม่ได้เนื่องจากจะเสียหายแก่กระบวนการผลิต กรรมการนำหีบบัตรลงคะแนน แต่ไม่ได้จัดให้มีคูหา ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ตามข้อบังคับของจำเลยข้อ ๓๓ (๒) ไม่ได้กำหนดรายละเอียดว่าการลงคะแนนลับต้องทำอย่างไร กระทำโดยลับในระดับใด คำว่า “ลับ” ตามพจนานุกรมหมายความว่าอยู่ในที่พ้นตา ที่อยู่ในที่ที่แลไม่เห็น การนำหีบลงคะแนนให้สมาชิกหย่อนบัตรลงคะแนนก็ถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยวิธีลับระดับหนึ่ง ตามประเพณีของจำเลยไม่เคร่งครัดถึงขนาดต้องมีคูหาให้สมาชิกกากบาทก่อนนำมาใส่หีบบัตร การย้ายหีบไปให้สมาชิกลงคะแนนที่โรงงานก็เป็นประเพณีที่เคยปฏิบัติอยู่บ่อยครั้งจนเป็นประเพณีของจำเลย ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยข้อ ๓๓(๒) ไม่มีเหตุเพิกถอนมติการเลือกตั้ง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามข้อบังคับของจำเลยข้อ ๓๓ (๒) กำหนดให้การลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับเท่านั้น ดังนั้น การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารของจำเลยจึงต้องเป็นวิธีลับ แต่พยานจำเลยซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสหภาพแรงงานเบิกความว่าทุกปีการย้ายหีบบัตรลงคะแนนไปให้สมาชิกลงคะแนนในโรงงานเป็นประเพณีปฏิบัติอยู่บ่อยครั้ง ไม่เคยมีคูหาเลือกตั้ง ปรากฏตามภาพถ่ายว่าการเลือกตั้งกรรมการบริหารในปี ๒๕๓๗ , ๒๕๓๙ , ๒๕๔๐ ไม่มีการจัดสถานที่ให้สมาชิกกาบัตรลงคะแนนเป็นการลับ ผู้กาบัตรกระทำต่อหน้าสมาชิกอื่น ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ เมื่อเป็นประเพณีของจำเลยที่มีการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกโดยจัดให้มีการลงคะแนนในโรงงานและไม่ได้กระทำโดยการลงคะแนนโดยลับตั้งแต่ก่อตั้งสหภาพแรงงานจำเลยเป็นต้นมา ประกอบกับโจทก์เป็นกรรมการบริหารของจำเลยซึ่งรับเลือกตั้งมาด้วยการออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ใช่วิธีลับเช่นกัน แต่โจทก์มิได้ร้องขอให้เพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งที่ตนได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งตลอดมา แสดงว่าจำเลยและสมาชิกไม่ถือการออกเสียงละคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริหารโดยวิธีลับตามข้อบังคับเป็นสาระสำคัญ จึงไม่เหตุเพิกถอนการเลือกตั้ง พิพากษายืน

๓๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๒/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ลูกจ้างโกรธและผลักประตูห้องออกไปแล้วนายจ้างตะโกนไล่หลังด้วยถ้อยคำในทำนองว่า “ออกไปเลย ออกไปแล้วอย่ากลับมาอีก ถ้าคุณอยากไปคุณไปเลย ถ้าเดินออกไปก็ไม่ต้องกลับมา” ถ้อยคำเหล่านั้นยังไม่เด็ดขาดชัดเจนว่าเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหารที่ ๑๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย แก่ลูกจ้าง จำเลยให้การว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลแรงงานภาค ๔ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๓๘๖ ไม่ได้บัญญัติว่าการแสดงเจตนาบอกกล่าวเลิกจ้างต้องกระทำเป็นหนังสือ ดังนั้น การบอกกล่าวเลิกจ้างจะมีผลเป็นการแสดงเจตนาเลิกจ้างต่อเมื่อนายจ้างได้กล่าวถ้อยคำชัดเจนและเป็นกิจจะลักษณะต่อลูกจ้างว่าเลิกจ้าง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ว. ลูกจ้างโจทก์ ทำงานตำแหน่งช่างประจำโรงแรม ไม่ไปดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาโรงแรมตามที่ได้รับมอบหมาย นางสาว ป. กรรมการผู้มีอำนาจ และนาย ส. ผู้จัดการ เรียกลูกจ้างไปพบในห้องทำงานและตำหนิ ลูกจ้างไม่พอใจและออกจากห้องไปปิดประตูใส่อย่างแรง นางสาว ป. และนาย ส. จึงเรียกนาย ว. มาพบอีกครั้ง นาย ว. พูดจาโต้เถียงมีการชี้มือนางสาว ป. ห้าม นาย ว. โกรธจึงเดินหนี นางสาว ป. กรรมการผู้มีอำนาจ จึงตะโกนไล่หลังด้วยถ้อยคำในทำนองว่า “ออกไปเลย ออกไปแล้วอย่ากลับมาอีก ถ้าคุณอยากไปคุณไปเลย ถ้าเดินออกไปก็ไม่ต้องกลับมา” ถ้อยคำเหล่านั้นยังไม่เด็ดขาดชัดเจนว่าเลิกจ้าง พฤติการณ์ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เลิกจ้างนาย ว. พิพากษายืน

๓๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๓/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเป็นจำเลยเพื่อเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ แม้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่เป็นการฟ้องเพื่อทำลายมติตามคำวินิจฉัยนั่นเอง ลูกจ้างจึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกเป็นจำเลยเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ จำเลยให้การว่าจำเลยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลโจทก์จึงไม่อาจฟ้องจำเลยได้ คำสั่งและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ชอบแล้ว ศาลแรงงานภาค ๖ พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยและคำวินิจฉัยอุทธรณ์และให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์เป็นเงิน ๑๗,๑๕๖ บาท จำเลยอุทธรณ์ประเด็นเรื่องอำนาจฟ้อง

ศาลฎีกาเห็นว่า ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๙ บัญญัติหลักการไว้ว่าจะต้องเป็นไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ไม่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนเหมือนคดีแพ่งทั่วไป มาตรา ๓๕ จึงกำหนดให้นายจ้างหรือลูกจ้างสามารถเป็นโจทก์ทำคำฟ้องมายื่นต่อศาลเองหรือจะฟ้องคดีด้วยวาจาก็ได้ คดีนี้โจทก์

มีความประสงค์จะฟ้องเพียงเพื่อให้ศาลแรงงานเพิกถอนคำสั่งจำเลยและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่รัฐแต่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย อันเป็นการฟ้องเพื่อทำลายมติตามคำวินิจฉัยนั่นเอง มิใช่เป็นการฟ้องลูกหนี้ให้ชำระหนี้ในมูลหนี้ส่วนตัว ประกอบกับคดีแรงงานไม่มีค่าฤชาธรรมเนียมที่จะต้องบังคับคดีเอาแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งเป็นกรณีต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ว่าโจทก์จำเป็นต้องฟ้องให้ถูกตัวบุคคลเหมือนคดีแพ่งทั่วไป และคดีนี้จำเลยและคณะกรรมการอุทธรณ์ต่างเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงถือได้ว่าเป็นการฟ้องผู้ที่รัฐแต่งตั้งขึ้นให้มีอำนาจและหน้าที่ออกคำสั่งหรือคำวินิจฉัยเพื่อทำลายคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว ทั้งปรากฏว่าฝ่ายจำเลยแต่งตั้งพนักงานอัยการเข้ามาแก้ต่างแล้ว ดังนั้นโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

๓๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๔/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างมีสิทธิที่จะทำความตกลงกับลูกจ้างเพื่อรักษาความลับทางการค้าได้ด้วยการห้ามประกอบกิจการหรือปฏิบัติงานที่แข่งขันกับนายจ้าง แต่การกำหนดค่าเสียหายศาลย่อมมีอำนาจลดลงได้ โดยคำนึงถึงทางได้เสียทุกอย่างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำงานเป็นลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งหัวหน้าแผนกผสมวัตถุดิบเครื่องสำอาง จำเลยได้ทำสัญญาข้อตกลงว่าเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายใน ๑ ปี จะไม่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานของนิติบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามในลักษณะการค้าประเภทหรือชนิดเดียวกันหรือคล้ายกัน หรือเป็นการแข่งขันการค้าของโจทก์...หากผิดสัญญายอมให้โจทก์เรียกค่าเสียหายเป็นค่าปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยลาออกแล้วไปทำงานเป็นพนักงานของบริษัทผลิตเครื่องสำอางอันมีลักษณะการค้าประเภทหรือคล้ายกับโจทก์ อันเป็นการผิดสัญญาข้อตกลง จำเลยให้การว่าสัญญาเป็นโมฆะและเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้ว เห็นว่า ข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ทำให้จำเลยถูกจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่อาจใช้บังคับได้ โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า บริษัทโจทก์ผลิตเครื่องสำอางซึ่งในการประกอบกิจการโจทก์ต้องอาศัยการแข่งขันทางธุรกิจการค้า ดังนั้นโจทก์จึงมีสิทธิตามสมควรที่จะป้องกันสงวนรักษาข้อมูลและความลับในทางการค้าเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของโจทก์ได้ จำเลยทำงานตำแหน่งหัวหน้างานผสมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมีหน้าที่ควบคุมการผลิตตามแผนงานของแผนก โจทก์จึงมีสิทธิที่จะทำความตกลงกับจำเลยเพื่อรักษาความลับทางการค้าของโจทก์ได้ด้วยการทำข้อตกลงกับจำเลยในการห้ามประกอบกิจการหรือปฏิบัติงานในกิจการอื่นที่แข่งขันกับโจทก์ เมื่อพิจารณาข้อตกลงแล้วมีกำหนดเวลาห้ามจำเลยอยู่ ๑ ปี อันถือได้ว่าเป็นกำหนดเวลาพอสมควรจึงไม่ทำให้จำเลยต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติจึงเป็นสัญญาที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี อย่างไรก็ตามข้อตกลงในสัญญาที่มีข้อความว่าจำเลยยินยอมให้โจทก์ปรับเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ย่อมเป็นข้อสัญญาที่กำหนดค่าเสียหายจากการผิดสัญญาไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ ซึ่งสูงเกินส่วน ศาลย่อมมีอำนาจลดลงได้โดยคำนึงถึง

ทางได้เสียของเจ้าหนี้หรือโจทก์ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ แต่การกำหนดค่าเสียหายเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานกลาง จึงสมควรย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายที่จำเลยต้องชดใช้แก่โจทก์แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๓๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๕/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างทำความเสียหายต่อนายจ้าง สิทธิเรียกร้องของนายจ้างต่อผู้ค้ำประกันของลูกจ้าง กฎหมายมิได้กำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐

ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๔๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ลูกจ้างได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วยักยอกเงินดังกล่าวพร้อมกับเงินที่โจทก์โอนมาสาขา จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นคำฟ้องและคำขอบังคับกรณีลูกจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมิได้กำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความทั่วไปมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้างจะยกอายุความ ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง มาต่อสู้คดีหาได้ไม่ และสิทธิเรียกร้องของโจทก์ต่อผู้ค้ำประกัน กฎหมายมิได้กำหนดอายุความไว้เป็นอย่างอื่น จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ เช่นกัน โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

๓๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๖/๒๕๕๘

เรื่อง โจทก์มีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ไม่ต้องลงเวลาทำงาน สามารถตัดสินใจในกิจการของบริษัทได้โดยลำพังไม่ต้องปรึกษาผู้ใด ลักษณะการทำงานของโจทก์นั้น โจทก์จะทำงานอย่างไรก็ได้ ไม่ว่าจะมีผลงานหรือไม่มีผลงาน ก็ไม่มีการให้คุณให้โทษแก่โจทก์ โจทก์ไม่มีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างจำเลย

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างบริษัท ๑ ต่อมาโจทก์ป่วยเป็นโรคไตพิการและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โจทก์ขอรับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไต สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๗ มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างของบริษัท ๑ และยกเลิกการเป็นผู้ประกันตนของโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์มีมติยกอุทธรณ์ โจทก์จึงนำคดีมาฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ให้โจทก์ยังคงสถานภาพความเป็นอยู่ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๓๓ จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์ทำงานให้แก่บริษัท ๑ โดยโจทก์มีอิสระในการทำงาน ไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ไม่ต้องลงเวลาทำงาน สามารถตัดสินใจในกิจการของบริษัทได้โดยลำพังไม่ต้องปรึกษาผู้ใด โดยโจทก์มีหน้าที่ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัท แต่งบดุลปี ๒๕๔๙ และปี ๒๕๕๐ ที่โจทก์อ้างกลับไม่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวมีรายได้จากการขายสินค้าแต่อย่างใด แสดงว่าลักษณะการทำงานของโจทก์นั้น โจทก์จะทำงานอย่างไรก็ได้ ไม่ว่าจะมีผลงานหรือไม่มีผลงาน ก็ไม่มีการให้คุณให้โทษแก่โจทก์ อันแสดงให้เห็นว่าการทำงานของโจทก์มิได้

อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของบริษัท ๑ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับบริษัท ๑ จึงมิได้อยู่ในฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้างกัน พิพากษากลับ ยกฟ้อง

๓๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๖๘/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างนำเงินตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลางมาวางศาลเพื่อให้ลูกจ้างรับไปได้ อันแสดงว่านายจ้างวางเงินต่อศาลโดยยอมรับผิด ดังนั้น นายจ้างจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ยของค่าจ้างดังกล่าวนับแต่วันที่นำเงินมาวางศาล

เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ค้างจ่ายค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท แก่จำเลยที่ ๑ โจทก์จึงต้องชำระค่าจ้างดังกล่าวแก่จำเลยที่ ๑ นั้น เมื่อโจทก์นำเงินค่าจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ของจำเลยที่ ๑ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท มาวางไว้ต่อศาลเพื่อให้จำเลยที่ ๑ รับจากศาลแรงงานกลางไปได้ อันแสดงว่าโจทก์วางเงินต่อศาลโดยยอมรับผิด จำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิรับเงินดังกล่าว ดังนั้น โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยของค่าจ้างดังกล่าวนับแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่โจทก์วางเงินโดยยอมให้จำเลยที่ ๑ รับเงินไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๖ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑

๓๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๑๕ - ๘๔๐๓/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างรายเดือนทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง ๔๕ นาที รวมแล้วไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างรายเดือนตามจำนวนที่ทำเกินแปดชั่วโมง

โจทก์กับพวกจำนวน ๙๘๙ คน ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือนของจำเลย จำเลยกำหนดวันทำงานปกติคือวันจันทร์ – ศุกร์ ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง ๔๕ นาที ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจำเลยไม่จ่ายค่าล่วงเวลาในอัตรา ๑.๕ เท่าของเวลาทำงานที่เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดวันละ ๔๕ นาที ให้แก่โจทก์กับพวก ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์กับพวกอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ จำเลยให้ลูกจ้างทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง ๔๕ นาที โจทก์กับพวกยอมรับวันและเวลาทำงานดังกล่าว โดยจำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานส่วนที่เกินวันละ ๘ ชั่วโมงให้แก่ลูกจ้างรายวันในอัตรา ๑.๕ เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ส่วนลูกจ้างรายเดือนไม่ได้จ่าย ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) และฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดให้งานที่เกี่ยวกับการผลิต นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่งๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันทำงานสำหรับการทำงาน ๘ ชั่วโมง และจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกิน โจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือนย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานส่วนที่

เกินวันละ ๘ ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การที่จำเลยให้โจทก์กับพวกทำงานเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง จึงไม่ขัดต่อกฎหมาย พิพากษายืน

๓๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๘๙/๒๕๕๘

เรื่อง คำสั่งย้ายลูกจ้างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดลำปางโดยได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเดิมและตำแหน่งเดิม มิได้เกิดจากการกลั่นแกล้ง คำสั่งของนายจ้างจึงชอบด้วยกฎหมาย

เดิมโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งช่างโทรคมนาคมระดับ ๖ ประจำสำนักงานเขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ จำเลยมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายโจทก์ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาขาลำปาง ดำรงตำแหน่งนายช่างโทรคมนาคมส่วนควบคุมคุณภาพ โจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเดิม ตำแหน่งเดิมและอัตราค่าจ้างเท่าเดิม คำสั่งย้ายของจำเลยเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเพื่อความเหมาะสม ทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร มิได้เกิดจากการกลั่นแกล้ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

๓๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๓๒/๒๕๕๘

เรื่อง คำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ ต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นหรือและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา ๒๖ ซึ่งบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะจึงไม่นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ มาใช้บังคับ

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือที่ศาลแรงงานได้กำหนด ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม อันเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจศาลแรงงานในการย่นหรือขยายระยะเวลาไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๓ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะกระทำได้เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษเว้นแต่ในกรณีเหตุสุดวิสัยมาใช้บังคับ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาโดยอ้างเหตุว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีแรงงานทำให้เข้าใจว่าต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน ๑ เดือน ทั้งที่โจทก์อ้างว่าดำเนินคดีเองแต่ได้ปรึกษานิติกรศาลแรงงานภาค ๕ มาโดยตลอด การที่โจทก์ไม่มาฟังคำพิพากษาและติดตามขอคัดคำพิพากษาทั้งขอคำปรึกษานิติกรศาลแรงงานภาค ๕ ว่าให้อุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายใน ๑๕ วัน จึงเป็นความผิดหรือความบกพร่องของโจทก์เองมิใช่เหตุความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานภาค ๕ จะพึงขยายระยะเวลาอุทธรณ์ให้ พิพากษายืน

๔๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๕๘/๒๕๕๘

เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าทำงานต่างจังหวัดและค่าที่พักเป็นเรื่องการจัดสวัสดิการ โดยแท้เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับลูกจ้างที่ต้องไปทำงานที่อื่นอันมิใช่ภูมิลำเนาไม่เป็นค่าจ้าง จึงไม่นำมาเป็นฐานคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำงานต่างจังหวัดและการจ่ายเงินค่าที่พักของจำเลย ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการย้ายพนักงานจากสถานที่ทำงานหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งเป็นการประจำ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการถูกโยกย้ายจากภูมิลำเนาเดิม การชดเชยการจ่ายเงินช่วยเหลือหรือค่าใช้จ่ายในการหาที่อยู่อาศัยภายใต้นโยบายนี้ปกติแล้วจะลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยงานที่พนักงานถูกโอนไป สำหรับค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ กลุ่มแรกเป็นเงินประเภทที่ให้คราวเดียวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางโยกย้าย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าขนย้าย เงินช่วยเหลือในการโยกย้าย ค่าบรรจุต่างจังหวัดค่าทำงานต่างจังหวัด เงินช่วยเหลือค่าที่พัก เงินช่วยเหลือในการโยกย้ายกลับภูมิลำเนาจากการทำงานต่างประเทศ จึงเห็นว่า ลักษณะและวิธีการจ่ายเงินดังกล่าวกับวัตถุประสงค์มีความชัดเจนว่ามิได้จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามปกติอันอยู่ในความหมายของค่าจ้าง แต่เป็นการช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากภาระโยกย้ายสถานที่ทำงานอันจัดเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง ส่วนเงินช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่งที่จ่ายเป็นประจำทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างจังหวัด คือ ค่าที่พักและค่าทำงานต่างจังหวัด เห็นว่า แม้เงินดังกล่าวจะจ่ายเป็นจำนวนแน่นอนเป็นประจำทุกเดือนและโดยไม่มีเงื่อนไข แต่จะเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้นต้องดูวัตถุประสงค์ในการจ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งเห็นว่าเงินดังกล่าวจ่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่จำเป็นต้องย้ายอยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการย้ายพนักงานจากสถานที่ทำงานหนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งเป็นประจำ เป็นเรื่องการจัดสวัสดิการโดยแท้เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับลูกจ้างที่ต้องไปทำงานที่อื่นอันมิใช่ภูมิลำเนาหรือที่ลูกจ้างมีที่พักอาศัยตามปกติ มิใช่เป็นเงินค่าจ้างที่จ่ายตอบแทนการทำงานในเวลาปกติ ไม่อาจนำมาเป็นฐานคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

๔๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๐๙/๒๕๕๘

เรื่อง มูลละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงาน มีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐

โจทก์เป็นรัฐวิสาหกิจ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างหัวหน้าไปรษณีย์ระดับ ๘ โจทก์บรรยายฟ้องถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นพนักงานของโจทก์มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานของโจทก์เช่นกัน แต่จำเลยที่ ๒ ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของโจทก์จึงไม่พบการทุจริตของจำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย คำฟ้องจึงเป็นการฟ้องขอให้จำเลยที่ ๒ รับผิดทั้งมูลละเมิดและสัญญาจ้างแรงงาน อายุความจึงมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความที่ศาลแรงงานภาค ๔ พิพากษายกฟ้องในส่วนของจำเลยที่ ๒ โดยเห็นว่าฟ้องขาดอายุความ ๒ ปี

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๐ วรรคสอง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ แล้วให้ศาลแรงงานภาค ๔ พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๔๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๑๐/๒๕๕๘

เรื่อง มูลผิดสัญญาจ้างแรงงานมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ และต้องเริ่มนับแต่ขณะเกิดเหตุอันเป็นมูลผิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งเป็นขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามมาตรา ๑๙๓/๑๒

โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ฟ้องให้จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นลูกจ้างและผู้ค้ำประกันให้รับผิดจากการปฏิบัติงานบกพร่องต่อหน้าที่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยทั้งสามให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ตรวจสอบพบว่าจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ ผู้ค้ำประกันการทำงานของจำเลยที่ ๑ คำฟ้องของโจทก์จึงเป็นการฟ้องในมูลผิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งมิได้บัญญัติอายุความไว้เป็นการเฉพาะจึงมีกำหนด ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ และต้องเริ่มนับแต่ขณะเกิดเหตุอันเป็นมูลผิดสัญญาจ้างแรงงานซึ่งเป็นขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๒ หาได้เริ่มนับแต่ขณะที่รู้เหตุดังกล่าวดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเกินกว่า ๑๐ ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

๔๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๓๘๔/๒๕๕๘

เรื่อง คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน : ค่าที่พัก ค่าน้ำ...และค่าใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวไม่ใช่หนี้อื่นตามมาตรา ๗๖(๑) และไม่ใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวตามมาตรา ๗๖(๓) นายจ้างจึงไม่สามารถหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯ ของลูกจ้างได้ , สิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ มีอายุความ ๒ ปี

โจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ที่ ๑๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างที่จ่ายต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำย้อนหลังกว่า ๒ ปี แก่ลูกจ้างกับพวกรวม ๘๕ คน เป็นเงินจำนวน ๔๘๙,๔๙๙.๗๕ บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ***ขาดอายุความ ๒ ปี*** แล้ว และโจทก์มีสิทธิหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ ของลูกจ้างกับพวกได้ ศาลแรงงานภาค ๖ พิพากษาให้ ***แก้ไขคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน*** โดยให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ โดย ***แยกแยะหนี้ส่วนที่ขาดอายุความออก*** ซึ่งเมื่อหักแล้วคงเหลือเงินที่ลูกจ้างแต่ละคนจะได้รับเป็นเงิน ๔๘๔,๔๕๒.๐๓ บาท โจทก์อุทธรณ์ประเด็นเรื่องการหักค่าจ้าง ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าอาหาร ค่าตรวจสุขภาพ ค่าประกันสุขภาพ และค่าใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว เกิดจากการที่โจทก์ดำเนินการให้แก่ลูกจ้างทั้ง ๘๕ คน

ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดตากมี ***หนังสือขอความร่วมมือ*** ให้จัดหาที่พักแก่แรงงานเพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกจ้างที่จะทำงานให้แก่โจทก์ ***เมื่อหนังสือขอความร่วมมือมิใช่กฎหมาย***ทั้งโจทก์ได้รับประโยชน์เป็นตัวเงินได้เพราะมีผลทำให้จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ น้อยลงด้วย ดังนั้น ค่าที่พัก ค่าน้ำ ฯลฯ จึงมิใช่เงินอื่นตามที่มี ***กฎหมายบัญญัติ*** ไว้ให้ลูกจ้างต้องชำระและนายจ้างชำระแทนลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ (๑) หากแต่เป็นสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้เพื่อความสะดวกแก่โจทก์สามารถจ้างงานลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวได้อย่างถูกต้องตามที่สำนักงานจัดหางานมีหนังสือขอความร่วมมือโดยโจทก์ได้รับประโยชน์จากการออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย เงินดังกล่าวจึงมิใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อ ***สวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว*** ตามมาตรา ๗๖ (๓) โจทก์จึงไม่สามารถหักเงินดังกล่าวออกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ ได้ ที่ศาลแรงงานภาค ๖ พิพากษานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๔๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๔๖๘/๒๕๕๘

เรื่อง คดีฟ้องกรณีลูกจ้างกระทำละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงาน กำหนดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างเพราะเหตุที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่ผิดระเบียบ ฝ่าฝืนคำสั่ง อนุมัติสินเชื่อเกินขอบอำนาจโดยทุจริต ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการฟ้องให้จำเลยรับผิดทั้งฐานละเมิดซึ่งมีอายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเมื่อพ้น ๑๐ ปี นับแต่วันทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ วรรคแรก และฐานทำผิดหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยด้วย ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจ้างแรงงานไม่มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๓๐ โดยอายุความเริ่มนับตั้งแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๒ เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์และกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ – วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๘ นับถึงวันฟ้องวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

๔๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๗๐/๒๕๕๘

เรื่อง อุทธรณ์ข้อเท็จจริงประเด็นบีบบังคับให้เขียนใบลาออกและประเด็นการส่งเงินสมทบประกันสังคม , ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่คืนเงินประกัน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิด จำเลยหักเงินนำส่งกองทุนประกันสังคมใช้ฐานค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่ตรงความเป็นจริงทำให้โจทก์ขาดประโยชน์กรณีว่างงาน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย

ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ออกหนังสือรับรองการทำงาน ฯลฯ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ลาออกเอง จำเลยมิได้บีบบังคับให้โจทก์ลาออก ส่วนประเด็นการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนั้นโจทก์มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและคำนวณเงินนำส่งกองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างทุกคนรวมโจทก์ด้วย โจทก์ไม่เคยโต้แย้งว่ารายการนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ถูกต้อง ไม่อาจอ้างได้ว่าโจทก์ทำการคำนวณภายใต้คำสั่งของจำเลย จึงพิพากษายกฟ้อง แต่ให้จำเลยคืนเงินประกันจำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าจำเลยบีบบังคับให้โจทก์เขียนใบลาออก และโจทก์ต้องใช้ฐานอัตราค่าจ้าง ๗,๐๐๐ บาท คำนวณเงินสมทบประกันสังคมก็เนื่องจากเป็นคำสั่งของนายจ้างที่โจทก์ปฏิเสธไม่ได้ ไม่ได้กระทำโดยสมัครใจ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

อนึ่งที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยคืนเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันลาออกไม่ตรงกับเนื้อหาส่วนคำวินิจฉัยที่ให้จ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีตามฟ้อง ทั้งเมื่อโจทก์ลาออกมีผลวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ จำเลยต้องคืนเงินประกันภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ หากไม่คืนเงินประกันภายในวันดังกล่าวต้องเสียดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคสอง กรณีดังกล่าวแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์แต่เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕) ,๒๔๖ เห็นสมควรให้จำเลยจ่ายคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

๔๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๗๓/๒๕๕๘

เรื่อง เงินบำเหน็จมีหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายแตกต่างจากการจ่ายค่าชดเชย เงินบำเหน็จจึงไม่ใช่ค่าชดเชย แม้นายจ้างจะมีระเบียบจ่ายค่าชดเชยหรือเงินบำเหน็จเพียงอย่างเดียวซึ่งแล้วแต่เงินประเภทไหนสูงกว่าและให้ถือว่าเงินบำเหน็จนี้เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานด้วยก็ตาม ระเบียบดังกล่าวก็ไม่ชอบ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยด้วย

ค่าชดเชยเป็นเงินที่นายจ้างมีหน้าที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายเมื่อนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำความผิด ค่าชดเชยจึงมีลักษณะเป็นหลักประกันในการทำงานแก่ลูกจ้างเพื่อป้องกันมิให้นายจ้างปัดความรับผิดชอบต่อการเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้เงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าชดเชยก็ให้กำหนดตามระยะเวลาทำงานให้แก่นายจ้างซึ่งแบ่งเป็น ๕ ช่วง เมื่อได้ความว่าระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงานของจำเลยข้อ ๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่าเมื่อสิ้นสุดการจ้างตามหมวด ๙ ข้อ ๕๔ หรือลาออก แต่ไม่ใช่การลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ออกเนื่องจากการกระทำผิด พนักงานจะได้รับบำเหน็จจากบริษัท ดังนี้....หากทำงานเกินกว่า ๖ ปี ให้นำเงินเดือนพื้นฐานเดือนสุดท้ายคูณด้วยจำนวนปีที่ทำงานและคูณด้วย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ บริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานหรือเงินบำเหน็จเพียงอย่างเดียว ซึ่งแล้วแต่เงินประเภทไหนสูงกว่าและให้ถือว่าเงินบำเหน็จนี้เป็นเงิน

ชดเชยตามกฎหมายแรงงานด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จตามระเบียบฯ ของจำเลยเงินบำเหน็จเป็นเงินที่จำเลยจ่ายแก่โจทก์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์และวิธีการแตกต่างจากการจ่ายค่าชดเชยที่จ่ายให้เฉพาะลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดเท่านั้น ทั้งได้กำหนดเงื่อนไขไว้แตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องการจ่ายค่าชดเชย กล่าวคือ การจ่ายเงินบำเหน็จเท่าใดขึ้นอยู่กับระยะเวลาทำงานซึ่งแบ่งเป็น ๓ ช่วง วิธีการคำนวณเงินบำเหน็จก็แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนว่าเงินบำเหน็จจึงเป็นเงินประเภทอื่นต่างหากจากค่าชดเชย ดังนั้น แม้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการพนักงานของจำเลยข้อ ๒ ที่กำหนดให้ “ให้ถือว่าเงินบำเหน็จนี้เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานด้วย” ก็ไม่มีผลให้เงินบำเหน็จกลายสถานะเป็นค่าชดเชยไปได้ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยยังไม่ได้จ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ จำเลยจะอ้างระเบียบฯ ของจำเลยว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอันเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนมายกเว้นไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ ระเบียบฯ ของจำเลยจึงไม่ผูกพันโจทก์ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

๔๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๗๗๔/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง เตือนครั้งแรกเป็นเรื่องขัดคำสั่งโต้เถียงผู้บังคับบัญชาอันเป็นผลมาจากดื่มสุราขณะขับขี่ยานพาหนะและถูกตำรวจจับกุม ครั้งที่สองเป็นเรื่องไม่ไปตรวจสอบสถานที่แล้วทำรายงานเท็จจึงเป็นคนละกรณีกัน ไม่ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่สั่งให้โจทก์จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาและค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง โจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากโจทก์ประกอบกิจการบริการรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างต้องทำงานเป็นกะวันละ ๑๑ ชั่วโมง กำหนดค่าจ้างรายเดือนๆ ๒๖,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างที่รวมค่าล่วงเวลาไว้แล้ว และลูกจ้างกระทำผิดซ้ำคำเตือนจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย จำเลยให้การว่าการเลิกจ้างไม่มีเหตุที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและลักษณะงานของลูกจ้างโจทก์ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา คำสั่งจึงชอบด้วยกฎหมาย ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ประเด็นค่าชดเชย ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ โจทก์ออกหนังสือเตือนลูกจ้างครั้งแรกฐานขัดคำสั่งและโต้เถียงผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนื่องจากวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ลูกจ้างดื่มสุราและขับขี่ยานพาหนะ เจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมดำเนินคดีและวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ ลูกจ้างหยุดงานไปศาล แต่การกระทำผิดครั้งหลังวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นเรื่องลูกจ้างไม่ไปตรวจสอบสถานที่แล้วทำรายงานเท็จเสนอต่อโจทก์ ซึ่งการกระทำผิดเป็นคนละกรณีกันไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือนอันจะมีผลให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) พิพากษายืน

๔๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๗๓/๒๕๕๘

เรื่อง แม้จะเป็นการเตือนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาแล้วระบุว่าหากลูกจ้างไม่ปรับปรุง นายจ้างจะใช้มาตรการทางวินัยที่จำเป็น ถือว่ามีลักษณะเป็นหนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว , ลูกจ้างมีอาการป่วยจริง แม้ไม่มีใบรับรองแพทย์ก็ตาม นายจ้างก็ไม่มีสิทธิหักค่าจ้างในลาป่วยได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า และเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ จำเลยหักค่าจ้างโจทก์จำนวน ๔ วัน จำเลยให้การว่าโจทก์ทำผิดซ้ำคำเตือน เดือนธันวาคม ๒๕๔๘ โจทก์ขาดงานโดยมิได้ลางาน โจทก์ยื่นใบลาโดยอ้างว่าลาป่วยไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงหรือชี้แจงให้จำเลยทราบแต่ประการใด ศาลแรงงานพิจารณาประเด็นหนังสือเตือนแล้วเห็นว่า ข้อความระบุให้โจทก์ปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงานไม่ปรากฏรายละเอียดว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเรื่องใด หากกระทำผิดซ้ำจะลงโทษอย่างใด จึงไม่มีลักษณะเป็นหนังสือเตือนตามกฎหมาย พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้าง ค่าโทรศัพท์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกามีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเลยได้จัดส่งแก่โจทก์เป็นหนังสือเตือนหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้จำเลยมีหนังสือเตือนโจทก์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ว่าผลงานโจทก์ต่ำกว่าเป้าหมายและโจทก์ไม่ส่งรายงานการขายโดยอ้างข้อบังคับของจำเลยข้อ ๑๔ (๑) ไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และระบุว่าหากโจทก์ไม่ปรับปรุง จำเลยจะใช้มาตรการทางวินัยที่จำเป็นนั้น ถ้อยคำในการเตือนตามเอกสารย่อมมีลักษณะเป็นหนังสือเตือนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้ตามหนังสือเตือนวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ จะมีถ้อยคำเป็นเพียงการย้ำให้ปฏิบัติตามคำเตือนอันมิใช่หนังสือเตือนก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ด้วยเหตุโจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำเตือนในเรื่องการจัดส่งรายงานอยู่เป็นประจำ จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ระเบียบ คำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และจำเลยได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๗ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างในวันลาป่วย เมื่อคดีนี้ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่มาทำงานในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากโจทก์มีอาการป่วยจริง ดังนั้น จำเลยจึงต้องจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำและค่าชดเชยแก่โจทก์

๔๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๕๘/๒๕๕๘

เรื่อง การใช้สิทธิฟ้องเป็นคดีใหม่เพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลหรือศาลให้ยกคำฟ้อง ซึ่งต้องฟ้องภายใน ๖๐ วัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคสอง

การใช้สิทธิฟ้องคดีใหม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคสอง ต้องเป็นกรณีที่คดีนั้นศาลไม่รับหรือคืนหรือให้ยกคำฟ้องเพราะเหตุคดีไม่อยู่ในอำนาจศาลหรือศาลให้ยกคำฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่ เมื่อคดีก่อนศาลแรงงานภาค ๔ มีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์เนื่องจากผู้รับมอบอำนาจไม่มีอำนาจฟ้องและไม่มีอำนาจแต่งตั้งทนายความ เมื่อศาลในคดีก่อนมิได้ระบุในคำพิพากษาว่าให้ยกฟ้องโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่ โจทก์จึงไม่ได้รับประโยชน์ในการที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ ถึงที่สุด ตามมาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคสอง อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น

๕๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๖๒/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์)

เรื่อง ผู้ประกันตนมีอาการป่วยเลือดออกที่สมองซีกขวา ขาอ่อนแรงซีกซ้าย เวลาลุกนั่งหรือยืนจะเซข้างซ้ายจึงเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน ผู้ประกันตนจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนทางการแพทย์

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นภรรยาผู้ประกันตนฟ้องเพิกถอนคำสั่งประโยชน์ทดแทนและคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์กรณีที่วินิจฉัยว่าผู้ประกันตนไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากกรณีของโจทก์การรักษาที่โรงพยาบาลอื่นเป็นกรณีเร่งด่วน ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งประโยชน์ทดแทนและคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์ และให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ ๘๑๔,๘๙๘ บาท จำเลยอุทธรณ์ ประเด็นเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า แพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียวตรวจพบว่าผู้ประกันตนมีอาการป่วยเลือดออกที่สมองซีกขวา ขาอ่อนแรงซีกซ้าย หน้าเบี้ยวซ้าย พูดไม่ชัด เวลาลุกนั่งหรือยืนจะเซข้างซ้าย หลังจากนั้น ๑ ชั่วโมง โจทก์นำผู้ประกันตนไปที่โรงพยาบาลวิภาวดี ผู้ประกันตนมีอาการเพิ่มขึ้นจากเดิม อาเจียนและเวียนศีรษะ โรงพยาบาลวิภาวดีรักษาด้วยการผ่าตัดสมอง อาการเจ็บป่วยของผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนและรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างฉุกเฉินเร่งด่วน ส่วนประเด็นว่าโรงพยาบาลหัวเฉียวให้การรักษาไม่เหมาะสมโจทก์มีเหตุสมควรไม่นำผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาหรือไม่นั้น เห็นว่า โรงพยาบาลหัวเฉียวไม่มีแพทย์ผ่าตัดสมองผู้ประกันตนทันที หากไม่ได้รับการรักษาผ่าตัดทันทีอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ถือว่าโรงพยาบาลดังกล่าวให้การรักษาที่ไม่เหมาะสม โจทก์จึงมีเหตุอันสมควรไม่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวตามสิทธิได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๙ แต่อย่างไรก็ตาม แม้โจทก์จะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ก็ตาม แต่ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๘ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากจำเลยเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศ

ดังกล่าว ที่ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนเป็นจำนวนตามฟ้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์แก่โจทก์ตามประกาศฯ

๕๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๙๐/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปปฏิบัติงานที่สาขาต่างจังหวัดในตำแหน่งหน้าที่เช่นเดิมและไม่ขัดกับเงื่อนไขในสมัครงานที่ระบุไว้ คำสั่งของนายจ้างชอบด้วยกฎหมาย เมื่อลูกจ้างไม่ไปตามคำสั่งเป็นการละทิ้งหน้าที่เกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการด้านการตลาด ต่อมาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จำเลยมีหนังสือให้โจทก์ไปทำงานชั่วคราวที่สาขาเชียงใหม่ โจทก์ไม่ไปเพราะมีภาระต้องดูแลครอบครัว จำเลยจึงให้บุคคลอื่นไปแทน ในวันเดียวกันจำเลยให้โจทก์ย้ายไปปฏิบัติงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายขาย โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต่อมาวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ จำเลยให้โจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสรรหาหัวหน้าสาขาที่เหมาะสมได้ โดยจำเลยให้โจทก์ไปปฏิบัติงานที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเพราะต้องดูแลมารดา โจทก์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานที่กรุงเทพมหานคร จำเลยมีหนังสือเตือน แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือน วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ จำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้าง ศาลฎีกาพิจารณาประเด็นว่าจำเลยมีอำนาจสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดนครสวรรค์หรือไม่ เห็นว่า *เมื่อพิจารณาจากใบสมัครงานเห็นได้ว่ามีข้อความให้เลือกว่า สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมหรือไม่ โดยระบุว่า ไม่ขัดข้องหรือขัดข้อง โจทก์ระบุขัดข้องที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น มิใช่ระบุเหตุขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดด้วย และหากโจทก์ขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากกรุงเทพฯ แล้ว โจทก์ก็ควรระบุให้ชัดเจนเป็นที่สังเกตด้วยเพื่อให้จำเลยพิจารณาว่าจะยังรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างหรือไม่ ทั้งหนังสือตอบรับโจทก์เข้าทำงานก็มีข้อความระบุเงื่อนไขว่าโจทก์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและคำสั่งของจำเลยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงและในอนาคตโดยเคร่งครัดทุกประการ เมื่อโจทก์ตกลงตามเงื่อนไขจึงต้องหมายความเฉพาะว่าโจทก์ขัดข้องในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น มิใช่โจทก์ขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ต่างจังหวัดนอกเหนือกรุงเทพฯ* อีกทั้งงานที่จำเลยมอบหมายให้ปฏิบัติที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์เป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการด้านการตลาด หาใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้จัดการด้านการตลาดไม่ คำสั่งของจำเลยจึงไม่ขัดกับเงื่อนไขในสมัครงาน จำเลยย่อมมีอำนาจสั่งให้โจทก์ไปปฏิบัติงานที่สาขาจังหวัดนครสวรรค์ได้ เมื่อโจทก์ไม่ไปตามคำสั่งเป็นการละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๙ เกินกว่า ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๕๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๙๑/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างได้ยืมเงินทดรองจ่ายค่าพันธ์ยางไปแต่ไม่นำเงินไปจ่ายให้แก่ลูกค้า เพียงแต่ได้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ กระทั่งลูกค้าร้องเรียน ถือเป็นความผิดร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งธุรการ โจทก์ได้รับมอบเงินทดรองจ่ายจากจำเลยเพื่อนำไปจ่ายค่าพันธ์ยางจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท แต่โจทก์มิได้นำไปจ่ายให้แก่นาย น. ประธานกลุ่มปลูกยางพาราบ้านโพธิ์ตามที่จำเลยมอบหมาย แต่โจทก์ได้แบ่งจ่ายให้แก่นาย น. เป็นงวดๆ กระทั่งนาย น. ได้มีหนังสือร้องเรียนจำเลย โจทก์จึงจ่ายเงินที่ค้างอยู่ การกระทำของโจทก์จึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่การงานตามข้อบังคับกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยวินัยและการลงโทษพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๘ (๒) ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าคดีในส่วนอาญาพนักงานสอบสวนเห็นควรไม่สั่งฟ้องและพนักงานอัยการยุติเรื่อง ในส่วนคดีแพ่งโจทก์ได้ชำระให้นาย น. ไปหมดแล้วจึงไม่มีความเสียหาย ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๖ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๕๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๙๒/๒๕๕๘

เรื่อง “ลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน” : สหภาพแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับคุณสมบัติสมาชิกจาก *“ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการผลิต/และหรือประกอบชิ้นส่วนยานยนต์* เป็น *“ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือชิ้นส่วนโลหะ”* เป็นคนละประเภทกิจการกัน ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี ๒๕๔๔ การที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จำเลยที่ ๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จำเลยที่ ๒ กรณีที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสหภาพแรงงานเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกจากเดิม “ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการผลิต/และหรือประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ เป็น “ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรือชิ้นส่วนโลหะ” เนื่องจากจำเลยทั้งสองเห็นว่ากิจการ “ผลิตชิ้นส่วนโลหะ” เป็นกิจการคนละประเภทกับกิจการ “ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ตามที่กำหนดในเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี ๒๕๔๔ โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาชิกของโจทก์ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อนาย ป. ผู้ขอจดทะเบียนสหภาพเป็นลูกจ้างของบริษัท อ. ซึ่งประกอบกิจการ “ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ดังนั้น สมาชิกของโจทก์ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการ “ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” เท่านั้น เหตุผลที่โจทก์ขอแก้ไขข้อบังคับเนื่องจากนายจ้างขยายกิจการไปสู่หลายๆ ผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องเล่น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ แสดงว่ากิจการเป็นคนละประเภทกิจการกัน การที่โจทก์กำหนดเพิ่มประเภทกิจการอื่นไปด้วย จึงเป็นการกำหนดโดยมีเจตนาให้มีการรับสมาชิกในกิจการที่มีประเภทแตกต่างกันไปจากกิจการที่ผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานเป็นลูกจ้างอยู่ อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม

ให้สหภาพแรงงานมีรูปแบบแตกต่างไปจากรูปแบบที่กฎหมายอนุญาต จึงเป็นการแก้ไขที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๙๕ ประกอบมาตรา ๘๘ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นสหภาพแรงงานประเภทที่ผู้ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานหรือผู้เริ่มก่อการเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน ดังนั้น คุณสมบัติของสมาชิกโจทก์ก็ต้องเป็นลูกจ้างในกิจการประเภทเดียวกันกับผู้ขอจดทะเบียน เมื่อโจทก์ยอมรับว่ากิจการที่โจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นกิจการคนละประเภทกัน โจทก์ไม่อาจขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวได้ การที่จำเลยทั้งสองไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ ๖ ของโจทก์จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๕๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๑๙๓/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างกำหนดเกษียณอายุ ๕๕ ปีบริบูรณ์ แต่ครบกำหนดแล้วนายจ้างลูกจ้างทำสัญญาจ้างขึ้นใหม่มีกำหนด ๑ ปี ต่อมาลูกจ้างลาออก ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการเกษียณอายุ ๕๕ ปีบริบูรณ์ตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ควบคุมงานคลังพัสดุ จำเลยมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้พนักงานเกษียณอายุงานเมื่ออายุครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๖ หลังครบอายุ ๕๕ ปีบริบูรณ์ จำเลยพิจารณาต่อสัญญาจ้างให้โจทก์ โจทก์ตกลงทำงานให้กับจำเลยอีก ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ในตำแหน่งและค่าจ้างเดิม ต่อมาวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ โจทก์ยื่นหนังสือลาออก จำเลยไม่เคยแจ้งเงื่อนไขให้โจทก์ทราบว่าจำเลยจะจ่ายค่าชดเชยเมื่อโจทก์ทำงานครบกำหนดตามระยะเวลาที่ขยายออกไป ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ยอมรับเงื่อนไขการต่อสัญญาเป็นการขยายเวลาเกษียณอายุงาน และไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ตกลงยินยอมให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจากการเกษียณอายุงานแตกต่างไปจากข้อบังคับของจำเลยได้ โจทก์ลาออกขณะทำงานตามสัญญาจ้างใหม่ภายหลังจากสิทธิการได้รับเงินค่าชดเชยจากการเกษียณอายุงานตามสัญญาจ้างเดิมเกิดขึ้นแล้ว จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ทำงานต่อไปโดยได้รับค่าจ้างเท่าเดิมไม่เป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง หากแต่แสดงว่าจำเลยคงจ้างโจทก์ให้ทำงานต่อไปอย่างต่อเนื่องเป็นทำนองว่าโจทก์และจำเลยต่ออายุเกษียณการทำงานออกไปอีกนั้น เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๔ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อบ่ายเบี่ยงให้เป็นข้อกฎหมาย ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๕๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๕๕/๒๕๕๘

เรื่อง คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ คู่ความต้องมาแถลงให้ศาลทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องคดีให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยขาดนัด ศาลแรงงานกลางจึงมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดแล้ว

พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยยื่นคำร้องให้พิจารณาคดีใหม่ อ้างไม่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง ศาลฎีกาเห็นว่า ในการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยนั้นได้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังที่อยู่ดังกล่าวและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) เป็นผู้รับแทนจำเลย ดังนั้น การส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องดังกล่าวจึงถูกต้องตามกฎหมายแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๗๓ ทวิ , ๗๖ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ หากจำเลยประสงค์จะขอให้ศาลแรงงานกลางไต่สวนถึงเหตุจำเป็นที่ไม่มาศาลเพื่อจะขอพิจารณาคดีใหม่ จำเลยต้องมาแถลงให้ศาลแรงงานกลางทราบถึงความจำเป็นที่ไม่อาจมาศาลภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ คดีนี้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและพิพากษาคดีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ จึงมิได้แถลงให้ศาลทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว กรณีจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จำเลยจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๑ พิพากษายืน

๕๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๕๖/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ได้ลักลอบนำเงินของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างออกไปหมุนเวียนใช้สอยเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เป็นทุจริตต่อหน้าที่

โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย ในระหว่างทำงานโจทก์นำธนาณัติออนไลน์ของผู้อื่นมาลงจ่ายก่อนผู้รับมาขอรับเป็นเงิน ๑๙๙,๗๐๐ บาท โจทก์ได้กระทำโดยอาศัยจังหวะช่วงเวลาระหว่างวันที่โจทก์เปิดและปิดตู้นิรภัยเพียงคนเดียวแล้วลักลอบเงินดังกล่าวไปใช้หมุนเวียนเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้เก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย และที่โจทก์ลงรายการนำเงินส่งธนาคารต่ำกว่าใบสรุปรายการเงินจ่ายเป็นเงิน ๑,๒๗๐,๓๐๐ บาท นั้น ตามพฤติการณ์โจทก์ได้ลักลอบนำเงินของจำเลยหรือที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยออกไปหมุนเวียนใช้สอยเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ถือว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์เป็นความผิดร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ

๕๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๖๔/๒๕๕๘

เรื่อง ผู้ประกันตนถูกรถกระบะชนเป็นเหตุให้กระดูกขาและหน้าแข้งซ้ายหัก มีเลือดออกในช่องท้อง กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกระทำเพื่อรักษาชีวิตผู้ประกันตน อันเป็นเหตุสมควรที่ไม่สามารถรับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลตามสิทธิได้

โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์ที่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาล จึงฟ้องบังคับให้จ่ายเงิน

ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ๑๒๓,๓๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประสบอันตรายของโจทก์เนื่องจากอุบัติเหตุถูกรถกระบะชนเป็นเหตุให้กระดูกขาและหน้าแข้งซ้ายหัก มีเลือดออกในช่องท้อง จำเป็นต้องได้รับบริการทางการแพทย์โดยเร่งด่วน การที่โจทก์ย้ายออกจากโรงพยาบาลตามสิทธิเพื่อไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล อ. เพียงความคิดของโจทก์ที่ขาดความเชื่อมั่นในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตามสิทธิ กรณีไม่ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเป็นกรณีฉุกเฉินอันจะทำให้โจทก์ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๓ ประกอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิแล้ว แต่โจทก์มีอาการที่รู้ว่าต้องได้รับการรักษาจากแพทย์โดยด่วน หากรอต่อไปอาจจะเสียชีวิตได้ เมื่อโจทก์ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาล อ. แล้ว แพทย์ทำการผ่าตัดถึง ๓ ครั้ง โดยเฉพาะการผ่าตัดหยุดเลือดที่ออกในช่องท้องอันเป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้โจทก์ถึงแก่ชีวิตได้ แต่โรงพยาบาลตามสิทธิไม่สามารถให้บริการหรือเยียวยารักษาเพื่อให้โจทก์รอดชีวิตได้ จึงเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องกระทำเพื่อรักษาชีวิตโจทก์ กรณีมีเหตุสมควรที่ไม่สามารถรับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลตามสิทธิได้ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พิพากษากลับให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี

๕๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๖๕ – ๑๐๒๗๔/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างกับพวกโดยเรียกเข้าไปรับเช็คค่าชดเชยและเงินอื่นๆ เป็นชุดๆ พร้อมจัดเตรียมเอกสารมีข้อความว่าลูกจ้างไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายใดๆ อีก ทั้งหมดใช้เวลาดำเนินการชุดละเพียง ๒๐ นาที พฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าลูกจ้างไม่สามารถใช้วิจารณญาณตัดสินใจในการลงลายมือชื่อในช่วงเวลาอันสั้นได้อย่างถูกต้อง ข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จึงไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้ ลูกจ้างจึงฟ้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้

โจทก์กับพวกฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินโบนัส และเงินอื่นๆ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องเนื่องจากโจทก์ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อีก ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนสายการเดินเรือเอเวอร์กรีน สำนักงานใหญ่อยู่ไต้หวัน รายได้หลักมาจากค่าระวางการขนส่งสินค้าขาออกไปยังสหรัฐอเมริกา จำเลยมีกำไรลดลงปี ๒๕๕๑ จาก ๑๐๐ ล้านบาท เหลือ ๒๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์กับพวก การเลิกจ้างนั้นจำเลยมี***การแจ้งก่อนเลิกงานเล็กน้อย เรียกโจทก์กับพวกไปห้องประชุมทีละชุดๆ ละ ๔- ๕ คน จากนั้นชี้แจ้งสถานการณ์และเหตุผลในการเลิกจ้าง*** จำเลยจัดเตรียมเอกสารเลิกจ้างพร้อมเช็คสั่งจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินบำเหน็จ และหนังสือลาออก ในหนังสือบอกเลิกจ้างระบุจำนวนเงินและข้อความว่าไม่ติดใจเรียกค่าเสียหายใดๆ จากจำเลยอีก ***จำเลยใช้เวลา***

ดำเนินการทั้งหมดแต่ละชุดเพียง ๒๐ นาที ศาลแรงงานกลางพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ววินิจฉัยว่า เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นคงมีความชุลมุนเนื่องจากเพิ่งมีการแจ้งว่าจะเลิกจ้าง โจทก์กับพวกย่อมตกใจเป็นธรรมดา เชื่อว่าไม่มีสมาธิเพียงพอที่จะอ่านหนังสือบอกเลิกจ้างดังกล่าว ทั้งพนักงานที่ถูกเลิกจ้างแต่ละคนใช้เวลาเฉลี่ยน่าจะไม่เกิน ๕ นาที และการจะฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ไปพร้อมกับอ่านหนังสือเลิกจ้างไปในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะทำได้ ***ระยะเวลาดังกล่าวโจทก์กับพวกไม่น่าจะใช้วิจารณญาณตัดสินใจในการลงลายมือชื่อในช่วงเวลาอันสั้นได้อย่างถูกต้อง ข้อตกลงสละสิทธิเรียกค่าเสียหายในหนังสือเลิกจ้างในหนังสือแสดงจำนวนเงินที่ได้รับและจดหมายลาออกก็ดี จึงไม่สามารถมีผลใช้บังคับได้*** ถือได้ว่าโจทก์กับพวกไม่สมัครใจที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจำเลยอีก โจทก์กับพวกจึงมีสิทธิฟ้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้ ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์กับพวกมีเวลาเพียงพอที่จะอ่านหนังสือเลิกจ้างมีเวลาไตร่ตรอง เอกสารเป็นภาษาไทย มีคุณวุฒิการศึกษาทั้งปริญญาตรี ปวส. ปวช. มิได้สำคัญผิด หรือกลฉ้อฉล ไม่ได้เกิดจากการข่มขู่ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำหรับประเด็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เห็นว่า แม้ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางฟังมาว่าปลายปี ๒๕๕๑ สายการเดินเรือเอเวอร์กรีนขาดทุนอย่างมากจึงปิดสำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งย่อมส่งผลให้ระวางการขนส่งสินค้าลดลงก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมีผลการประกอบการที่มีกำไรมาโดยตลอด ทั้งในปี ๒๕๕๒ ก็ยังมีกำไรมากกว่า ๒๐ ล้านบาท นับว่ามีจำนวนพอสมควรทั้งที่สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปในขณะนั้นไม่ดี แต่ก็ไม่ปรากฏว่าแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจของจำเลยในปีต่อๆ ไปจะต้องประสบภาวะวิกฤตจนถึงขั้นไม่อาจดำเนินกิจการต่อไปได้ เมื่อได้ความเพียงว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกเพื่อพยุงฐานะของจำเลย ทั้งที่ผลประกอบการของจำเลยยังมีกำไร จำเลยเองก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกจากการเป็นตัวแทนของสายการเดินเรือเอเวอร์กรีน จึงไม่มีเหตุผลจำเป็นและสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างโจทก์กับพวก จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๕๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๗๗/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดของลูกจ้าง ต่อมาลูกจ้างเขียนใบลาออก การลาออกจึงมีผลในวันที่ระบุในหนังสือลาออก การจ้างงานจึงสิ้นสุดลงอันเป็นความสมัครใจของลูกจ้าง ไม่เป็นการเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์ลาออกเอง ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาข้อเท็จจริงว่า จำเลยประกอบกิจการร้านอาหาร โจทก์เป็นหัวหน้างานของบริษัทจำเลย มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างทำงานไก่สดในร้านจำเลยเน่าเสีย จำเลยจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสาเหตุและให้โจทก์กับพวกรับผิดชอบในความเสียหาย ต่อมาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ โจทก์ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมพร้อมแบบขอลาออกที่โจทก์กรอกข้อความแล้วแต่ยังไม่ลงลายมือชื่อ ต่อมาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ จำเลยแจ้งให้โจทก์ลงลายมือชื่อแล้วส่งให้จำเลยภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน

๒๕๕๓ โจทก์จึงลงลายมือชื่อและส่งให้จำเลยตามกำหนดเวลา จำเลยอนุมัติให้โจทก์ออกตามความประสงค์โจทก์ การลาออกจึงมีผลในวันที่โจทก์แจ้งไว้ในแบบขอลาออกคือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ การจ้างแรงงานระหว่างโจทก์จำเลยจึงสิ้นสุดลงในวันดังกล่าวอันเป็นความสมัครใจของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าการที่โจทก์ลงลายมือชื่อลาออกเกิดจากการรบเร้าของผู้จัดการภาคของจำเลยมิได้เกิดจากความสมัครใจ ศาลแรงงานภาค ๙ มิได้พิจารณาถึงเจตนาอันแท้จริงของโจทก์ เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ ที่รับฟังมาแล้วว่าโจทก์ลาออก เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๖๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๒๒/๒๕๕๘

เรื่อง จ้างปลูกต้นไม้ทำแนวกันไฟและรดน้ำต้นไม้ เวลาทำงานไม่แน่นอน จ่ายค่าจ้างตามผลงาน สัญญาจ้างจึงเป็นการจ้างเหมางานมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ ไม่ใช่จ้างแรงงาน

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับค่าจ้างวันละ ๒๓๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่ไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย ศาลแรงงานภาค ๖ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการจ้างจำเลยปลูกต้นไม้ทำแนวกันไฟและรดน้ำต้นไม้ เป็นการทำงานโดยจำเลยมิได้เป็นผู้บังคับบัญชา โจทก์และชาวบ้านที่ร่วมทำงานดูแลกันเอง เวลาทำงานไม่แน่นอน มีการจ่ายค่าจ้างตามผลงานที่แต่ละคนทำได้ ไม่ต้องลางานลาป่วยต่อจำเลย สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการจ้างเหมางานมีลักษณะเป็นจ้างทำของ หาใช่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน โจทก์จึงไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าสัญญาจ้างเป็นจ้างแรงงาน ศาลฎีกาเห็นว่าข้ออ้างอุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๖ เกี่ยวกับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยกับโจทก์โดยมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ศาลฎีการับฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๖๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๒๕/๒๕๕๘

เรื่อง จ้างเป็นผู้จัดการโรงแรม จำเลยเป็นผู้ขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตทำงานมีชื่อจำเลยเป็นนายจ้าง ส่งเงินสมทบประกันสังคม แม้จำเลยมอบหมายให้บริษัทรับจ้างบริหารโรงแรมใช้อำนาจบังคับบัญชาแทนก็ตาม นิติสัมพันธ์เป็นจ้างแรงงาน

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปโรงแรม ล. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับค่าจ้างปีละ ๑๑๑,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ค่าที่พักปีละ ๑๕,๕๐๐ บาท คิดเป็นเงินไทยปีละ ๔,๐๖๘,๐๐๐ บาท แบ่งชำระเป็นรายเดือนๆ ละ ๓๓๙,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน ต่อมาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์กับจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะ

นายจ้างและลูกจ้าง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ระหว่างทำงานโจทก์ทุจริตและกระทำความผิดอื่นๆ ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๙,๑๖๖.๖๖ ดอลลาร์สหรัฐ และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๙,๗๗๗.๗๖ ดอลลาร์สหรัฐ จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นเจ้าของกิจการโรงแรม ล. และทำสัญญาจ้างบริษัท ล. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ามาดูแลเรื่องการตลาดและใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทดังกล่าว โจทก์ทำงานที่โรงแรมจำเลยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มีอำนาจบริหารจัดการโรงแรม จำเลยเป็นผู้เลือกและยินยอมให้โจทก์เข้าทำงานและจ่ายค่าตอบแทนให้โจทก์ตามที่ บริษัท ล. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอ จำเลยได้ตักเตือนโจทก์เกี่ยวกับการกระทำผิดในการทำงาน แจ้งสิ้นสุดการว่าจ้างในขณะที่สัญญาจ้างบริหารระหว่างจำเลยกับบริษัท ล. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังไม่สิ้นสุด แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีและใช้อำนาจบังคับบัญชาโดยการตักเตือนและการแจ้งการสิ้นสุดสัญญาต่อโจทก์ แม้การลางานของโจทก์จะขออนุญาตต่อรองประธาน บริษัท ล. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และรายงานต่อจำเลยก็เป็นเรื่องที่จำเลยตกลงตามสัญญาให้บริษัทดังกล่าวมีอำนาจบังคับบัญชาบางอย่างเหนือโจทก์เท่านั้น จำเลยเป็นผู้ขอใบอนุญาตทำงานให้โจทก์และใบอนุญาตทำงานของโจทก์ซึ่งเป็นเอกสารราชการปรากฏชื่อจำเลยเป็นนายจ้างของโจทก์ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบประกันสังคมแสดงว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย และตามหนังสือสิ้นสุดสัญญาดังกล่าวมีข้อความระบุว่าอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย แสดงให้เห็นว่าจำเลยยอมรับมาตลอดว่าจำเลยเป็นนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจำเลย ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าจำเลยไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๖๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๒๖/๕๕๘

เรื่อง ภรรยาค้ำประกันการทำงาน เมื่อสามีมิได้ให้สัตยาบันด้วยจึงไม่เป็นหนี้ร่วม เมื่อที่ดินพิพาทเป็นสินสมรส สามีจึงมีสิทธิขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๘๗

คดีนี้จำเลยที่ ๓ ทำสัญญาค้ำประกันในการทำงานของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบุตร แม้ภายหลังผู้ร้องซึ่งเป็นบิดาจำเลยที่ ๑ และเป็นสามีจำเลยที่ ๓ ทราบถึงการค้ำประกันดังกล่าว แต่ผู้ร้องก็ไม่ได้ร่วมลงลายมือชื่อเป็นคู่สัญญาค้ำประกันหรือยินยอมด้วย เช่นนี้ การค้ำประกันจึงเป็นการเฉพาะตัวของผู้ค้ำประกันโดยตรงที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอันจำเป็นในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับสินสมรสหรือเกิดจากการงานที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ ๓ ทำร่วมกัน และถือไม่ได้ว่าผู้ร้องให้สัตยาบัน จึงไม่มีหนี้ร่วมระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ ๓ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ ผู้ร้องจึงไม่ผูกพันในมูลหนี้ดังกล่าว เมื่อที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ ๓ และผู้ร้องได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรสที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าของรวมมีสิทธิกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๐ และมาตรา ๑๔๗๔ ดังนั้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๗

๖๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๒๗/๒๕๕๘

เรื่อง ตามหนังสือสัญญาจ้างระบุว่า “โจทก์ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน เดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๓ เดือน” เงินเดือนๆ ที่ ๑๓ จึงเป็นค่าจ้าง และพาหนะหรือค่าเสื่อมรถยนต์เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท นายจ้างเหมาจ่ายเท่ากันทุกเดือนไม่ปรากฏว่าเป็นการจ่ายเพื่อสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือ ดังนั้น ค่าพาหนะหรือค่าเสื่อมรถยนต์ จึงเป็นค่าจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจำเลยจ่ายค่าชดเชยขาดไป เนื่องจากจำเลยไม่นำเงินเดือนๆ ที่ ๑๓ กับค่าพาหนะมารวมเป็นค่าจ้าง และจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าเงินเดือนๆ ที่ ๑๓ เป็นโบนัส และค่าพาหนะจ่ายเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงรักษารถและค่าเสื่อมรถ ไม่ได้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน ไม่อาจนำมาคำนวณเป็นค่าชดเชย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๗๖,๙๓๗.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๖๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่าตามหนังสือสัญญาจ้างงานระบุว่า “โจทก์ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๑๓ เดือน” จึงเป็นค่าจ้าง ไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงให้ค่าพาหนะหรือค่าเสื่อมราคารถเป็นสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือโจทก์ แต่จำเลยเหมาจ่ายเท่ากันทุกเดือน ค่าเสื่อมรถยนต์เดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท จึงเป็นค่าจ้าง ที่จำเลยอุทธรณ์โดยอ้างคำพยานบุคคลเพื่อแสดงให้เห็นว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การกำหนดค่าเสียหายไม่ชอบ เงินเดือนๆ ที่ ๑๓ เป็นโบนัส ค่าเสื่อมพาหนะเป็นการจ่ายช่วยเหลือ ศาลแรงงานกลางจึงควรพิจารณาจากที่พยานเบิกความ ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยล้วนแต่อ้างคำพยานบุคคลมาเพื่อโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงและดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๖๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๓๘/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างยื่นหนังสือลาออกให้มีผลสิ้นเดือน ต่อมานายจ้างสั่งห้ามลูกจ้างเข้าสำนักงาน เนื่องจากเกรงว่าลูกจ้างจะทำความเสียหาย เป็นการลาออกไม่ใช่เลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ โจทก์ยื่นหนังสือลาออกให้มีผลวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชยและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าไม่ได้เลิกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ที่นาย ด. ส่งไปถึงโจทก์นั้นไม่มีข้อความระบุว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ อีกทั้งนาย ด. ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำเลย ไม่มีอำนาจสั่งเลิกจ้างโจทก์ เอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่หนังสือเลิกจ้าง ส่วนหนังสือที่จำเลยแจ้งต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตระบุว่าโจทก์ออกจากงาน ก็เป็นขั้นตอนในการแจ้งให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตทราบเท่านั้น ไม่ใช่หนังสือเลิกจ้าง และการที่จำเลยยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และยึดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่จำเลยจัดให้โจทก์ใช้ในการทำงานก็เป็นเรื่องที่จำเลยเห็นว่าเมื่อโจทก์ยื่นหนังสือ

ลาออกแล้ว จำเลยจึงขอทรัพย์สินของจำเลยคืน ไม่ได้หมายความว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการยกข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๘ ใช้ประกอบการวินิจฉัยขึ้นอ้างเพียงบางส่วนอันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๖๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๓๙/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างและลูกจ้างตกลงเลิกสัญญากัน ลูกจ้างไม่ประสงค์ทำงานกับนายจ้างต่อไป และนายจ้างไม่ประสงค์ให้ลูกจ้างทำงานด้วยอีกต่อไปเช่นกัน โดยนายจ้างจะจ่ายเงินตอบแทนให้ ๗๘,๐๐๐ บาท กรณีไม่ใช่การเลิกจ้าง แต่นายจ้างต้องผูกพันตามข้อตกลงนั้น

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตอบแทนจำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ โจทก์กับจำเลยทำบันทึกข้อตกลงต่อกันไว้ ๒ ข้อ ระบุว่า จำเลยไม่ประสงค์ที่จะว่าจ้างโจทก์ และโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะทำงานกับจำเลยต่อไป โดยทั้งนี้ให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ และ ข้อ ๒ ระบุว่า จำเลยตกลงที่จะให้เงินตอบแทนแก่โจทก์เกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และเงินอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้โจทก์จะไม่ขอเรียกร้องแก่จำเลยในค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และอื่นๆ ศาลฎีกาเห็นว่าการที่โจทก์กับจำเลยตกลงว่า โจทก์ไม่ประสงค์ทำงานกับจำเลยต่อไปและจำเลยไม่ประสงค์ให้โจทก์ทำงานด้วยอีกต่อไปเช่นกัน จึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างกับจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างทั้งสองฝ่ายตกลงเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน ไม่ใช่เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกจ้างโดยจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างแต่ฝ่ายเดียวที่จะถือเป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง เมื่อบันทึกข้อตกลงไม่เป็นการเลิกจ้าง แต่เป็นกรณีต่างฝ่ายต่างตกลงเลิกสัญญาจ้างแรงงานซึ่งใช้บังคับได้ ดังนั้น จำเลยต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ตามบันทึกดังกล่าวจำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษานั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

๖๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๓๔๐ – ๑๐๓๗๘/๒๕๕๘

เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่เป็นส่วนราชการแต่เป็นองค์การของรัฐ ไม่มีบทบัญญัติให้ทรัพย์สินไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้นสิทธิเรียกร้องของสำนักงานฯ ที่มีต่อบุคคลภายนอกจึงไม่ใช่ทรัพย์สินของแผ่นดินที่จะไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำเลยที่ ๒ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จำเลยที่ ๒

จึงไม่เป็นส่วนราชการ แต่เป็นองค์การของรัฐที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตามมาตรา ๖๘ วรรคสองบัญญัติว่า “รายได้ของสำนักงานฯ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” ทั้งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ไม่มีบทบัญญัติให้ทรัพย์สินของจำเลยที่ ๒ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี ดังนั้น สิทธิเรียกร้องที่จำเลยที่ ๒ มีต่อบุคคลภายนอกจึงไม่ใช่ทรัพย์สินของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๐๗ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๕ (๔) ศาลแรงงานกลางจึงออกหมายบังคับคดีให้โจทก์กับพวกได้ ที่ศาลแรงงานกลางปฏิเสธไม่ออกหมายบังคับคดีให้โจทก์กับพวกจึงไม่ชอบ พิพากษากลับให้ศาลแรงงานกลางออกหมายบังคับคดีแก่โจทก์

๖๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๙๗/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน แม้นายจ้างจะฟ้องว่าพนักงานตรวจแรงงานส่งคำสั่งไม่ชอบตามมาตรา ๑๔๓ ก็ตาม นายจ้างก็ต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนด จึงจะฟ้องคดีได้

โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างจำนวน ๒๐๕ คน เป็นเงินจำนวน ๑๔,๖๑๖,๑๔๙ บาท เนื่องจากโจทก์เห็นว่าพนักงานตรวจแรงงานมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรา ๑๔๓ เรื่องการส่งเอกสาร จึงขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๙ ไม่รับคำฟ้องเนื่องจากโจทก์ไม่วางเงินต่อศาลภายในกำหนด โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาล นายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้” เมื่อโจทก์ต้องการฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยอ้างว่าการส่งเอกสารของพนักงานตรวจแรงงานแก่โจทก์ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๔๓ ซึ่งไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นและรับฟังตามข้ออ้างหรือไม่ก็ตาม โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจึงต้องวางเงินตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ทันทีที่ยื่นฟ้อง เมื่อโจทก์ไม่วางเงินภายในกำหนดตามที่ศาลสั่ง ศาลแรงงานภาค ๙ มีคำสั่งไม่รับฟ้อง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายืน

๖๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๑๓/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างใช้บัตรเครดิตของตนชำระค่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อและนำเงินสดของลูกค้าไปแทนหลายครั้ง โดยที่ลูกค้าไม่ทราบและนายจ้างไม่อนุญาต การกระทำดังกล่าวเป็นทุจริตต่อหน้าที่ , ฟ้องเรียกเงินสมทบต้องฟ้องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จดทะเบียนแล้ว ลูกจ้างจึงไม่มีอำนาจฟ้องนายจ้าง

จำเลยประกอบธุรกิจขายสินค้าด้วยวิธีการขายตรงและจะขายสินค้าให้เฉพาะสมาชิก (แอมเวย์) โจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการร้านสาขาเชียงราย โจทก์ใช้บัตรเครดิตของโจทก์ชำระค่าสินค้าที่ลูกค้าของจำเลยซื้อและนำเงินสดของลูกค้าไปแทนหลายครั้ง โดยที่ลูกค้าไม่ทราบและจำเลยไม่อนุญาต จำเลย

มีข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทยว่าหากมีการใช้บัตรเครดิตจำเลยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการใช้บัตร การกระทำดังกล่าวของโจทก์เป็นการเบียดบังเอาทรัพย์สินของจำเลยไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง อันเป็นการกระทำโดยทุจริตและทำให้จำเลยเสียหาย ส่วนการที่จำเลยได้รับเงินคืนจากธนาคารทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน อันเป็นการทอนบัญชีถือได้ว่าโจทก์ชดใช้ค่าเสียหายคืนจำเลยยังไม่เต็มเพราะธนาคารหักค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิตไว้บางส่วน และไม่เป็นเหตุลบล้างการกระทำของโจทก์ จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นๆ แก่โจทก์ ส่วนกรณีที่โจทก์ฟ้องเรียกร้องเงินสมทบของจำเลยจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว โจทก์ต้องฟ้องเรียกเงินดังกล่าวจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโจทก์ไม่อาจฟ้องจำเลยให้รับผิดในเงินดังกล่าวได้

๖๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๑๔/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างลาออกจากงานไม่ถูกต้อง เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ อันเป็นเหตุให้นายจ้างมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้ แต่การกำหนดจำนวนค่าเสียหายเป็นดุลพินิจของศาล

โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ ตำแหน่งพนักงานขาย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท และได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่านายหน้า และเงินอื่นๆ วันที่ ๓ มิถุนายน - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ จำเลยได้ละทิ้งหน้าที่ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขาดรายรับที่ต้องได้จากการทำงานของจำเลย เป็นเงิน ๑๑๔,๖๖๖.๓๘ บาท ค่าเสียหายจากการที่ไม่สามารถหาพนักงานทำงานแทนได้ เป็นเงิน ๑๑๙,๙๙๙.๗๐ บาท ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงในทางการค้า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายทำให้เสียโครงสร้างการบริหารลูกจ้างและเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดี ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการขาดงานไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ๙,๙๑๖.๕๕ บาท ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างทำงานครบปีเท่ากับค่าชดเชย ๙๐ วัน เป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๗๐,๐๘๒.๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ จำเลยมีหนังสือลาออกจากงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยไม่ไปทำงานแสดงว่าจำเลยไม่ประสงค์จะทำงานกับโจทก์อีกต่อไปถือว่าจำเลยเลิกสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์โดยปริยาย ซึ่งการกระทำของจำเลยเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ อันเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยได้ ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายให้ ๘,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้กำหนดค่าเสียหายมากกว่านั้นเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงาน เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๗๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๗๐/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกรมาทำงานสาย ขาดงาน และไม่เข้าร่วมประชุม นับเป็นพฤติการณ์ที่ทำให้นายจ้างไม่ไว้วางใจ จึงมีเหตุสมควรเลิกจ้างได้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

สิทธิการเลิกจ้างโดยทั่วไปย่อมเป็นสิทธิของนายจ้างและอยู่ในบังคับของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ คือ ต้องเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือมีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างได้ แม้ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาจะฟังไม่ได้ว่าโจทก์กระทำผิดตามคำให้การ แต่จากพฤติการณ์แห่งคดีนี้ โจทก์ยอมรับว่าจำเลยรับติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและเครื่องกลมูลค่าติดตั้ง ๖๐๐ ล้านบาท โจทก์เป็นวิศวกรต้องดูแลระบบดังกล่าว โจทก์มาทำงานสาย ขาดงาน และไม่เข้าร่วมประชุมจนเสร็จตามที่จำเลยมอบหมาย การกระทำของโจทก์ดังกล่าวนับว่ามีพฤติการณ์ที่ทำให้จำเลยไม่ไว้วางใจ จึงเป็นเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๗๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๒๗๓/๒๕๕๘

เรื่อง คดีฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคม และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาของนาย พ. ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัท ซ. นาย พ. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในระหว่างทำงาน โจทก์ยื่นคำขอรับเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๔ วินิจฉัยว่านาย พ. ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนเนื่องจากนาย พ. กับบริษัท ซ. ไม่มีนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างลูกจ้างกัน โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่านาย พ. กับบริษัท ซ. ไม่มีนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างลูกจ้างกัน และการประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงาน โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๔ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นว่านาย พ. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่เกิดเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้างแต่เพียงประการเดียว คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ว่า นาย พ. มิใช่ลูกจ้างของบริษัท ซ. ไม่ต้องหักเงินสมทบส่ง การหักเงินของบริษัทจึงไม่มีผลทำให้นาย พ. เป็นลูกจ้าง ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่านาย พ. ประสบอุบัติเหตุขณะช่วยนาย ค. กับเพื่อนขนข้าวโพดไปขายไม่ได้ประสบอันตรายเนื่องมาจากการทำงานให้แก่บริษัท ซ. โจทก์มิได้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในประเด็นนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นยุติตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมาว่า นาย พ. ไม่ได้ประสบอันตรายเนื่องมาจากการทำงานให้แก่บริษัท ซ. ดังนั้น จึงไม่จำต้องวินิจฉัยตามประเด็นอุทธรณ์ของจำเลยว่านาย พ. เป็นลูกจ้างของบริษัท ซ. ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงไป ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๗๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๗๕/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งรองผู้จัดการร้าน กระทำการโดยขาดความระมัดระวังเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบของนายจ้างในเรื่องการขายบุหรี่จำนวนมาก เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง

จำเลยประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้เครื่องหมายการค้า “ห้าง ท” โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งรองผู้จัดการร้าน สาขามุกดาหาร มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและป้องกันการทุจริตในร้านค้าของจำเลย วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ โจทก์สั่งให้นาย พ. พนักงานจำเลยจัดสินค้าบุหรี่ ๗ ลัง ๓๕๐ ห่อ ราคา ๑๖๕,๕๐๐ บาท ให้แก่ร้าน พ. ลูกค้าจำเลย แล้วนำตัวอย่างบุหรี่อย่างละห่อให้แคชเชียร์สแกน แต่แคชเชียร์สแกนขาดไป ๙๘ ครั้ง เป็นเงิน ๓๗,๘๒๘ บาท โดยโจทก์ไม่ได้บอกให้สแกนเพิ่ม เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้วนาย พ. ลากรถเข็นบุหรี่ออกไปโดยไม่มีพนักงานรักษาผลประโยชน์ของจำเลยตรวจสอบสินค้าตามระเบียบ โดยโจทก์ก็เดินตามนาย พ. ไปโดยไม่ได้บอกให้นาย พ. รอให้พนักงานรักษาผลประโยชน์ตรวจสอบก่อน โจทก์ทำงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการร้าน ต้องกระทำการโดยระมัดระวังเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันชอบของจำเลยแต่โจทก์กลับดำเนินการขายบุหรี่จำนวนมากโดยมิได้จัดการให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของจำเลย การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีร้ายแรง ทั้งเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยจึงเลิกจ้างได้โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๗๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๗๗/๒๕๕๘

เรื่อง สัญญาจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ ๒๔ เดือน หลังจากที่ลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างใช้บังคับได้ แต่การกำหนดค่าเสียหายเป็นดุลพินิจของศาล

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับจำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท กรณีที่จำเลยผิดสัญญา เนื่องจากโจทก์และจำเลยตกลงว่าจำเลยจะไม่ประกอบธุรกิจหรือเข้าทำงานในบริษัทคู่แข่งที่ทำธุรกิจลักษณะเดียวกับโจทก์ในขณะที่เป็นลูกจ้างหรือภายใน ๒๔ นับแต่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่จำเลยผิดสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยให้การว่าสัญญาดังกล่าวไม่เป็นธรรม ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นโมฆะ ศาลแรงงานภาค ๔ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่งบ้านและสวน จำเลยทำงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีก จำเลยตกลงทำสัญญากับโจทก์เพื่อที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากรองผู้อำนวยการฝ่ายค้าปลีกเป็นรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสาขา อันเป็นตำแหน่งที่สามารถล่วงรู้ความลับในทางธุรกิจของโจทก์ได้ ทั้งจำเลยก็ได้รับผลประโยชน์มากขึ้นด้วย สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิประโยชน์ของคู่กรณีในการประกอบธุรกิจ มิใช่การบีบบังคับให้โจทก์ได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียว ทั้งกำหนดห้ามทำงานเป็นเวลา ๒๔ เดือน นับแต่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างถือเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงใช้บังคับได้ อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๔ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่

เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ว่าโจทก์มิได้รับความเสียหาย เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๔ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๗๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๘๓/๒๕๕๘

เรื่อง จ้างโจทก์ให้ปรับปรุงฐานข้อมูลหลังจากวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้น ย่อมเป็นงานประจำที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่แรงงานมิใช่ผลสำเร็จของงาน จึงเป็นจ้างแรงงาน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ ต่อมาวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยให้การว่าจำเลยซื้อระบบคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจึงว่าจ้างโจทก์ให้ดูแลการติดตั้งและการทำงานประสานงานระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยไม่ใช่จ้างแรงงาน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยเป็นจ้างแรงงาน จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าและส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำเลยซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอ็มเออีและทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ให้จัดการดูแลระบบมีกำหนด ๑ ปี การทำงานในปีแรกของโจทก์เป็นสัญญาจ้างทำของแต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นไปปีแรกเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แล้ว จำเลยยังคงว่าจ้างให้โจทก์ทำงานต่อไปโดยไม่ปรากฏว่าได้มีการกำหนดผลสำเร็จของงานตลอดจนระยะเวลาเสร็จสิ้น เมื่อโจทก์จัดวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปีแรก และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลจนสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องในปี ๒๕๕๑ หลังจากนั้นในการบันทึกข้อมูลโจทก์เป็นผู้บันทึกข้อมูลหลักตามที่กรรมการผู้จัดการจำเลยสั่ง จำเลยจึงมีอำนาจบังคับบัญชาโจทก์ ส่วนพนักงานของจำเลยแผนกอื่นเป็นผู้บันทึกในรายละเอียดอื่น การปรับปรุงฐานข้อมูลหลังจากวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นย่อมเป็นงานประจำที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยหลังสิ้นสุดระยะเวลาการทำงานในปีแรกจึงมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่แรงงานมิใช่ผลสำเร็จของงานอีก จึงเป็นจ้างแรงงาน ที่จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งว่าพยานหลักฐานไม่ต้องด้วยองค์ประกอบของสัญญาจ้างแรงงาน เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๗๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๘๗/๒๕๕๘ (คดีเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง เมื่อเป็นความบกพร่องในการดำเนินกิจการของนายจ้างเอง ถือไม่ได้ว่าคดีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลจะขยายเวลาวางเงินให้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างกับพวกเป็นเงิน ๕๒๐,๐๔๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินตามคำสั่งต่อศาลอ้างว่าจำนวนเงินสูง กำลังรวบรวมเงิน ศาลแรงงานกลางอนุญาตให้ขยายเวลารวม ๒ ครั้ง โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินอีก ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ที่โจทก์อ้างว่ากิจการของโจทก์ต้องประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงรวบรวมเงินไม่ได้ ข้ออ้างของโจทก์ดังกล่าวเป็นความบกพร่องในการดำเนินกิจการของโจทก์เอง ถือไม่ได้ว่าคดีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานกลางจะขยายระยะเวลาวางเงินให้แก่โจทก์ พิพากษายืน

๗๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๙๐/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างกระทำผิดฝ่าฝืนข้อบังคับของนายจ้างที่ห้ามไม่ให้พนักงานจำเลยเสพยาเสพติด แต่นายจ้างอ้างว่าไม่ได้เลิกจ้าง คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าเลิกจ้างหรือไม่เท่านั้น เมื่อศาลฟังว่าเป็นกรณีการเลิกจ้าง นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำหน้าที่สุดท้ายพนักงานคุมเครื่องฝ่ายผลิต ต่อมาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์เสพยาเสพติดในสถานที่ทำงานซึ่งไม่เป็นความจริงมีผลเป็นการเลิกจ้างทันที จำเลยให้การว่าเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ จำเลยได้มีการตรวจสารเสพติดจากโจทก์แล้วส่งให้ไปตรวจที่สถาบันธัญญารักษ์ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จำเลยได้รับผลแจ้งว่าโจทก์มีสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย ต่อมาจำเลยจะให้โจทก์ไปบำบัดเช่นเดียวกับพนักงานอีก ๑๑ คน แต่โจทก์ปฏิเสธ จำเลยยังไม่ได้แสดงเจตนาเลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์กลับขาดงานและไม่มาทำงาน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยกำหนดเวลาทำงาน ๒ กะ คือกะกลางวันและกะกลางคืน วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โจทก์ทำงานกะดึก แต่จำเลยไม่ยอมให้โจทก์ทำงานเพราะโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับที่ห้ามลูกจ้างเสพยาเสพติดให้โทษและไม่เข้าร่วมประชุม วันรุ่งขึ้นโจทก์เข้าสอบถามจำเลย จำเลยแจ้งว่าให้โจทก์ออกจากงาน การที่จำเลยให้โจทก์ออกไม่ให้ทำงานกับจำเลยอีกต่อไปจึงเป็นการเลิกจ้าง จำเลยให้การต่อสู้ถึงเหตุที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยว่าจำเลยยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์แต่โจทก์กลับขาดงานและไม่ไปทำงานเอง คดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทเพียงว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์หรือไม่เท่านั้น ข้อเท็จจริงที่จำเลยกล่าวอ้างมาว่าโจทก์กระทำผิดฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยที่ห้ามไม่ให้พนักงานจำเลยเสพยาเสพติด ไม่ใช่ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีที่ศาลแรงงานกลางจะต้องนำมาวินิจฉัยดังที่จำเลยอุทธรณ์ เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเท่ากับว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิดนั่นเอง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๗๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๒๙๒/๒๕๕๘

เรื่อง "ค่าบริการ" นายจ้างเรียกเก็บจากลูกค้าในอัตราร้อยละ ๑๐ นำมาจัดสรรให้แก่ลูกจ้างอัตราร้อยละ ๗๕ - ๘๐ เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างให้บริการลูกค้า ส่วนที่เหลือจัดสรรไว้ในบัญชีกองทุนเซอร์วิสชาร์จสำรองสะสม โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรเงินค่าบริการในแต่ละเดือน "ค่าบริการ" จึงไม่ใช่ค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ "ค่าจ้าง" หมายความว่า เงินทุกประเภทที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ไม่ว่าจะคำนวณตามระยะเวลาหรือคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายในลักษณะใด หรือวิธีการใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โจทก์ประกอบกิจการโรงแรม โจทก์ได้เรียกเก็บเงินค่าบริการจากลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรมโจทก์ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาขายห้องพัก อาหารและราคาค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโรงแรมแล้วนำมาจัดสรรเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกจัดสรรที่อัตราร้อยละ ๗๕ ในกรณีทั่วไปหรืออัตราร้อยละ ๘๐ ในกรณีที่รายได้เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในเดือนนั้น แบ่งให้ลูกจ้างประจำทุกคนยกเว้นผู้จัดการทั่วไปจำนวนเท่ากัน ซึ่งคำนวณจ่ายตามวันที่ทำงานจริงโดยค่าบริการที่จัดสรรจะไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๒๕ หรือ ๒๐ แล้วแต่กรณี จัดสรรไว้ในบัญชีกองทุนเซอร์วิสชาร์จสำรองสะสมเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่ลูกจ้าง เช่น งานเลี้ยงประจำปีสำหรับลูกจ้าง การจัดสัมมนานอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายที่ลูกจ้างทำทรัพย์สินของโจทก์เสียหายโดยประมาท ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิต และโบนัส คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการของโจทก์เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจัดสรรเงินค่าบริการในแต่ละเดือน โดยนำมาเฉลี่ยให้แก่ลูกจ้างและแบ่งเก็บสะสมไว้ในบัญชีกองทุนเซอร์วิสชาร์จสำรองสะสมให้แก่พนักงาน ตลอดจนการตัดสินใจในการใช้จ่ายเงินจากกองทุน กรณีเดือนใดคำนวณค่าบริการที่นำมาแบ่งเฉลี่ยให้แก่ลูกจ้างได้ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท จะนำเงินจากกองทุนเซอร์วิสชาร์จสำรองสะสมมาชำระให้แก่ลูกจ้างจนครบ ๒,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๑ มีการจ่ายค่าบริการให้แก่ลูกจ้างโจทก์เกินกว่า ๒,๐๐๐ บาท ทุกเดือน ฉะนั้นในปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๑ โจทก์ไม่เคยนำเงินของโจทก์มาจ่ายค่าบริการให้แก่ลูกจ้างแต่อย่างใด เงินค่าบริการโดยแท้จริงแล้วจึงเป็นเงินที่โจทก์เรียกเก็บจากลูกค้าของโจทก์เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างของโจทก์เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างให้บริการลูกค้าด้วยดี จึงมิใช่เงินของโจทก์ผู้เป็นนายจ้างแต่โจทก์ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินดังกล่าวแทนลูกจ้าง ค่าบริการจึงไม่ใช่ค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อันจะต้องนำมาเป็นฐานคำนวณเงินสมทบเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๕๐ และ ปี ๒๕๕๑ เพื่อเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจำเลยเฉพาะที่สั่งให้โจทก์ต้องชำระเงินสมทบเพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยชอบแล้ว พิพากษายืน

๗๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๔๒/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างจะอาศัยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คำสั่ง หรือประกาศของนายจ้างมาหักเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายของลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายย่อม

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน ๑๖,๓๖๗ บาท และคืนเงินประกันการทำงานจำนวน ๒๐,๙๑๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งในประเด็นเงินประกันเนื่องจากโจทก์หักเงินประกันการทำงานถูกต้องตามระเบียบและข้อตกลงโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ศาลแรงงานพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง หมายความว่า ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันที่เป็นเงินและลูกจ้างกระทำในทางการที่จ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างจึงมีสิทธินำเลนดังกล่าวไปชดใช้ให้แก่นายจ้างตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงินประกันหรือตามข้อตกลง หรือได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ดังนั้น การที่นายจ้างจะมีสิทธิหักเงินประกันหรือนำเงินประกันไปชดใช้ค่าเสียหายได้ นายจ้างต้องได้รับความเสียหายก่อน หากนายจ้างไม่ได้รับความเสียหายก็ย่อมไม่มีสิทธิดังกล่าว นายจ้างจะอาศัยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คำสั่ง หรือประกาศของนายจ้างมาหักเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายของลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายย่อมไม่ได้ มิฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าวัตถุประสงค์ของการเรียกหรือรับเงินประกันการทำงานหรือประกันความเสียหายจะขยายไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือขยายไปตามอำเภอใจของนายจ้าง โจทก์ประกอบกิจการจำหน่ายที่นอนและอุปกรณ์เครื่องนอนทุกชนิด จำเลยที่ ๒ เป็นพนักงานขาย (PC) โจทก์ส่งไปทำงานที่ห้างบิ๊กซีสาขารามอินทรา มีหน้าที่ขายและดูแลสินค้า โจทก์มีประกาศ เรื่อง การหักเงิน PC กรณีสต๊อกขาดสต๊อกเกิน กรณีสต๊อกสินค้าที่อยู่ในความดูแลของจำเลยที่ ๒ เกิน ๑๒ ชิ้น โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ได้รับความเสียหาย เช่นนี้โจทก์จึงไม่มีสิทธิหักเงินประกันของจำเลยที่ ๒ โจทก์จะอาศัยประกาศการหักเงินหรือแบบพิมพ์รายงานสินค้าขาด – เกิน จากการตรวจนับสต๊อกที่จำเลยที่ ๒ ยินยอมรับผิดกรณีสินค้าเกินสต๊อกมาหักเงินประกันของจำเลยที่ ๒ โดยโจทก์ไม่ได้รับความเสียหายย่อมไม่ได้ พิพากษายืน

๗๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๕๒/๒๕๕๘

เรื่อง การไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยต่ำกว่ากฎหมาย ในชั้นศาลแรงงานยังมิได้รับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่เพียงใด เงินที่จำเลยตกลงจ่ายให้โจทก์ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเงินช่วยเหลือ ไม่ใช่ค่าชดเชย “การไกล่เกลี่ยของศาลแรงงาน” จึงไม่ใช่การไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยต่ำกว่ากฎหมาย

คดีนี้สืบเนื่องจากที่โจทก์มอบอำนาจให้ทนายฟ้องคดีเรียกค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่ธรรม ต่อมาศาลแรงงานไกล่เกลี่ยแล้วจำเลยตกลงจ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์จึงขอถอนฟ้องโดยที่จำเลยมิได้คัดค้าน ศาลแรงงานกลางอนุญาต แต่โจทก์มายื่นคำร้องสรุปว่าโจทก์มอบอำนาจให้ทนายฟ้องคดีเท่านั้น การประนีประนอม การสละสิทธิการถอนฟ้องและการรับเงินโจทก์จะเป็นผู้ตัดสินใจเอง การที่ศาลไกล่เกลี่ยจนทำให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชย

และประโยชน์อื่นน้อยกว่าจำนวนที่ลูกจ้างพึงได้รับจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กระบวนพิจารณาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหนังสือมอบอำนาจมีข้อความให้ผู้รับมอบอำนาจถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความได้ การดำเนินกระบวนพิจารณาชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเหตุเพิกถอน ยกคำร้อง *โจทก์อุทธรณ์ประเด็นว่าศาลแรงงานไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างได้รับค่าชดเชยต่ำกว่ากฎหมายกำหนดไม่ได้* ศาลฎีกาเห็นว่า ในชั้นไกล่เกลี่ยศาลแรงงานยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดอันเป็นฐานที่จะไปวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือไม่เพียงใด *เงินที่จำเลยตกลงจ่ายระบุไว้ชัดเจนว่าเงินช่วยเหลือ ไม่ใช่ค่าชดเชย การไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานจึงไม่ใช่การไกล่เกลี่ยให้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้รับเงินต่ำกว่าค่าชดเชยตามกฎหมาย*ดังที่โจทก์อุทธรณ์ พิพากษายืน

๘๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๓๕๔/๒๕๕๘

เรื่อง การที่ลูกจ้างมีหน้าที่รับพัสดุและไปรษณีย์แล้วคัดแยก แต่กลับปฏิบัติผิดหน้าที่โดยเก็บหมายแจ้งอายัดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งให้แก่นายจ้างก็เพื่อมิให้นายจ้างหักเงินเดือนของตนส่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนตัวของลูกจ้างเอง เป็นการจงใจทำให้รับความเสียหาย

โจทก์ทำงานตำแหน่งรับโทรศัพท์ มีหน้าที่รับพัสดุและไปรษณีย์แล้วคัดแยกส่งต่อให้จำเลยและพนักงานของจำเลย การที่โจทก์มีหน้าที่ดังกล่าวแต่กลับปฏิบัติผิดหน้าที่โดยเก็บหมายแจ้งอายัดที่เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งให้แก่จำเลยก็เพื่อมิให้จำเลยหักเงินเดือนโจทก์ส่งให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนตัวของโจทก์เอง การกระทำของโจทก์โดยทั่วไปย่อมรู้ถึงผลเสียหายที่จะเกิดแก่นายจ้างได้ว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย เจ้าพนักงานตามกฎหมายย่อมมีอำนาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่นายจ้างได้ ดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์ของจำเลยเพราะเหตุที่จำเลยมิได้ปฏิบัติตามหมายแจ้งอายัด แม้ในวันดังกล่าวเจ้าพนักงานบังคับคดีจะมิได้ยึดทรัพย์ของจำเลยก็เพราะโจทก์นำเงินไปชำระให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบางส่วนก็ต้องถือว่าเกิดความเสียหายแก่จำเลยแล้ว จึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างจงใจทำให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๒) และเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

๘๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๒๑/๒๕๕๘

เรื่อง "ค่าเที่ยว" กำหนดขึ้นจากระยะทางขับรถจากสถานที่จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทาง ไม่ได้คำนึงถึงเวลาในการขับรถแต่ละเที่ยวเป็นสำคัญ โดยถือปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่เปิดกิจการ ค่าเที่ยวจึงถือเป็นค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติโดยปริยาย เป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ๓ และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ กรณีที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยชำระเงินสมทบเพิ่มเติมเข้ากองทุนเงินทดแทน จำนวน ๕๔,๐๐๗ บาท และ ๘๐,๑๘๐ บาท เนื่องจากโจทก์เห็นว่า "ค่าเที่ยว" เป็นเงินที่จ่ายตอบแทนเกินเวลาทำงานปกติแบบเหมาจ่ายไม่เป็นค่าจ้าง จำเลยทั้งสองให้การว่า "ค่าเที่ยว" เป็นค่าจ้างเพราะตอบแทนการทำงานของลูกจ้างที่มีหน้าที่ขับรถส่งสินค้า ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการขนส่งทางบกค่าเที่ยวจ่ายให้ตอบแทนการทำงานโดยมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางขับรถใกล้ไกลและประเภทของรถยนต์บรรทุก โจทก์ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมาตั้งแต่เปิดกิจการถึงปัจจุบัน หลักเกณฑ์เวลาทำงานของพนักงานขับรถขนส่งสินค้ากำหนดกรอบไว้อย่างกว้างๆ เวลาพักและเวลาทำงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพการบริหารและการให้บริการของโจทก์ เวลาทำงานปกติใช้เฉพาะพนักงานที่มีการทำงานปกติยกเว้นพนักงานที่ทำงานขนส่งสินค้าทางบก ค่าเที่ยวกำหนดขึ้นจากระยะทางขับรถจากสถานที่จัดส่งสินค้าอำเภอวังน้อย ไปยังสถานที่ปลายทาง ไม่ได้คำนึงถึงเวลาในการขับรถแต่ละเที่ยวเป็นสำคัญ เพราะพนักงานขับรถระยะทางใกล้เช่น ๙๐ กิโลเมตร ใช้เวลาไม่เกิน ๘ ชั่วโมง โจทก์ก็คงจ่ายค่าเที่ยวให้ ๒๐๐ บาท พนักงานขับรถขนส่งสินค้าจะไม่มีเวลาเข้าและออกจากงานที่แน่นอน ถือเอาเวลาเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ขับรถและสิ้นสุดเมื่อส่งของเสร็จตามเป้าหมายและนั่งรถกลับถึงที่ทำการ ซึ่งบางครั้งใช้เวลามากกว่า ๘ หรือ ๙ ชั่วโมง พนักงานขับรถจะต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ๒๔ ชั่งโมง ตามที่โจทก์มอบหมายและถือปฏิบัติติดต่อกันมาตั้งแต่เปิดกิจการหลักเกณฑ์ค่าเที่ยวจึงถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานและค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติโดยปริยาย ค่าเที่ยวจึงเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์มีข้อตกลงกับลูกจ้างพนักงานขับรถขนส่งสินค้ารายอื่นว่าการจ่ายค่าเที่ยวเหมาจ่ายรวมค่าทำงานเกินเวลาทำงานปกติอยู่ในนั้นแล้ว ค่าเที่ยวจึงไม่ใช่ค่าจ้าง ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงมาเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าค่าเที่ยวไม่เป็นค่าจ้าง เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๒๒/๒๕๕๘

เรื่อง การรับช่วงสิทธิ : เมื่อไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิให้ผู้รับประกันภัยเข้ารับช่วงสิทธิในการบังคับคดีของผู้เอาประกันภัย ผู้ร้องจึงเข้ารับช่วงสิทธิโจทก์ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเอาแก่จำเลยทั้งสองไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องให้จำเลยทั้งสองในฐานะลูกจ้างรับผิดในความเสียหายจากการทุจริตยักยอกทรัพย์ และศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน ๓๒๖,๘๐๑ บาท ผู้ร้องเป็นผู้รับประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงานฝ่ายขายจำกัดวงเงินสำหรับจำเลยที่ ๑ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมธรรม์คุ้มครองกรณีที่พนักงานของผู้เอาประกันภัยก่อการทุจริต ยักยอก โกง หรือเบียดบังเงินของผู้ว่าจ้าง ผู้ร้องได้ชดใช้เงินแก่โจทก์แล้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องจึงมีอำนาจเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนโจทก์เพื่อบังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินที่ผู้ร้องจ่ายแก่โจทก์ไป ศาลแรงงานไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ตามคำร้องว่าผู้ร้องเป็นผู้รับประกันภัยความซื่อสัตย์ของจำเลยที่ ๑ ไว้จากโจทก์ ระหว่างปฏิบัติงานจำเลยที่ ๑ รับชำระหนี้จากลูกค้าแล้วไม่นำส่งมอบแก่โจทก์ เป็นกรณีเข้าเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ร้องจึงใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ไป ทำให้ผู้ร้องสามารถเข้ารับช่วงสิทธิของโจทก์เรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสองได้ก็ตาม แต่การบังคับคดีเอาแก่คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๑ บัญญัติให้เป็นสิทธิของคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเท่านั้น ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกจึงไม่มีสิทธิตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว ทั้งกรณีที่ผู้รับประกันภัยจะเข้ารับช่วงสิทธิและใช้สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๘๐ และมาตรา ๒๒๖ นั้น หมายถึงการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล โดยผู้รับประกันภัยเป็นโจทก์ฟ้องในนามของผู้รับประกันภัยแทนผู้เอาประกันภัย มิใช่เข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยในการบังคับคดี ซึ่งเป็นสิทธิที่กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิของคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว เมื่อไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิให้ผู้รับประกันภัยเข้ารับช่วงสิทธิในการบังคับคดีของผู้เอาประกันภัยเช่นนี้ ผู้ร้องจึงเข้ารับช่วงสิทธิโจทก์ในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเอาแก่จำเลยทั้งสองไม่ได้ พิพากษายืน

๘๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๒๔/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง การปรับลูกจ้างจากรายวันเป็นรายเดือนมีผลเพียงทำให้ลูกจ้างมีสิทธิต่างๆ เพิ่มขึ้นจากการเป็นลูกจ้างรายวัน ไม่มีข้อตกลงใดให้เข้าใจได้ว่าการปรับดังกล่าวจะต้องมีการขึ้นค่าจ้างแก่ลูกจ้างด้วย การที่นายจ้างใช้เกณฑ์นำค่าจ้างรายวันคูณด้วย ๒๖ เพิ่มอีกร้อยละ ๕ บวกด้วย ๑๘๐ บาท โดยลูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างรวมไม่ต่ำกว่าเดิม เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้ว

โจทก์ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี กรณีที่มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดและเงินอื่นๆ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การปรับโจทก์เป็นพนักงานรายเดือนและ

ใช้หลักเกณฑ์นำค่าจ้างรายวันคูณด้วย ๒๖ เพิ่มอีกร้อยละ ๕ บวกด้วย ๑๘๐ บาท เพิ่มค่าครองชีพ เพิ่มเบี้ยกันดาร และมีเงินประจำตำแหน่งให้อีกนั้นเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โจทก์ได้รับค่าจ้างรายเดือนไม่ต่ำกว่าที่เคยได้จากการเป็นลูกจ้างรายวันคูณด้วย ๒๖ ทั้งได้รับเงินส่วนเพิ่มในค่าครองชีพ เบี้ยกันดาร และค่าตำแหน่ง ไม่มีข้อตกลงใดให้เข้าใจได้ว่าการปรับจากลูกจ้างรายวันเป็นลูกจ้างรายเดือนแล้วจะต้องมีการขึ้นค่าจ้างให้แก่โจทก์ การปรับประเภทลูกจ้างดังกล่าวมีผลเพียงทำให้โจทก์มีสิทธิต่างๆ เพิ่มขึ้นตามที่ลูกจ้างรายเดือนของจำเลยที่ ๒ พึงจะมีสิทธิได้รับ ซึ่งลูกจ้างรายวันไม่มีสิทธิเท่านั้น ที่โจทก์อ้างว่าหากนำค่าจ้างต่อเดือนหารด้วย ๓๐ เป็นค่าจ้างต่อวันย่อมน้อยกว่าเดิมเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดน้อยกว่าเดิมนั้น เมื่อโจทก์ได้ปรับเป็นลูกจ้างรายเดือนแล้ว การพิจารณารายได้ของโจทก์ต้องพิจารณาจากค่าจ้างรวมทั้งเดือนจะอ้างเหตุดังกล่าวแล้วอ้างว่าค่าจ้างต่อวันลดลงไม่ได้เพราะโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างรายวันอีกต่อไปแล้ว จำเลยที่ ๒ จึงไม่มีค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดค้างจ่ายแก่โจทก์ คำวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ในลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อให้ศาลฎีกาฟังแตกต่างไปจากศาลแรงงานภาค ๒ ฟังมาแล้วเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๘๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๓๕/๒๕๕๘

เรื่อง การที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยาน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ แล้วพิพากษายกฟ้องไปตามพยานหลักฐานและประเด็นในคดี ไม่ใช่การพิจารณาโดยขาดนัด โจทก์จึงไม่มีสิทธิร้องขอให้พิจารณาใหม่

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องคดีให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุดพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่อ้างว่ามีความจำเป็นไม่อาจมาศาลในวันนัดสืบพยาน ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าศาลมิได้มีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดจึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาใหม่ ให้ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลฎีกาเห็นว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติเรื่องการขอพิจารณาใหม่ไว้โดยเฉพาะแล้วจึงไม่อาจนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ได้ ศาลแรงงานกลางนัดพิจารณาและกำหนดประเด็นข้อพิพาทในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เมื่อไกล่เกลี่ยแล้วคู่ความตกลงกันไม่ได้จึงนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนั้น วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ จึงเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย ไม่ใช่วันนัดพิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง การที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และถือว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบ แล้วพิพากษายกฟ้องไปตามพยานหลักฐานและประเด็นในคดี ไม่ใช่การพิจารณาโดยขาดนัด ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ พิพากษายืน

๘๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๔๐/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างถูกร้องเรียนเรื่องการกระทำความผิด นายจ้างเสนอแนวทางให้พิจารณาลาออกและรับเงินต่างๆ ตามที่ตกลงกัน ลูกจ้างตกลงรับเงินและเขียนหนังสือลาออก ถือได้ว่าลูกจ้างลาออกโดยสมัครใจไม่ได้ถูกบีบบังคับ กรณีไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดหามันฝรั่ง โจทก์ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อมันฝรั่ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ นาง ด. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นาย ท. ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนาย ศ. ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเกษตร นัดโจทก์ไปสอบถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางให้โจทก์พิจารณา ในระหว่างพูดคุยไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือแสดงท่าทีว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ส่วนเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่โจทก์อ้างว่าเป็นผู้ข่มขู่บังคับให้โจทก์ลงลายมือชื่อในใบลาออกก็ไม่ปรากฏว่าเป็นใครมีตัวตนจริงหรือไม่ ทั้งนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันฟ้องเป็นเวลาเกือบ ๑ ปี โจทก์ก็ไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดำเนินคดีแก่ผู้ข่มขู่โจทก์ ประกอบกับหนังสือตกลงยอมรับการลาออกมีข้อความระบุว่าจำเลยตกลงจ่ายเงินต่างๆ แก่โจทก์รวม ๓,๕๕๔,๗๖๐ บาท ซึ่งโจทก์พอใจและยินยอมตกลงรับเงินดังกล่าว กับให้ถือว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์ จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าโจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือตกลงยอมรับการลาออกจากการเป็นพนักงานด้วยความสมัครใจ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลย

๘๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๐๐/๒๕๕๘

เรื่อง หลังครบกำหนดลาคลอด นายจ้างย้ายให้ลูกจ้างทำงานตรวจนับสินค้าโดยลูกจ้างยินยอมซึ่งต้องยกกล่องลังน้ำหนัก ๙ กิโลกรัม ลูกจ้างไม่ยอมยกอ้างว่าปวดท้องจากการผ่าตัดคลอดบุตรไม่สามารถยกของได้แต่ไม่เคยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง นายจ้างออกหนังสือเตือนถึง ๓ ครั้ง แต่ลูกจ้างก็ยังไม่ปฏิบัติตาม นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งเลขานุการ ต่อมาวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าทำผิดซ้ำคำเตือนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งถึง ๓ ครั้ง โจทก์มีอาการปวดท้องจากการผ่าตัดคลอดบุตรไม่สามารถยกของได้จึงไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าระหว่างโจทก์ลาคลอด จำเลยจึงต้องจ้างผู้อื่นมาทำงานแทน หลังจากครบกำหนดลาคลอด จำเลยจึงเปลี่ยนแปลงย้ายงานให้โจทก์ด้วยความเหมาะสม อีกทั้งโจทก์ยินยอม โดยทำงานตำแหน่งพนักงานควบคุมการส่งออก ซึ่งต้องตรวจนับสินค้าที่พนักงานนำมาวางเพียงแต่โจทก์ยกขึ้นบนโต๊ะและตรวจนับกล่องหรือลังมีน้ำหนักเพียง ๙.๑ กิโลกรัม โจทก์ไม่ยอมยกของขึ้นบนโต๊ะ ทำให้จำเลยต้องออกหนังสือเตือนถึง ๓ ครั้ง แต่โจทก์ก็ยังไม่ปฏิบัติตาม จำเลยจึงเลิกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่โจทก์อ้างว่าไม่สามารถยกของหนักได้เนื่องจากมีอาการปวดหลังจากการผ่าตัดคลอดบุตรนั้น ก่อนหน้านั้นโจทก์ไม่เคยมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อจำเลยและโจทก์ไม่เคยนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าป่วยมาแสดงต่อจำเลยแต่อย่างใด ขนาดของกล่องสินค้ามีน้ำหนักอยู่ในวิสัยที่โจทก์สามารถยกได้ เมื่อจำเลยเตือนโจทก์เป็นหนังสือ ๓ ครั้ง โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จำเลยจึงเลิกจ้าง การเลิกจ้างโจทก์จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเพิ่งคลอดบุตรมีปัญหาในการยกของที่มีน้ำหนักมาก และเคยแจ้งต่อจำเลยแล้ว เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๑ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๐๓/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งประชาสัมพันธ์ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชามีปัญหาขัดข้อง ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ไปร่วมในการจัดกิจกรรม นายจ้างเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งเจ้าหน้าที่แปลเอกสารและประชาสัมพันธ์ จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำงานสาธารณสุขกุศลทางด้านสังคมสงเคราะห์ สนับสนุนและส่งเสริมให้การศึกษาและฝึกอาชีพกลุ่มคนด้วยโอกาส มิได้แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ ที่โจทก์เบิกความว่าโจทก์ทำงานประชาสัมพันธ์มีหน้าที่แปลเอกสารนำไปลงหนังสือพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลใด มีเพียงการติดต่อกับนักข่าวเวลาการส่งข่าวประชาสัมพันธ์โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสารเท่านั้น เห็นว่าเป็นการผิดวิสัยของผู้มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทั้งภายในองค์กรและบุคคลภายนอก อีกทั้งจำเลยเป็นมูลนิธิ การระดมทุนหรือการสังคมสงเคราะห์ต้องทำงานเป็นทีม ไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นหัวใจในการทำงาน แต่โจทก์ซึ่งทำงานในตำแหน่งประชาสัมพันธ์ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชามีปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถประสานงานกับบุคลากรในส่วนงานอื่นๆ หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ไปร่วมในการจัดกิจกรรมระดมทุนซึ่งเป็นงานในส่วนของประชาสัมพันธ์ด้วย จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๘๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๐๔/๒๕๕๘

เรื่อง “ค่าเที่ยว” เหมาจ่ายวันละ ๕๐๐ บาท นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถทอย ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามจำนวนวันที่ทำในเวลาทำงานตามปกติอันมีลักษณะชี้ชัดว่ามุ่งหมายจ่ายเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน มิใช่จงใจเพื่อจูงใจ “ค่าเที่ยว” จึงเป็น “ค่าจ้าง”

คดีนี้จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถทอยประจำสาขาขอนแก่น ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท ค่าเที่ยวเหมาจ่ายวันละ ๕๐๐ บาท โจทก์มีหน้าที่ขับรถบรรทุกก๊าซตามตารางกำหนดโดยในสัปดาห์หนึ่งกำหนดให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ ๑๒ ชั่วโมง จำนวน ๒ วัน บางครั้งเป็นกะเช้า บางครั้งเป็นกะดึกสลับกัน เมื่อจำเลยจ่าย “ค่าเที่ยว” ให้โจทก์เมื่อโจทก์ทำตามหน้าที่ของตนซึ่งจำเลยกำหนดอัตราไว้แน่นอนว่าวันหนึ่งจะจ่ายให้เท่าใด สามารถคำนวณได้ตามจำนวนวันที่ทำในเวลาทำงานตามปกติของวันทำงานอันมีลักษณะชี้ชัดว่าจำเลยมุ่งหมายจ่ายให้โจทก์เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน มิใช่จงใจจ่ายไปเพื่อจูงใจให้โจทก์ขยันทำงาน ทั้งจำเลยยังกำหนดเงินดังกล่าวไว้ในโครงสร้างค่าจ้างแรงงานตามสัญญาจ้างแรงงาน

ฉะนั้นเงินค่าเที่ยวจึงเป็น “ค่าจ้าง” ที่ศาลแรงงานภาค ๔ นำเงินค่าเที่ยวมารวมกับเงินเดือนเพื่อเป็นฐานคำนวณค่าล่วงเวลาย่อมเป็นการถูกต้องแล้ว พิพากษายืน

๘๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘๗๕/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างพูดให้ลูกจ้างปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น แต่หากเลือกที่จะลาออกก็จะช่วยเหลือ ลูกจ้างถามว่าถ้าไม่เลือกทั้งสองอย่างจะให้ทำอย่างไร นายจ้างตอบว่าอาจมีการสิ้นสุดสัญญาจ้าง หลังจากนั้นลูกจ้างไม่ไปทำงานทั้งที่นายจ้างติดต่อให้มาทำงาน ไม่ใช่การเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าไม่ได้เลิกจ้างแต่ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ จำเลยได้เรียกโจทก์ปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเลยไม่เคยแสดงเจตนาเลิกจ้าง ภายหลังพูดคุยกันจำเลยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชี้แจงโจทก์ว่าโจทก์เข้าใจผิดและยืนยันว่าจำเลยมิได้มีเจตนาเลิกจ้าง แต่โจทก์ไม่กลับมาทำงานถือว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่เกินกว่า ๓ วันทำงาน ศาลแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ระหว่างโจทก์พูดคุยกับนาง ร. ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการธุรกิจ และนางสาว ด. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ของจำเลยเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ นาง จ. พูดให้โจทก์ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น แต่หากเลือกที่จะลาออก จำเลยก็จะช่วยเหลือ โจทก์ถามว่าถ้าไม่เลือกทั้งปรับปรุงงานและลาออกจะให้ทำอย่างไร นาง ร. ตอบว่า อาจมีการสิ้นสุดสัญญาจ้าง หลังจากนั้นปรากฏข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบกัน โจทก์ส่งข้อความเรื่องเลิกจ้างไปยังนาง จ. แล้ว นาง จ. ส่งข้อความแจ้งว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดและทำหนังสือส่งให้โจทก์ที่บ้านบอกให้โจทก์รีบกลับมาทำงานเพราะจำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ จากข้อเท็จจริงศาลแรงงานฟังว่าจำเลยยังไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ประเด็นที่โจทก์อุทธรณ์ว่านาง จ. เป็นตัวแทนจำเลยได้กระทำการอันเป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยไม่มีความประสงค์ให้โจทก์ทำงานอีกต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงในการพูดคุยระหว่างโจทก์กับนาง จ. เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๙๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๔๐/๒๕๕๘

เรื่อง การที่ศาลแรงงานกลางกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานมาสืบก่อนหรือหลังจึงเป็นไปตามอำนาจและดุลพินิจที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และแม้จำเลยจะมิได้นำสืบว่าได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานกลางก็มีอำนาจรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้รับความเสียหายได้

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีมีประเด็นที่ยังไม่อาจตกลงกันหรือไม่อาจประนีประนอมยอมความกัน ให้ศาลแรงงานจดประเด็นข้อพิพาทและบันทึกคำแถลงของโจทก์กับคำให้การของจำเลยอ่านให้คู่ความฟัง ให้ลงลายมือชื่อไว้ โดยจะระบุให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานมาสืบก่อนหรือหลังก็ได้... ” ตามบทบัญญัติดังกล่าวศาลแรงงานมีอำนาจกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานเข้าสืบก่อนหรือหลังก็ได้ การดำเนินกระบวน

พิจารณาในคดีแรงงานจึงมิได้ถือตามเรื่องหน้าที่นำสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๔/๑ นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้ศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร และทั้งมาตรา ๓๑ บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม การที่ศาลแรงงานกลางกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนำพยานมาสืบก่อนหรือหลังจึงเป็นไปตามอำนาจและดุลพินิจที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แล้ว และแม้จำเลยจะมิได้นำสืบว่าจำเลยได้รับความเสียหาย แต่เมื่อข้อเท็จจริงระหว่างพิจารณาปรากฏว่าจำเลยเสียหาย ศาลแรงงานกลางก็มีอำนาจรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้รับความเสียหายได้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานกลางจึงชอบด้วยกฎหมายและไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๘๔/๑

๙๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๑๐/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสโดยพิจารณาจากการหยุดงานและการลางานทุกประเภท เมื่อลูกจ้างได้หยุดงานและขาดงานในปีนั้น ลูกจ้างจึงได้รับโบนัสลดลงตามสัดส่วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนดแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ จำเลยกลั่นแกล้งประเมินผลการทำงานโจทก์แล้วจ่ายโบนัสโจทก์เพียง ๗๖,๓๓๔ บาท ทั้งที่ผลการทำงานโจทก์ประจำปี ๒๕๕๐ ระดับเอ มีสิทธิได้รับโบนัส ๕ เดือน เป็นเงิน ๖๒๘,๗๐๐ บาท ขอบังคับให้จำเลยจ่ายโบนัสส่วนที่ขาด ๕๕๒,๓๖๖ บาท จำเลยให้การว่าได้จ่ายโบนัสแก่โจทก์ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ปี ๒๕๕๐ โจทก์ลางานรวม ๙ วัน ๔ ชั่วโมง ไปทำงานสาย ๓ ครั้ง รวม ๘ นาที จำเลยมีหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละเดือนให้โจทก์กับพนักงานทุกคนในระดับผู้จัดการทราบ โจทก์ได้รับผลการประเมินระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่จำเลยกำหนดแต่โจทก์มิได้โต้แย้งคัดค้าน นาย ม. ประเมินผลงานโจทก์ในระดับดีพอใช้ ไม่ได้กลั่นแกล้ง ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกัน โจทก์ลางานเกินกว่าที่กำหนดไป ๓ วัน จึงถูกปรับลดเงินโบนัสลง ๓ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเฉลี่ย ๑ เดือน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับโบนัส ๘๕,๑๐๗.๘๐ บาท จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายโบนัสเป็นเงิน ๘,๗๗๓.๘๐ บาท โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า นาย ม. กลั่นแกล้งและมีอคติต่อโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นไม่จำต้องวินิจฉัยเพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

๙๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๑๑ – ๑๓๐๑๙/๒๕๕๘ (ฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลเพื่อเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งจึงถึงที่สุด นายจ้างไม่อาจยกข้อต่อสู้ที่ยุติไปแล้วในชั้นศาลได้ การที่ศาลสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและจ่ายค่าชดเชย โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์กับพวก จำเลยทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามและไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน คำสั่งจึงเป็นที่สุด โจทก์กับพวกจึงนำคดีมาฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าสาเหตุที่ไม่นำคดีมาสู่ศาลเพื่อขอเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเนื่องจากทนายความแนะนำว่าไม่ต้องนำคดีไปสู่ศาลเพราะสามารถดำเนินการด้วยวิธีการอื่นได้ ศาลแรงงานภาค ๕ มีคำสั่งงดสืบพยานและพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์กับพวก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง” และวรรคสองบัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด” เมื่อคดีนี้จำเลยทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้วถ้าไม่พอใจคำสั่ง มาตรา ๑๒๕ ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะแล้วว่าจำเลยจะต้องนำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนั้น ไม่อาจไปดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้มีผลเป็นการยกเลิกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานได้ ทั้งการไม่นำคดีไปสู่ศาลเพราะประสบปัญหาทางการเงินและเชื่อทนายความก็เป็นความบกพร่องของจำเลยเอง เมื่อจำเลยไม่นำคดีมาสู่ศาลภายในกำหนด คำสั่งเป็นที่สุด โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมากล่าวอ้างต่อศาลได้อีก ที่ศาลมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงชอบแล้ว

๙๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๒๘/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างลาไปเลือกตั้ง ส.ส. แต่นายจ้างไม่ยอมให้ลา หากลาต้องถูกหักค่าแรง ๓ แรง แต่ลูกจ้างยืนยันจะไปเลือกตั้ง นายจ้างเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม , แม้นายจ้างจะมีข้อตกลงจัดอาหารให้แก่ลูกจ้างแทนการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวก็ขัดต่อกฎหมาย ไม่อาจใช้บังคับได้ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าล่วงเวลาที่ขาดแก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยรับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งแม่บ้าน มีหน้าที่ดูแลความสะอาดร้านข้าวต้มครัวราณี ค่าจ้างวันละ ๒๓๓ บาท ค่าทิปวันละ ๑๐๐ บาท วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ค้างจ่ายค่าล่วงเวลา จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ด่าจำเลยด้วยถ้อยคำหยาบคายเป็นเหตุให้ได้รับความอับอายลูกค้าที่มาใช้บริการ ศาลแรงงาน

เห็นว่า เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โจทก์กับนางสาว ย. ลูกสะใภ้ซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยด้วย ขออนุญาตลางานเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่จังหวัดนครราชสีมา แต่จำเลยไม่ยอมให้ลาเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ หากลาต้องถูกหักค่าแรง ๓ แรง แต่โจทก์ไม่ยอมให้หักและยืนยันจะไปเลือกตั้ง จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นการจงใจขัดคำสั่งของนายจ้าง ไม่นำพาต่อคำสั่งเป็นอาจิณหรือกระทำผิดร้ายแรง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ล้างจาน ออกมาตะโกนด่าจำเลย ถอดรองเท้าขว้างใส่จำเลย เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลยพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๓ เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยมีข้อตกลงกับพนักงานว่าร้านจะจัดอาหารให้แก่พนักงานวันละ ๒ มื้อ เป็นค่าล่วงเวลาเฉลี่ยวันละ ๒ ชั่วโมง คิดเป็นเงินวันละ ๖๐ บาท ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ บัญญัติว่า ค่าล่วงเวลา หมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน ดังนั้น การจ่ายค่าล่วงเวลาจะต้องจ่ายเป็นเงิน แม้จะมีข้อตกลงให้จำเลยจัดอาหารให้แก่โจทก์แทนการจ่ายเงินค่าล่วงเวลาก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวก็ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ไม่อาจใช้บังคับได้ จำเลยจึงต้องจ่ายค่าล่วงเวลาที่ขาดแก่โจทก์

๙๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๖๐/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งบัญชีนำเงินทดรองคืนจำนวน ๑,๐๘๐ บาท ไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักและนำมาคืนนายจ้างภายหลัง ไม่มีระเบียบห้าม ไม่มีเจตนาเอาเงินไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือนำเงินไปใช้ก่อนแล้วค่อยนำมาคืน เหตุที่มิได้นำเงินมาคืนเพราะถูกย้ายหน้าที่ ไม่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานบัญชี วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่ายักยอกทรัพย์สินบริษัท ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยให้การว่าโจทก์นำเงินที่เหลือจากการจัดงานวันเกิดไปเก็บไว้ที่บ้านเป็นทุจริตต่อหน้าที่และยักยอกทรัพย์บริษัท ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้เบิกเงินค่าจัดงานวันเกิดของพนักงานโดยโจทก์มีหน้าที่เบิกจ่ายและรับเงินคืนทดรอง โดยโจทก์ได้รับเงินทดรองคืนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๐๘๐ บาท แต่นำเงินไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักและคืนจำเลยเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ การรับเงินทดรองคืนโดยไม่มีเอกสารประกอบของโจทก์ไม่ผิดระเบียบของจำเลย ไม่มีระเบียบห้ามมิให้นำเงินของจำเลยไปเก็บรักษาที่บ้าน โจทก์ไม่มีเจตนาเอาเงิน ๑,๐๘๐ บาท ไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือนำเงินไปใช้ก่อนแล้วค่อยนำมาคืน เหตุที่มิได้นำเงินมาคืนจำเลยเพราะโจทก์ถูกย้ายหน้าที่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรับเงินคืนอีกการกระทำของโจทก์จึงไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างทั้งยังไม่เป็นการผิดระเบียบกรณีร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยตามมาตรา ๑๑๙ (๑) และ (๔)

โจทก์เป็นพนักงานบัญชีการเงิน การปฏิบัติหน้าที่ต้องอาศัยความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ และได้รับความไว้วางใจจากนายจ้าง แม้จะได้ความว่าการที่โจทก์นำเงินไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านจะไม่เป็นการผิดระเบียบของจำเลย แต่การนำเงินของจำเลยไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านของโจทก์โดยไม่ได้นำมาคืนจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ ๕ เดือน และโจทก์นำมาคืนให้เมื่อจำเลยตรวจพบและทวงถาม ทั้งยังอ้างเหตุหลงลืมอันแสดงถึงความไม่รอบคอบและไม่รับผิดชอบหน้าที่ จำเลยย่อมมีเหตุผลที่จะหวาดระแวงและไม่ไว้วางใจให้โจทก์ทำงานต่อไป ถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๙๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๖๑/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างทำสัญญาเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคอมพิวเตอร์โดยนายจ้างออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ต้องทำงานกับนายจ้างอย่างน้อย ๕ ปี หากผิดสัญญายอมชดใช้เงิน ๒ เท่า บังคับได้แต่การกำหนดค่าเสียหายเป็นดุลพินิจของศาล

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนโปรแกรมแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเลยทำสัญญาเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคอมพิวเตอร์โดยโจทก์ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๑๕ หลักสูตร เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยจำเลยต้องทำงานกับโจทก์อย่างน้อย ๕ ปี หากผิดสัญญายอมชดใช้เงิน ๒ เท่า ของค่าใช้จ่าย จำเลยอบรม ๑๓ หลักสูตร โจทก์ค่าใช้จ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยผิดสัญญาลาออกก่อนครบ ๕ ปี ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยขาดนัด ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า ตามสัญญาดังกล่าวเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้าว่าในกรณีที่จำเลยผิดสัญญาคือไม่ปฏิบัติงานให้โจทก์เลยหลังจากจบการอบรมหรือปฏิบัติงานให้โจทก์ไม่ครบ ๕ ปี หลังจากจบการอบรม จำเลยต้องชดใช้เงินเป็น ๒ เท่า ของค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โจทก์จ่ายไป สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับที่กำหนดเป็นจำนวนเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๙ ถ้าสูงเกินส่วนศาลมีอำนาจลดลงให้เหลือเป็นจำนวนพอสมควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมาชอบแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์เพื่อให้ศาลกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์สูงกว่าที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดมา เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดเบี้ยปรับของศาลแรงงานภาค ๒ อันอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๙๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๖๕/๒๕๕๘

เรื่อง การขอให้พิจารณาคดีใหม่ จำเลยต้องดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด

การพิจารณาคดีแรงงานมีวิธีพิจารราต่างกับคดีแพ่งทั่วๆ ไป โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไว้เป็นพิเศษ กรณีที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติไว้แล้วอย่างไรก็ต้องบังคับไปตามนั้น จะนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลรงงานโดยอนุโลมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น คดีนี้เมื่อศาลแรงงานกลางได้กำหนดวันเวลานัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์โดยออกหมายเรียกให้จำเลยมาศาลในวันเวลานัดพร้อมส่งสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยวิธีปิดหมายโดยชอบแล้ว จึงต้องถือว่าจำเลยได้รับหมายเรียกแล้วตามมาตรา ๓๗ เมื่อจำเลยไม่มาตามกำหนดนัดโดยไม่แจ้งให้ศาลแรงงานกลางทราบเหตุที่ไม่มา และศาลแรงงานกลางได้มีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดและพิจารณาตัดสินคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียว จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง จำเลยขอให้พิจารณาคดีใหม่จึงต้องปฏิบัติภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด เมื่อจำเลยยื่นคำร้องในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยจึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๙๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๒๒๓/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องว่านายจ้าง “เลิกจ้างเพราะเหตุตั้งครรภ์” แต่ในชั้นพิจารณานายจ้างอ้างเหตุเลิกจ้างว่าผิดซ้ำคำเตือน ซึ่งศาลฟังว่าผู้ลงชื่อในหนังสือเตือนไม่มีอำนาจเตือน หนังสือเตือนจึงไม่มีผล นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง แต่เมื่อนายจ้างได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับแม้จะระบุว่าเป็นเงินช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นค่าชดเชยนั่นเอง นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างอีก

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย สาขาโรงแรมเมอร์เคียวสมุย ค่าจ้างเดือนละ ๙๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์มีครรภ์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอเรียกค่าชดเชย ค่าบริการ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยได้ออกหนังสือเตือนในเรื่องการทำงานแต่โจทก์ไม่ปรับปรุงตัว จำเลยจึงเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑ เดือน ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และเงินช่วยเหลือ ๒๗๐,๐๐๐ บาท ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า หนังสือเตือนเรื่องไม่ส่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชารวม ๑๐ สัปดาห์ โดยไม่แจ้งสาเหตุ และหนังสือเตือนเรื่องส่งรายงานล่าช้าด้อยประสิทธิภาพในการทำงาน ขาดความตั้งใจใส่ใจในหน้าที่ หนังสือทั้งสองฉบับลงชื่อโดยนาย ย. เป็นผู้เตือน ซึ่งเป็นผู้เข้ามาบริหารโรงแรมของจำเลยที่เกาะสมุยเท่านั้น นาย ย. มิได้เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยและไม่ปรากฏว่าจำเลยได้มอบหมายให้ออกหนังสือเตือนพนักงานของจำเลยได้ จึงฟังไม่ได้ว่าหนังสือเตือนทั้งสองฉบับออกโดยถูกต้องตามกฎหมาย จำเลยเลิกจ้างโจทก์กรณีนี้จึงต้องจ่ายค่าชดเชยเพราะไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

๒๗๐,๐๐๐ บาท *แต่จำเลยได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับค่าชดเชยที่โจทก์ได้รับแม้จะระบุว่าเป็นเงินช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นค่าชดเชยนั่นเอง จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์อีก*

๙๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๓๙๒/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินทดแทน)

เรื่อง นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต่อมาลูกจ้างประสบอันตรายในระหว่างเดินทางกลับก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานในทางการที่จ้าง กรณีถือได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน

โจทก์ทั้งสองฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่วินิจฉัยว่าโจทก์ที่ ๒ ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำเลยให้การว่ามิใช่การประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงาน ประกอบกับโจทก์ที่ ๒ ประมาทโดยดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ความสามารถในการขับรถยนต์ลดน้อยลง ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์ตามกฎหมาย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ที่ ๒ เป็นลูกจ้างโจทก์ที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่ดูแลการจำหน่ายสินค้า ติดตามงานขาย ติดตามตรวจเยี่ยมประสานงานกับร้านค้าผู้ประกอบการและสถานบันเทิง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ โจทก์ที่ ๑ มีคำสั่งให้โจทก์ที่ ๒ เดินทางไปตรวจเยี่ยมประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อำเภอระโนด ต่อมาเวลา ๐๐.๓๐ น. ของวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ ขณะโจทก์ที่ ๒ เดินทางกลับได้ประสบอุบัติเหตุ เมื่อปรากฏว่าโจทก์ที่ ๒ ออกไปเยี่ยมลูกค้าอันเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามคำสั่งของนายจ้างเสร็จแล้วก็ย่อมจะต้องเดินทางกลับจากสถานที่ดังกล่าว ระหว่างเดินทางกลับก็ยังต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานในทางการที่จ้างให้แก่นายจ้างการที่โจทก์ที่ ๒ ประสบอันตรายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเดินทางกลับที่พักจากการเยี่ยมลูกค้าดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พิพากษายืน

๙๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๑๗/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยฟ้องนายจ้างเป็นจำเลย แต่มิได้ฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยด้วย ศาลฎีกาจึงให้ศาลแรงงานกลางเรียกพนักงานตรวจแรงงานเข้ามาในคดี แล้วดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป

โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์มิได้กระทำความผิด โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าว จึงนำคดีมาสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน ขอบังคับให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ แล้วนำคดีมาฟ้องวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ภายใน ๓๐ วัน คดีนี้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้ยกคำร้อง โจทก์รีบนำคดีมาฟ้องจำเลยก่อนครบกำหนด ๓๐ วัน จึงเป็นการต้องห้ามเนื่องจากต้องรอ

ให้สิ้นสุดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคท้าย โจทก์จะดำเนินการใดในเรื่องเดียวกันที่ศาลแรงงานกลางไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ นำคดีไปสู่ศาล โจทก์ทราบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานทางไปรษณีย์ตอบรับวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ และนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเท่ากับว่านำคดีไปสู่ศาลแรงงานกลางภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่งแล้ว การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์รีบนำคดีมาฟ้องจำเลยก่อนครบกำหนด ๓๐ วัน จึงเป็นการต้องห้ามนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนึ่งแม้คดีนี้จะสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้วแต่ยังมิได้ฟังข้อยุติเกี่ยวกับการกระทำผิดของโจทก์ศาลแรงงานกลางชอบที่จะเรียกพนักงานตรวจแรงงานเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๕๗ (๓) (ข) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางเรียกพนักงานตรวจแรงงานเข้ามาในคดีแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๑๐๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๒๐/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างทำงานเป็นหัวหน้าส่วนของธนาคาร มีประสบการณ์ทำงานมาก แต่การกดรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ผิดพลาดทำให้ธนาคารต้องจ่ายเงินตามเช็คไป อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าส่วน เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่นๆ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ นาย อ. ผู้ทรงเช็คธนาคารจำเลยสาขาสยามสแควร์ จำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นเช็คที่นาย ป. เป็นผู้สั่งจ่าย โดยนาย อ. นำเช็คเรียกเก็บที่ธนาคารจำเลยสาขาพาณิชยการธนบุรี นาง ร. เจ้าหน้าที่หักบัญชีรายการเช็คคืนประจำวันศูนย์ (Hub) สีลมตรวจสอบเช็คแล้วเห็นว่าวันที่ลงในเช็คมีการเขียนวันที่ซ้ำทับกันไม่แน่ว่าเป็นวันใด จึงทำรายการบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งสาขาสยามสแควร์เห็นควรสั่งให้คืนเช็คอ้างเหตุ “สั่งจ่ายไม่ถูกต้อง” คืนเช็คข้อ ๑๓ โจทก์ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีกระแสรายวันตามเช็คมีเพียง ๕๐๐ บาท ซึ่งไม่พอจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์ต้องสั่งคืนเช็คอ้างเหตุ “เงินในบัญชีไม่พอจ่าย” ซึ่งเหตุคืนเช็คข้อ ๐๑ แต่โจทก์กลับพิมพ์ในระบบคอมพิวเตอร์เป็นรหัส ๐๐ ซึ่งหมายถึงให้จ่ายเงินตามเช็ค จำเลยจึงจ่ายเงินตามเช็คดังกล่าวไป เมื่อโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานมาก การกดรหัสในระบบคอมพิวเตอร์ผิดดังกล่าวเกิดจากการที่โจทก์กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังหรือใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอ อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินตามฟ้อง

๑๐๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๒๑/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าชุดขนเงิน เงินในถุงหายไป ๑๒๘,๐๐๐ บาท ในความรับผิดชอบเนื่องจากลูกจ้างไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในชุดอย่างเคร่งครัด เป็นประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

โจทก์ฟ้องให้จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการธุรกิจบริการขนส่งเงินสด โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งหัวหน้าชุดขนเงิน จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาแก่จำเลย จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลย ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โจทก์มีหน้าที่ควบคุมการขนส่งเงินไปยังศูนย์โรงโป๊ะ มีพนักงานอื่น ๒ คน คือนาย ป. พนักงานขับรถ และนาย ภ. พนักงานคุ้มกัน เมื่อปรากฏว่าถุงใส่เงินใบหนึ่งอยู่ในความควบคุมของโจทก์และพนักงานในชุดนั้น ปากถุงมีช่องโหว่ ๑ ช่อง มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถล้วงเอาเงินที่อยู่ในถุงออกไปได้ ตรวจสอบภายหลังพบว่าเงินในถุงหายไป ๑๒๘,๐๐๐ บาท โจทก์ในฐานะหัวหน้าชุดไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการตรวจสอบความเรียบร้อยของถุงใส่เงินดังกล่าว โดยปล่อยให้นาย ป. ตรวจสอบถุงเงินและโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงให้นาย ภ. อ่านหมายเลขซีลปิดถุงให้ฟังเท่านั้น นอกจากนี้ระหว่างการขนส่งโจทก์ปล่อยให้บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่พนักงานร่วมเดินทางไปด้วยและในที่สุดตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่านาย ม. ซึ่งเป็นคนภายนอกได้เปิดช่องโหว่ปากถุงไว้ ๑ ช่อง โดยไม่ได้ใช้เหล็กร้อยปิดปากถุงไปทั้งหมด และนาย ม. ซึ่งเป็นคนภายนอกได้ร่วมเดินทางมากับรถด้วย การที่เงินในถุงได้หายไปจึงเนื่องจากโจทก์ไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในชุดอย่างเคร่งครัด ถือว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๑๐๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๔๒๒/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ศาลแรงงานขยายระยะเวลาวางเงินที่จะนำมาวางตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานรวมกว่า ๙๐ วัน เป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว นายจ้างไม่สามารถนำเงินมาวางได้เกิดจากความบกพร่องของนายจ้างเอง ศาลแรงงานไม่อนุญาตให้ขยายเวลาอีกจึงชอบแล้ว

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ บัญญัติว่าระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลแรงงานได้กำหนด ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็น และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แสดงให้เห็นว่า การขยายระยะเวลาวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานในการฟ้องคดีที่ศาลกำหนดไว้จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แม้ปรากฏว่าโจทก์ประสบ

ปัญหาทางการเงินเนื่องจากการโอนขายกิจการทั้งหมด ซึ่งศาลแรงงานกลางได้อนุญาตให้ขยายเวลาวางเงินที่จะต้องนำมาวางต่อศาลในการฟ้องคดีตามที่พระราชบัญญัติคุ้มรองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม กำหนดถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมกว่า ๙๐ วัน เป็นระยะเวลาที่พอสมควร ทั้งการที่โจทก์ไม่สามารถนำเงินมาวางศาลได้ก็เกิดจากความบกพร่องของฝ่ายโจทก์เอง ถือไม่ได้ว่าคดีมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่ศาลแรงงานจะขยายเวลาการวางเงิน ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการวางเงินให้แก่โจทก์อีกต่อไป จึงชอบแล้ว

๑๐๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๕๐/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างมีเจตนาย้ายสำนักงานจากกรุงเทพ ไปจังหวัดสมุทรสาคร โดยทยอยย้ายทีละแผนกรวมเวลา ๒ ปีเศษ จึงปิดการดำเนินการที่สาขากรุงเทพ แม้จดเปลี่ยนแปลงให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นสำนักงานใหญ่และสำนักงานกรุงเทพเป็นสาขาก็ตามก็ถือเป็นการ “ย้ายสถานประกอบกิจการ” ตามมาตรา ๑๒๐ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ

โจทก์ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ ๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กรณีที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพิเศษให้แก่ลูกจ้าง เนื่องจากโจทก์เห็นว่ากรณีของโจทก์มิใช่การย้ายสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. มาตรา ๑๒๐ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. มาตรา ๑๒๐ หมายถึง ผู้ประกอบกิจการย้ายสถานที่ผลิตสินค้า ขายสินค้าหรือสถานที่ให้บริการซึ่งมีอยู่เดิมจากแห่งหนึ่งไปยังสถานที่แห่งใหม่ เดิมปี ๒๕๓๖ โจทก์ประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์มีสำนักงานเทพลีลา กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ประกอบกิจการแห่งเดียว ต่อมาปี ๒๕๔๙ โจทก์เปิดสถานประกอบกิจการอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถานประกอบกิจการแห่งใหม่เป็นสำนักงานใหญ่ สำนักงานเทพลีลาเป็นสำนักงานสาขา ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๙ โจทก์ปิดประกาศทยอยย้ายลูกจ้างเป็นแผนกๆ และในที่สุดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ โจทก์ได้ปิดการดำเนินการที่สำนักงานเทพลีลาอย่างถาวรอัน***แสดงให้เห็นวัตถุประสงค์ของโจทก์ว่า***ที่โจทก์เปิดสถานที่ประกอบกิจการที่จังหวัดสมุทรสาครโดยจดทะเบียนให้เป็นสำนักงานใหญ่ โจทก์ต้องการจะย้ายสถานที่ประกอบกิจการสำนักงานเทพลีลาไปอยู่จังหวัดสมุทรสาครเพียงแห่งเดียวตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ นั่นเอง เพียงแต่ทยอยย้ายแผนกงานและลูกจ้างเท่านั้นไม่ได้ย้ายไปทั้งหมดโดยทันที การที่โจทก์จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานเทพลีลาเป็นสาขาเป็นวิธีการหรือกระบวนการของการย้ายสถานประกอบกิจการของโจทก์เท่านั้น แม้จะใช้เวลาย้ายถึง ๒ ปีเศษ ก็หาใช่โจทก์ย้ายสถานประกอบกิจการไปยังสถานที่อื่นซึ่งโจทก์มีอยู่ก่อนแล้วไม่ จึงถือได้ว่าเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. มาตรา ๑๒๐

ประเด็นการย้ายสถานประกอบกิจการของโจทก์มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างทั้งสองหรือครอบครัวหรือไม่ เห็นว่า ผู้ร้องที่ ๑ ลูกจ้าง มีภาระต้องดูแลมารดาซึ่งมีอายุมากและป่วยเป็นโรคทางสมอง มีภาระการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวและส่งบุตรไปโรงเรียน การเดินทางไปทำงานที่ใหม่ใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ ๑ ชั่วโมง ผู้ร้องที่ ๒ มีภาระต้องดูแลสามีป่วยเป็นโรคทางระบบประสาท

เบาหวานและความดัน การเดินทางไปทำงานที่ใหม่ใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ ๑ ชั่วโมง แม้โจทก์จะได้บรรเทาความเดือดร้อนโดยจัดสวัสดิการที่พักเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท - ๒,๐๐๐ บาท จัดรถรับส่ง ๒ เส้นทางแล้ว ก็คงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนหรือแก้ไขผลกระทบที่ลูกจ้างได้รับเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักอาศัยเท่านั้น ผู้ร้องทั้งสองยังคงได้รับผลกระทบด้านครอบครัว และด้านระยะเวลาในการเดินทาง มีเวลานอนพักผ่อนน้อยลง ต้องตื่นเร็วขึ้น กลับถึงบ้านช้ากว่าเดิม ทำให้ไม่มีเวลาดูแลความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัว จึงถือว่าเป็นผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติ เมื่อลูกจ้างทั้งสองบอกเลิกสัญญาโดยชอบแล้ว จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ

๑๐๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๖๗๓/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้าง และให้ลูกจ้างไปรายงานตัวในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่ลูกจ้างไม่ไปรายงานตัวจนถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานประจำห้องเก็บของ (สโตร์) นาย ส. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลแจ้งเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุผลอันไม่เป็นธรรมเนื่องจากโจทก์มิได้กระทำความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์หยุดงานเกิน ๓ วันทำงาน ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาตรวจสำนวนตามที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นาย ป. ขับรถยนต์กระบะเข้าไปที่หน่วยงานจำเลย ได้นำยางรถยนต์ของตนเองสับเปลี่ยนกับยางรถยนต์ของจำเลยเมื่อ นาย ป. จะขับรถยนต์ออกจากหน่วยงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจำเลยไม่อนุญาตให้ นาย ป. ขับรถยนต์ออกจากหน่วยงาน ต่อมานาย ป. จึงขับรถยนต์กลับเข้าไปหลังจากนั้นขับออกมาอีกครั้งโดยมีโจทก์มาด้วย ต่อมาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ นาย ส. นำโจทก์ไปลงบันทึกประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานที่ สน. บางนา หลังจากนั้น นาย ส. แจ้งให้หัวหน้างานของโจทก์สั่งพักงานโจทก์วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เป็นเวลา ๑ วัน และให้โจทก์ไปรายงานตัวในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยย่อมต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของจำเลย เมื่อจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์มารายงานตัวในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ และโจทก์ไม่มารายงานตัวและไม่เข้าทำงานกับจำเลย แม้โจทก์จะอ้างว่าโจทก์ใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานก็ตาม แต่หลังจากที่โจทก์ใช้สิทธิดังกล่าวแล้วก็ปรากฏว่าโจทก์ไม่กลับไปทำงานกับจำเลยอีก ดังนั้น การที่โจทก์ไม่เข้ารายงานตัวกับจำเลยในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ จนกระทั่งจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วัน ทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พิพากษายืน

๑๐๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗๓๔/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างย้ายลูกจ้างจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการด้านคุณภาพ (QS) ระดับ ๗ เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ระดับ ๘ เป็นการลดทักษะความสามารถให้ด้อยกว่าเดิม และเป็นการลดตำแหน่งลง แม้จะจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม คำสั่งย้ายก็ไม่ชอบและไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าเดิมโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าฝ่ายผลิต (QS) ได้รับเงินเดือน ค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ภายในประเทศและนอกประเทศ ค่าเดินทาง ต่อมาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ให้ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ทำให้โจทก์ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าเดินทางและค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ และตำแหน่งต่ำกว่าเดิม ทำให้โจทก์สูญเสียรายได้ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์เข้าทำงานในตำแหน่ง (QS) ตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม และให้จำเลยชำระค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่เดือนละ ๕,๑๓๕.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจำเลยจะให้โจทก์เข้าปฏิบัติหน้าที่เดิม จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยในฐานะนายจ้างมีอำนาจในการโยกย้ายตำแหน่งของลูกจ้างเพื่อความเหมาะสมแก่งานเพื่อให้ลูกจ้างทำงานมีประสิทธิภาพก็ตาม แต่การโยกย้ายต้องไม่เป็นการลดตำแหน่งของลูกจ้าง อีกทั้งไม่เป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้างด้วย การที่จำเลยย้ายโจทก์จากตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการด้านคุณภาพ (QS) เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) เป็นการลดทักษะความสามารถให้ด้อยกว่าเดิม ทั้งการย้ายจากตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นพนักงานระดับ ๗ มาเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) ซึ่งเป็นพนักงานระดับ ๘ เป็นการลดตำแหน่งลงแม้จะจ่ายค่าจ้างเท่าเดิม ก็เป็นคำสั่งย้ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม และข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าโจทก์สามารถทำงานในตำแหน่งเดิมได้โดยไม่ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย การที่จำเลยเปลี่ยนแปลงหน้าที่โจทก์ในเมื่อโจทก์ไม่ยินยอมจึงเป็นการปฏิบัติผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

ส่วนค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่นั้นจำเลยจะจ่ายเมื่อโจทก์เดินทางไปปฏิบัติงานที่บริษัทลูกค้า โดยถือเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเย็น ซึ่งไม่แน่นอนตามแต่ช่วงเวลาในการทำงาน ค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือโจทก์ในการออกไปทำงานนอกสถานที่ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำงานเพิ่มขึ้น มิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรง ค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือโจทก์ในการออกไปทำงานนอกสถานที่ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำงานเพิ่มขึ้นมิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรงจึงมิใช่ค่าจ้าง เมื่อค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่มีเงื่อนไขว่าจะจ่ายเมื่อโจทก์เดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เมื่อโจทก์มิได้เดินทางไปพบลูกค้าในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ – มกราคม ๒๕๕๒ และหลังจากนั้นจำเลยย้ายโจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่ (QA) ซึ่งไม่มีการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ภายนอกบริษัท ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่ พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่แก่โจทก์

๑๐๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗๓๕ – ๑๓๗๓๖/๒๕๕๘

เรื่อง การที่ลูกจ้างมีคลิปภาพเปลือยของชายหญิงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตามที่นายจ้างกล่าวอ้าง ไม่ร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าฝ่ายขายต่างประเทศ ต่อมาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง นอกจากนี้โจทก์นำข้อมูลสื่อลามกอนาจารประเภทภาพถ่ายร่วมประเวณีและภาพเปลือยของผู้หญิงกับภาพยนตร์ลามกอนาจารมาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำการแจกจ่ายผู้ใต้บังคับบัญชา ศาลแรงงานพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลฎีกามีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการที่โจทก์มีคลิปภาพเปลือยของชายหญิงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงที่ศาลรับฟังมาได้มีเพียงว่า คอมพิวเตอร์ของจำเลยที่ ๑ ที่ให้โจทก์ใช้ในการทำงานมีคลิปภาพเปลือยของชายหญิง <u>โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นตามที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างในคำให้การแต่อย่างใด</u> พฤติกรรมของโจทก์ดังกล่าว แม้เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ก็ตาม แต่ก็เป็นการประพฤติตนในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นกรณีที่ร้ายแรง เมื่อจำเลยเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ แต่การกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควรและเพียงพอ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๐๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๒๕/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างฟ้องต่อศาลว่าการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้าง และการใช้สิทธิแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าในชั้นนี้นายจ้างยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ นายจ้างจึงไม่มีอำนาจฟ้องกรรมการสหภาพเป็นจำเลยต่อศาล

คดีนี้โจทก์นายจ้างฟ้องสหภาพและกรรมการสหภาพเป็นจำเลยว่าการสภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างไม่ชอบเนื่องจากการยื่นข้อเรียกร้องมีสมาชิกน้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของลูกจ้างทั้งหมดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และการใช้สิทธิแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง จำนวน ๖ คน ไม่ชอบ ขอให้พิพากษาว่าข้อเรียกร้องของจำเลยตกไปและการใช้สิทธิแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้างไม่ชอบ ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า หากโจทก์เห็นว่าการแจ้งข้อเรียกร้องดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่เข้าร่วมการเจรจากับจำเลย และหากมีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นโจทก์กับจำเลยก็จะต้อง

ดำเนินการระงับข้อพิพาทแรงงานนั้นเป็นลำดับขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดก่อน จะด่วนนำคดีมาสู่ศาลแรงงานไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ขั้นตอนในการแจ้งข้อเรียกร้อง เจรจาและไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ต้องหยุดชะงักหรือถูกประวิงเวลาเพื่อไม่เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย และหากโจทก์เห็นว่าคณะกรรมการลูกจ้างที่จำเลยใช้สิทธิแต่งตั้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โจทก์จะย่อมมีสิทธิที่จะไม่ยอมรับการแต่งตั้งดังกล่าวแล้วปฏิบัติต่อลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้างนั้นไปอย่างเช่น ลูกจ้างธรรมดาในชั้นนี้โจทก์จึงยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิใดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๔ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

๑๐๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๑๑/๒๕๕๘

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องการเงินสินน้ำใจ (โบนัส) เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง มิได้เกิดจากความประสงค์ของนายจ้างฝ่ายเดียว นายจ้างจึงไม่อาจอาศัยข้อบังคับหรือดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ต่อมาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์มิได้กระทำความผิด ขอให้บังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินสินน้ำใจ (โบนัส) และเงินอื่นๆ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่ ชี้หน้าด่าหัวหน้างาน เป็นความผิดร้ายแรงและศาลแรงงานกลางอนุญาตให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้ จำเลยจึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินสินน้ำใจ (โบนัส) ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเรื่องการเงินสินน้ำใจ (โบนัส) เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาระหว่างจำเลยกับสหภาพแรงงาน บ. มิได้เกิดจากความประสงค์ของจำเลยฝ่ายเดียว จำเลยจึงไม่อาจอาศัยข้อบังคับหรือระเบียบหรือดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ และตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญ ๒ ประการ คือ การปรับค่าจ้างประจำปี ๒๕๕๒ และการจ่ายเงินสินน้ำใจ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๑ ในส่วนการจ่ายเงินสินน้ำใจ (โบนัส) เป็นการคำนวณจากอัตราการมาทำงานของลูกจ้างจากนับวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมีหลักเกณฑ์การหักอัตราการมาทำงานเฉพาะในส่วนของวันหยุดวันลาและการมาทำงานสายเท่านั้น มิได้มีข้อตกลงใดที่ให้สิทธิจำเลยที่จะไม่จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างที่มาทำงานตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วถูกเลิกจ้างแต่อย่างใด เมื่อโจทก์ทำงานตามระยะเวลาที่ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดไว้แล้วถูกเลิกจ้างในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำเลยจึงต้องจ่ายเงินสินน้ำใจ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๑ ให้แก่โจทก์ พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยจ่ายเงินสินน้ำใจ (โบนัส) ประจำปี ๒๕๕๑ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

๑๐๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๑๖-๑๔๐๔๒/๒๕๕๘

เรื่อง หนี้ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างออกไปเพื่อจัดทำใบอนุญาตทำงานนั้นก็ไม่ใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว และข้อตกลงในสัญญายินยอมให้หักค่าจ้างขัดแย้งกับมาตรา ๗๖ ไม่มีผลบังคับได้ , แต่ในส่วนของค่าที่พักและค่าอาหาร เมื่อนายจ้างโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคารลูกจ้างแต่ละคนแล้ว ธนาคารจะหักค่าจ้างเป็นค่าที่พักและค่าอาหารตามที่ลูกจ้างทำหนังสือยินยอม โดยนายจ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดที่พักและอาหาร จึงไม่ใช่เป็นกรณีนายจ้างหักค่าจ้างตามมาตรา ๗๖

คดีนี้โจทก์กับพวกฟ้องว่า โจทก์กับพวกรวม ๒๗ คน ไม่มีสัญชาติไทย เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยประกอบกิจการประเภทสิ่งทอ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด จำเลยหักค่าจ้างในการทำงาน จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้าง จำเลยไม่ต้องคืนเงินที่หักไว้ ศาลแรงงานภาค ๖ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์กับพวกลงลายมือชื่อในใบลาออกซึ่งเอกสารดังกล่าวมีทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า ในวันดังกล่าวฝ่ายนายจ้างมีเพียงผู้จัดการโรงงานและล่ามรวม ๒ คน ฝ่ายลูกจ้างมีจำนวน ๒๙ คน ไม่ปรากฏว่าฝ่ายนายจ้างมีการใช้อาวุธ หรือมีอาวุธ หรือมีบุคคลอื่นที่สามารถข่มขู่ฝ่ายลูกจ้างได้ จึงฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ เมื่อโจทก์กับพวกลาออกจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ในส่วนของค่าที่พักและค่าอาหาร ภายหลังจากจำเลยโอนเงินค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคารโจทก์แต่ละคนแล้ว ธนาคารจะหักค่าจ้างที่นำฝากดังกล่าวเป็นค่าที่พักและค่าอาหารตามที่โจทก์กับพวกทำหนังสือยินยอมให้ไว้แก่ธนาคารให้แก่บุคคลอื่น โดยจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดที่พักและอาหาร จึงไม่ใช่เป็นกรณีที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างหักค่าจ้างของโจทก์ ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

แต่สำหรับที่จำเลยหักค่าจ้างเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอหรือต่อใบอนุญาตทำงาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ค่าประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ค่าตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว นั้น แม้ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่หากนายจ้างรายใดออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นให้แก่ลูกจ้างไปก่อน การจะนำหนี้นั้นหักจากค่าจ้างของลูกจ้างได้หรือไม่จำต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำใบอนุญาตทำงานแทนโจทก์ไปก่อน นอกจากเป็นประโยชน์แก่โจทก์ที่จะสามารถเข้าทำงานให้แก่จำเลยได้แล้ว จำเลยเองก็ได้รับประโยชน์จากการทำงานจากโจทก์เช่นกัน ทั้งหนี้ค่าใช้จ่ายที่จำเลยออกไปเพื่อจัดทำใบอนุญาตทำงานนั้นก็ไม่ใช่หนี้ค่าใช้จ่ายที่เป็นการจัดสิ่งที่เอื้ออำนวยให้โจทก์มีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายอันจะถือว่าเป็นหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวได้ หนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทำใบอนุญาตทำงานดังกล่าวจึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จำเลยจะนำมาหักจากค่าใช้จ่ายของโจทก์ตามมาตรา ๗๖ ข้อตกลงในสัญญายินยอมให้หักค่าจ้างจึงขัดแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ไม่มีผลบังคับได้

๑๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๔๗/๒๕๕๘

เรื่อง ข้อตกลงพิเศษเป็นการเฉพาะในลักษณะที่นายจ้างเป็นตัวแทนลูกจ้างเป็นผู้นำค่าจ้างลูกจ้างไปชำระค่าเช่ารถยนต์แทนลูกจ้างนั้นมิใช่การหักค่าจ้างตามมาตรา ๗๖ และมิใช่การหักค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ที่เป็นสวัสดิการตามความในมาตรา ๗๖ (๓)

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบด้านภาษา ค่าจ้างสุดท้ายเฉลี่ยเดือนละ ๓๐๔,๒๓๕ บาท วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ โจทก์ยื่นหนังสือลาออกให้มีผลวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ต่อมาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้ารวมทั้งวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ จำเลยแจ้งต่อกรมการจัดหางานว่าโจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลยแล้ว จึงเป็นการเลิกจ้าง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างชำระ ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยให้การว่าจำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนคำเตือน ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาว่าโจทก์กระทำผิดซ้ำคำเตือนในเรื่องทำงานไม่ตรงเวลา นอกจากนี้โจทก์เปิดบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและทำหนังสือเชิญชวนลูกค้าของจำเลยให้ไปใช้บริการถือเป็นการทำธุรกิจแข่งขันกับจำเลย ส่วนการหักค่าจ้างนั้นจำเลยหักได้ถือเป็นสวัสดิการเป็นไปตามมาตรา ๗๖ (๓) พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ในประเด็นเรื่องหักค่าเช่ารถยนต์ออกจากค่าจ้างได้หรือไม่

ศาลฎีกา เห็นว่า โจทก์ตกลงให้จำเลยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อไปเช่ารถยนต์ให้แก่โจทก์แล้วให้หักจากค่าจ้างโจทก์ชำระค่าเช่ารถยนต์ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ จำเลยจึงทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีกำหนดเวลาเช่า ๓๖ เดือน และมีการนำค่าจ้างโจทก์ชำระค่าเช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่ามาตลอดจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ โจทก์แจ้งว่าจะนำค่าเช่ารถยนต์ไปชำระให้แก่บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเอง แต่โจทก์ไม่ชำระ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทวงถามจำเลย จากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่โจทก์เป็นผู้ประสงค์จะเช่ารถยนต์มาใช้เอง แต่ให้จำเลยไปดำเนินการทำสัญญาเช่าแทนโจทก์โดยโจทก์เป็นผู้ชำระค่าเช่ารถยนต์ มิใช่เป็นกรณีนายจ้างจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง แต่เป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยมีข้อตกลงพิเศษเป็นการเฉพาะในลักษณะที่จำเลยเป็นเพียงตัวแทนโจทก์ในการทำสัญญาเช่าและเป็นผู้นำค่าเช่ารถยนต์ไปชำระให้แก่ผู้เช่าแทนซึ่งเป็นการปฏิบัติมาตั้งแต่วันทำสัญญาเช่าจนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่โจทก์ประสงค์จะไปชำระค่าเช่ารถยนต์เอง แต่โจทก์ไม่ชำระ ซึ่งข้อตกลงที่ให้จำเลยเป็นผู้นำค่าจ้างโจทก์ไปชำระค่าเช่ารถยนต์แทนโจทก์นั้นมิใช่การหักค่าจ้าง ตามมาตรา ๗๖ และมิใช่การหักค่าจ้างเพื่อชำระหนี้ที่เป็นสวัสดิการตามความในมาตรา ๗๖ (๓) ดังที่ศาลแรงงานภาค ๘ วินิจฉัย จึงไม่จำต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือว่าโจทก์ยินยอมให้หักค่าเช่ารถยนต์ออกจากค่าจ้างโจทก์ตามความในมาตรา ๗๗ ดังนั้น จำเลยจึงมีสิทธิหักค่าเช่ารถยนต์ออกจากค่าจ้างของโจทก์ตามข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลย ที่ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลพิพากษายืน

๑๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๔๘/๒๕๕๘

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ต้องนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓๔

ในกรณีจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษา ศาลแรงงานภาค ๕ มีอำนาจตรวจคำฟ้องอุทธรณ์แล้วมีคำสั่งรับหรือไม่รับอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ กรณีที่ศาลแรงงานภาค ๕ มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ หากจำเลยประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ เมื่อจำเลยนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาให้ไว้ต่อศาลแรงงานภาค ๕ ไม่ครบจำนวน แม้จำเลยจะวางเงินบางส่วนและยื่นคำร้องแสดงเหตุขอวางเงินล่าช้าแล้ว แต่ภายหลังจากจำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว จำเลยก็มิได้นำเงินตามคำพิพากษาส่วนที่ขาดมาวางให้ครบถ้วน จึงเป็นการไม่ชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๓๔ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ ปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงชอบแล้ว

๑๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๖๒/๒๕๕๘

เรื่อง การคำนวณค่าชดเชยพนักงานขับรถที่ได้รับค่าเที่ยวซึ่งเป็นค่าจ้างตามผลงาน ต้องนำเงินค่าเที่ยวที่ได้รับจริงย้อนหลังมาคำนวณ ไม่ใช่ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อลูกจ้างไม่ได้รับค่าเที่ยวในช่วงดังกล่าว จึงไม่มีค่าจ้างตามผลงานซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานคำนวณ ดังนั้นจึงนำเฉพาะค่าจ้างรายเดือนมาคำนวณเท่านั้น

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานขับรถเซมิเทรลเลอร์ ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๘,๔๓๒ บาท และค่าเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ ๑๖,๘๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๒,๖๒๖ บาท ค่าชดเชย ๒๐๑,๘๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ประเด็นค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ จะจ่ายค่าเที่ยวให้แก่โจทก์เมื่อโจทก์ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถยนต์ขนส่งน้ำมันตามหน้าที่ของตน โดยเงินค่าเที่ยวที่โจทก์จะได้รับนั้นสามารถคำนวณได้แน่นอนขึ้นอยู่กับระยะทางของการขับรถยนต์ในแต่ละเที่ยวตามที่จำเลยที่ ๑ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ลักษณะการจ่ายค่าเที่ยวของจำเลยที่ ๑ แก่โจทก์ดังกล่าวเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างโดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน เงินค่าเที่ยวจึงเป็นค่าจ้าง

อุทธรณ์ประเด็นการจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยโดยคำนวณเงินเดือนรวมกับค่าเที่ยวโดยเฉลี่ยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อเงินค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างตามผลงานแล้ว การที่โจทก์ได้รับค่าเที่ยวจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันเลิกจ้างโจทก์ไม่ได้รับค่าเที่ยวอีก ในวันเลิกจ้างจึงไม่มีค่าจ้างตามผลงานซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานคำนวณให้จำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ได้ คงคำนวณจากค่าจ้างซึ่งเป็นเงินเดือนเท่านั้น คิดถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นเงิน ๔,๒๑๖.๕๐ บาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสี่

ส่วนค่าชดเชยนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ (๔) นอกจากกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างโดยคำนวณจากค่าจ้างตามระยะเวลาแล้วยังได้กำหนดให้จ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าจ้างตามผลงานไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๒๔๐ วันสุดท้าย ดังนั้นจำเลยที่ ๑ ต้องนำเงินค่าเที่ยวที่โจทก์ได้รับจริงย้อนหลังขึ้นไป ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันเลิกจ้าง คือระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ มาคำนวณจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าจ้างตามผลงานให้แก่โจทก์ ข้อเท็จจริงปรากฏเพียงว่าโจทก์ได้รับค่าเที่ยวจำนวนน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยเดือนละ ๑๖,๘๐๐ บาท โจทก์และจำเลยที่ ๑ ไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว และโจทก์ได้รับค่าเที่ยวถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ เท่านั้น เมื่อคำนวณแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากค่าจ้างตามผลงาน ๗๗,๒๘๐ บาท และค่าจ้างที่คำนวณตามระยะเวลาเป็นเงินเดือนๆ ละ ๘,๔๓๓ บาท จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยดังกล่าวอีก ๖๗,๔๖๔ บาท รวมเป็นค่าชดเชย ๑๔๔,๗๔๔ บาท ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมาจึงไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยที่ ๑ จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔,๒๑๖.๕๐ บาท และค่าชดเชย ๑๔๔,๗๔๔ บาท

๑๑๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๗๖/๒๕๕๘

เรื่อง เมื่อครบกำหนด ๒ ปีแล้ว นายจ้างและลูกจ้างยังคงจ้างกันต่อไป นายจ้างนำสัญญาจ้างที่ปรับปรุงใหม่ให้ลูกจ้างลงนาม แต่ลูกจ้างไม่ยอมลงนาม ทั้งที่มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการ นายจ้างชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๑ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แต่เมื่อครบกำหนดการจ้างในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แล้ว จำเลยที่ ๑ ยังมิได้เลิกจ้างโจทก์ทันทียังคงให้โจทก์ทำงานต่อไป ทั้งยังยอมจ่ายค่าจ้างให้จึงต้องถือว่าได้ทำสัญญาจ้างกันใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาจ้างเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๑ กลายเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างกันไว้ นอกจากนี้ตามสัญญาจ้างได้ระบุเงื่อนไขว่าหากครบกำหนดการจ้าง ๒ ปี และโจทก์ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจำเลยที่ ๑ จะจ้างโจทก์ต่อไปอีกคราวละไม่เกิน ๒ ปี เมื่อจำเลยที่ ๑ แจ้งให้โจทก์ลงนามในสัญญาซึ่งมีอายุสัญญาจ้างออกไปไม่ถึง ๖ เดือน โจทก์ไม่ยอมลงนาม ต่อมาจำเลยที่ ๑ แจ้งให้โจทก์ลงนามในสัญญาจ้างซึ่งแม้จะมีการเพิ่มเงื่อนไขให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของโจทก์จากเดิม ๑ ครั้ง เมื่อครบกำหนดการจ้าง ๒ ปี เป็น ๓ ครั้ง ฯลฯ หากผลการประเมินครั้งใดไม่ผ่านเกณฑ์ จำเลยที่ ๑ มีสิทธิเลิกจ้างก่อนครบกำหนดการจ้าง ๒ ปี ได้ก็ตาม แต่ก็มีการต่ออายุสัญญาจ้างออกไป ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และกำหนดเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้างให้เท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายของโจทก์ สัญญาจ้างจึงเป็นคุณแก่โจทก์และไม่ทำให้โจทก์เสียเปรียบ โจทก์ยังคงไม่ลงนาม การโจทก์ไม่ยอมลงนามผูกพันตามสัญญาที่ปรับปรุงใหม่ทั้งที่โจทก์ก็เป็นถึงผู้จัดการ แต่กลับละเลยไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ ให้ถูกต้อง จึงเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้อง

และสุจริต จำเลยที่ ๑ ชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙

๑๑๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๒๗๗/๒๕๕๘

เรื่อง ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร และค่าสวัสดิการช่วยเหลือการเดินทาง มิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเช่นกัน จึงมิใช่ค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างทำหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน โจทก์ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๗๙,๒๕๐ บาท เงินประจำตำแหน่งเดือนละ ๑๖,๐๐๐ บาท ค่าเช่าบ้านเดือนละ ๒,๕๐๐ บาท ค่าสวัสดิการช่วยเหลือการเดินทางเดือนละ ๖,๕๓๔ บาท ค่าอาหารเดือนละ ๔๔๐ บาท เห็นว่า แม้จำเลยจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่โจทก์มีจำนวนแน่นอนเป็นประจำทุกเดือน แต่เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าเงินดังกล่าวจำเลยจ่ายเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีวิตและลดค่าใช้จ่ายของโจทก์ “ค่าเช่าบ้าน” จึงมีลักษณะเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่จำเลยจัดให้แก่โจทก์ มิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ ส่วน “ค่าอาหาร” ซึ่งจำเลยมีหลักเกณฑ์การจ่ายว่าพนักงานต้องทำงานไม่ต่ำกว่าวันละ ๔ ชั่วโมง และใน ๑ เดือน มาทำงานไม่ต่ำกว่า ๒๐ วัน และจำเลยไม่ได้จ่ายค่าอาหารเป็นเงินสดแต่จะให้คูปองเพื่อนำไปเบิกซื้ออาหารแทน โดยคูปองอาหารจะใช้ซื้อรับประทานอาหารได้ในโรงอาหารของจำเลยเท่านั้น สำหรับค่าสวัสดิการช่วยเหลือการเดินทางซึ่งจำเลยจะใช้วิธีจ่ายเป็นค่าน้ำมันรถตามเขตการทำงานโจทก์จะได้รับไม่แน่นอนทุกเดือนขึ้นอยู่กับว่ามาทำงานเป็นจำนวนกี่วัน จึงเห็นได้ว่าค่าหารซึ่งจำเลยมิได้จ่ายในรูปตัวเงินและ “ค่าสวัสดิการช่วยเหลือการเดินทาง” นั้นมีลักษณะเป็นสวัสดิการที่จำเลยจ่ายเพื่อจูงใจและช่วยเหลือการมาทำงานของโจทก์ มิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเช่นกัน ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร และค่าสวัสดิการช่วยเหลือการเดินทาง จึงมิใช่ค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

๑๑๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๘๖/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง แม้พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งโดยมิได้รอคำชี้แจงจากนายจ้างตามที่นายจ้างอ้าง แต่พนักงานตรวจแรงงานได้รับหลังจากออกคำสั่งไปแล้ว ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นใดที่จะต้องขอขยายระยะเวลามีคำสั่งไป คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากพนักงานตรวจแรงงานพิจารณาข้อเท็จจริงบางส่วนไม่รอฟังคำชี้แจงและเอกสารเพิ่มเติมของโจทก์ ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โจทก์เลิกจ้างนาย พ. ลูกจ้าง อ้างว่านาย พ. ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าแล้วไม่นำส่ง

ทำให้โจทก์เสียหายเป็นความผิดอาญา วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นาย พ. ยื่นคำร้องต่อจำเลยพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์มาให้ถ้อยคำวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ โจทก์มอบอำนาจให้นาง จ. มาให้ถ้อยคำ ต่อมาจำเลยออกคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่นาย พ. ต่อมาวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ โจทก์จัดส่งเอกสารให้พนักงานตรวจแรงงานตามหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่หนังสือดังกล่าวจำเลยได้รับเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันหลังจากจำเลยออกคำสั่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์อ้างพยานหลักฐานอื่นที่เกิดขึ้นมีการเลิกจ้างนาย พ. ทั้งๆ ที่นาย พ. กระทำผิดตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนกระทั่งวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันครบกำหนด ๖๐ วัน และเป็นวันสุดท้ายที่กฎหมายให้อำนาจจำเลย แล้วมีคำสั่งไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔ แม้โจทก์จะอ้างว่าโจทก์ได้ส่งเอกสารหลักฐานแก่จำเลยแต่เอกสารดังกล่าวได้ส่งแก่จำเลยทางไปรษณีย์และจำเลยได้รับหลังจากจำเลยออกคำสั่งไปแล้ว โจทก์จึงไม่สามารถยกเหตุดังกล่าวเพื่อเป็นเหตุผลในการขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยได้ ทั้งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นใดที่จำเลยจะต้องขอขยายระยะเวลามีคำสั่งไปโดยขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายแต่อย่างใด คำสั่งของจำเลยจึงชอบแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน

๑๑๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๖๗๔ – ๑๔๖๗๘/๒๕๕๘

เรื่อง สัญญาห้ามทำงานที่มีสภาพดุจเดียวกัน *<u>เป็นการตลอดไป</u>* ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะ , สัญญารักษาความลับทางการค้ามีกำหนดระยะเวลาใช้บังคับได้ แต่การทำงานในตำแหน่งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้ความว่าทำให้ทราบสูตรลับหรือเทคนิคพิเศษที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของนายจ้าง แม้ลูกจ้างไปทำงานสถานประกอบกิจการที่มีสภาพดุจเดียวกันก็ไม่ถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงาน

โจทก์ประกอบธุรกิจผลิตฟิล์มและพลาสติก โจทก์รับจำเลยทั้ง ๕ คน เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต โจทก์มีข้อตกลงกับจำเลยว่า ในกรณีใดก็ตามหากลูกจ้างไม่สามารถที่จะทำงานกับนายจ้างได้อีก ลูกจ้างจะไม่นำความลับหรือวิธีการเทคนิคต่างๆ ที่เรียนรู้จากนายจ้างไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์ตนเอง และจะไม่ประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีสภาพดุจเดียวกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อมาจำเลยทั้งห้าลาออกแล้วไปทำงานกับบริษัท พ. ซึ่งประกอบกิจการเช่นเดียวกัน โจทก์ขอเรียกค่าเสียหาย ๑๐ เท่าของค่าจ้างอัตราสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า ข้อตกลงห้ามไปทำงานกับนายจ้างที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการทำงานและต้องรับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีของจำเลยที่ ๒ สัญญาจ้างแรงงานห้ามจำเลยที่ ๒ ทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีสภาพดุจเดียวกันหรือกิจการที่อยู่ในเครือ*<u>เป็นการตลอดไป</u>* จึงเป็นการห้ามจำเลยที่ ๒ ประกอบ

อาชีพโดยไม่จำกัดพื้นที่และเวลาเป็นการปิดทางทำมาหาได้ของจำเลยที่ ๒ โดยเด็ดขาดจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๕๐

ส่วนข้อตกลงของจำเลยที่ ๑ , ๓ , ๕ ที่ห้ามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนั้น จำเลยที่ ๔ ห้ามเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปีนั้น มีผลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม่นั้นเห็นว่า เมื่อพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจานุเบกษา วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศ โจทก์กับจำเลยที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ ทำสัญญาจ้างก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้นจึงไม่อาจนำพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับกับลูกจ้างได้ ข้อตกลงตามสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งมีกำหนดระยะเวลาจำกัดไว้ ๓ ปี หรือ ๕ ปี จึงใช้บังคับได้ อย่างไรก็ตามเมื่อโจทก์ทำสัญญาจ้างกับจำเลยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างที่ไม่ทำงานกับโจทก์นำความลับหรือวิธีการเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากโจทก์โดยตรงไปเผยแพร่บุคคลภายนอก ดังนั้นแม้จะประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับโจทก์ แต่จำเลยที่ ๑ ทำงานกับโจทก์ในหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสรรหาบุคลากร ส่วนจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร ซึ่งการทำงานในตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่ได้ความว่าทำให้ทราบสูตรลับหรือเทคนิคพิเศษที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของโจทก์ประการใด โจทก์มิได้จัดฝึกอบรมเพื่อให้จำเลยกับพวกเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป จึงไม่เป็นการนำเอาความลับหรือวิธีการเทคนิคของโจทก์ไปเผยแพร่ต่อบริษัท พ. หรือบุคคลภายนอก จำเลยกับพวกจึงไม่ผิดสัญญาจ้างแรงงาน พิพากษายืน

๑๑๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๒๘/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างเรือประมงประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในต่างประเทศได้รับบาดเจ็บกระดูกต้นคอหักโดยใช้เครื่องช่วยหายใจเพียง ๑๗ วัน ไม่ครบ ๒๐ วัน ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔(๒) นายจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการประมงทั้งในและต่างประเทศ นาย ร. เป็นลูกจ้างโจทก์ทำงานประจำอยู่ที่เรือบรรทุกปลา นาย ร. ประสบอันตรายพลัดตกจากเรืออันเนื่องจากการทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีทำให้กระดูกต้นคอหักทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกต้นคอในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยเข้ารับการรักษาที่สาธารณรัฐเกาหลีเป็นเวลา ๒๗ วัน โจทก์ทดลองจ่ายค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินไทยเป็นเงิน ๑,๑๖๐,๙๒๙.๙๐ บาท ต่อมานาย ร. เข้ารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น โจทก์ขอรับเงินทดแทนแต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาให้โจทก์มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๘๕,๐๐๐ บาท โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติยืน โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔(๒) ระบุว่า “ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามข้อ ๓ (๑) – (๖) ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วย

หายใจ หรือต้องพักรักษาตัวอยู่ที่หอผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยวิกฤต หรือหอผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก ตั้งแต่ยี่สิบวันขึ้นไป” การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยไม่ว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือต้องพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยนั้นต้องมีระยะเวลาตั้งแต่ ๒๐ วัน ขึ้นไปประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงนาย ร. ได้รับบาดเจ็บกระดูกต้นคอหักโดยใช้เครื่องช่วยหายใจเพียง ๑๗ วัน และพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูซึ่งอาจแปลได้ว่าพักรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยหนักเพียง ๑๕ วัน จึงไม่ครบ ๒๐ วัน ตามกฎกระทรวงดังกล่าว แม้หลังจากนั้นนาย ร. จะรักษาตัวต่อในห้องผู้ป่วยรวมจนถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ รวมเป็นเวลา ๒๗ วันก็ตาม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าห้องผู้ป่วยรวมที่สาธารณรัฐเกาหลีมีลักษณะเป็นหอผู้ป่วยหนักหรือหอผู้ป่วยวิกฤตหรือไม่ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของนาย ร. จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๔ (๒) โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๓ ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง พิพากษายืน

๑๑๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๓๐/๒๕๕๘ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานต่างจังหวัดแต่ลูกจ้างไม่ไปในระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ โดยวันที่ ๗ ลูกจ้างยื่นใบลาป่วยแต่นายจ้างไม่อนุมัติโดยนำสืบไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่อนุมัติ วันดังกล่าวจึงเป็นวันลาป่วยไม่ใช่วันหยุด จึงไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้กับนาย พ. ลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากนาย พ. ลูกจ้าง ขัดคำสั่งกรณีร้ายแรงและขาดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน โดยไม่เหตุอันควร ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มีคำสั่งให้นาย พ. ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดระนอง แต่นาย พ. ไม่ไปแต่ยังคงอยู่ที่สำนักงานโจทก์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ระบุเพียงพนักงานต้องเอาใจใส่ต่องาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้ได้ผลดี รวมทั้งต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยไม่ได้ระบุว่าหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ อย่างไรไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่นาย พ. ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งหรือไม่ เพียงใด โจทก์เพียงนำสืบว่าการส่งนาย พ. ไปทำงานที่จังหวัดระนองไม่ได้ส่งไปอยู่ถาวร เมื่อนาย พ. ไม่ไปโจทก์ต้องให้พนักงานฝ่ายจัดซื้อมาทำแทนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่ได้ซื้อวัตถุดิบได้ตรงตามฤดูกาล ไม่มีวัตถุดิบป้อนโรงงานแต่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าจ้างของพนักงานอื่นเท่านั้น ซึ่งไม่แน่ว่านาย พ. ไปทำงานตามคำสั่งอาจจะประมูลหรือจัดซื้อวัตถุดิบไม่ได้ตามเป้าหมายก็เป็นไปได้ ฟังไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งกรณีร้ายแรง ทั้งการที่นาย พ. ไม่ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดระนองระหว่างวันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ก็ปรากฏว่านาย พ. ยื่นใบลาป่วยในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แล้ว แต่โจทก์ไม่อนุมัติโดยโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดจึงไม่อนุมัติวันดังกล่าวจึงเป็นวันลาป่วยของนาย พ. ไม่ใช่วันหยุด การที่นาย พ. ไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดระนองตั้งแต่วันที่ ๕ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จึงไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๕) โจทก์จึงต้องจ่าย

ค่าชดเชยให้แก่นาย พ. คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าเป็นการขัดคำสั่งร้ายแรง นาย พ. ไม่ได้ป่วยจริงจึงเป็นการขาดงานติดต่อกันเกิน ๓ วัน ตามกฎหมายแล้ว เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๑๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๓๑/๒๕๕๘

เรื่อง แม้การได้รับสิทธิในการใช้บัตรโดยสารของพนักงานจะถือเป็นสภาพการจ้างก็ตาม แต่การได้รับสิทธินั้นย่อมต้องเป็นไปตามระเบียบ เมื่อลูกจ้างทำผิดระเบียบ นายจ้างระงับการใช้บัตรโดยสารของลูกจ้างชั่วคราวและของภรรยาตลอดชีพจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยมีคำสั่งให้ระงับการใช้บัตรโดยสารและการส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศของพนักงานสำหรับโจทก์เป็นเวลา ๕ ปี และสำหรับภรรยาโจทก์ตลอดไป โจทก์เห็นว่าจำเลยออกคำสั่งโดยไม่มีข้อเท็จจริงและไม่มีเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมาย ขอบังคับให้คืนสิทธิดังกล่าวหากจำเลยไม่คืนสิทธิให้ชดใช้ค่าเสียหาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาลแรงงานกลางยกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โทษทางวินัยตามที่กำหนดในระเบียบบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล มี ๖ ประเภท คือ ตักเตือน พักงาน ตัดเงินเดือน ให้ออก ปลดออก และไล่ออก ดังนั้น การยกเลิก เรียกคืน หรือระงับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จึงมิอาจถือได้ว่าเป็นโทษทางวินัยของจำเลย และแม้การได้รับสิทธิในการใช้บัตรโดยสารของพนักงานจะถือเป็นสภาพการจ้างก็ตาม แต่การได้รับสิทธินั้นย่อมต้องเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว เมื่อพิจารณาระเบียบข้อ ๒๓ แล้วปรากฏว่าจำเลยมีข้อกำหนดห้ามมิให้พนักงานใช้สิทธิเรื่องบัตรโดยสารเพื่อประโยชน์ทางการค้า และ/หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยและถูกระงับการขอบัตรโดยสาร และข้อ ๒๔ ระบุว่าจำเลยสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้บัตรโดยสารของพนักงานเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่เห็นสมควร ดังนั้น การที่ภรรยาโจทก์เป็นตัวการจัดหาหญิงคนต่างจังหวัดที่ประสงค์จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้วิธีการให้หญิงทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนกับพนักงานจำเลยและเปลี่ยนชื่อนามสกุล เมื่อหญิงเหล่านั้นได้วีซ่าภรรยาโจทก์จะได้ค่าตอบแทนคนละ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท และให้ค่าตอบแทนพนักงานที่ชักชวนคนละ ๕,๐๐๐ บาท การกระทำส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านโจทก์ เมื่อโจทก์มีส่วนร่วมรู้เห็นกับภรรยาโจทก์ในการปลอมบัตรโดยสารโดยมิชอบ คำสั่งระงับการใช้บัตรโดยสารของโจทก์และภรรยาจึงเป็นการกระทำไปตามระเบียบโดยชอบแล้ว พิพากษายืน

๑๒๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๗๖/๒๕๕๘

เรื่อง ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่าโจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยเป็นลูกจ้างตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิตและแต่งตั้งให้มีตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตร จำเลยทุจริตเบียดบังยักยอกเอาเงินค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจำนวน ๗๔ ราย เป็นเงิน ๒๓,๖๔๔,๐๐๐ บาท โจทก์ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ใช่ลูกจ้าง

โดยผลประโยชน์โจทก์จะได้ส่วนแบ่งร้อยละ ๓๐ จากค่าลงทะเบียนเรียน จำเลยได้ร้อยละ ๗๐ คดีนี้ไม่ใช่คดีแรงงาน ระหว่างพิจารณาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานมีคำวินิจฉัยว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน ศาลแรงงานภาค ๗ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ตกลงจ้างทำสัญญาว่าจ้างจำเลยเป็นลูกจ้างตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารดุษฎีบัณฑิตและแต่งตั้งให้มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตร ศาลแรงงานภาค ๗ วินิจฉัยโดยไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ที่โจทก์กับจำเลยปฏิบัติต่อกันอย่างครบถ้วน ซึ่งการพิจารณาว่าโจทก์กับจำเลยจะมีนิติสัมพันธ์เป็นนายจ้างลูกจ้างกันหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ที่โจทก์กับจำเลยปฏิบัติต่อกันว่าเป็นอย่างไรซึ่งมีหลายประการประกอบกัน เช่น งานที่โจทก์มอบหมายให้จำเลยรับผิดชอบนั้นเป็นงานใดบ้าง เป็นงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำและผู้อำนวยการหลักสูตรใช่หรือไม่ มีภาระงานและหน้าที่อย่างไร การจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างกระทำโดยใครและมีลักษณะอย่างไร และการควบคุมบังคับบัญชาที่โจทก์มีต่อจำเลยเป็นอย่างไร คดีนี้ศาลแรงงานภาค ๗ ยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงให้เพียงพอแก่การวินิจฉัย เห็นควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานภาค ๗ ฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ครบถ้วนแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๑๒๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๒๙/๒๕๕๘

เรื่อง คำพิพากษาศาลแรงงานไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ชอบที่ศาลฎีกาจะย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงให้ยุติแล้วพิพากษาใหม่พร้อมด้วยเหตุผลตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และเงินอื่นๆ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน ๑,๒๒๗,๔๒๗.๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๙ มิได้ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดของโจทก์ตามประเด็นแห่งคดีที่คู่ความโต้แย้งกันว่าโจทก์มีหน้าที่และบกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือนโยบายของจำเลยจนทำให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือไม่ การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งจำเลยได้เคยตักเตือนแล้วหรือไม่ โจทก์หยุดพักผ่อนประจำปีและได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีครบถ้วนหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยว่าจำเลยต้องจ่ายเงินต่างๆ ตามฟ้องแก่โจทก์หรือไม่ ทั้งศาลแรงงานภาค ๙ วินิจฉัยในประเด็นของค่าจ้างโดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการจ่ายเงินดังกล่าวว่าเป็นไปตามนิยามค่าจ้างหรือไม่ คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ชอบที่ศาลฎีกาจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๙ ในส่วนดังกล่าวเสีย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ พิพากษาให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังข้อเท็จจริงให้ยุติแล้วพิพากษาใหม่พร้อมด้วยเหตุผลตามรูปคดี

๑๒๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๓๑/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร มิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลห้องจนกระทั่งพระทองคำ ฮก ลก ซิ่ว สูญหายไป ถือเป็นกรณีประมาทเลินเล่อร้ายแรง

จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยให้การว่า โจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง พระทองคำ ฮก ลก ซิ่ว เนื้อทองคำ เนื้อทองคำ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์ หายไป ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อกุญแจอาคารของจำเลยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของช่างซ่อมบำรุงอาคารเป็นสิ่งสำคัญมาก ดังนั้นบุคคลที่อยู่ในวิสัยที่ต้องรับผิดชอบดูแลกุญแจดังกล่าวจึงต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาความเรียบร้อยของสถานที่ การที่โจทก์ใช้กุญแจอาคารเปิดเข้าห้องที่พิพาทเพื่อไปปลดธงและธงเฉลิมพระเกียรติตามคำสั่ง จึงก่อให้เกิดภาระแก่โจทก์ในการดูแลความเรียบร้อยและป้องกันทรัพย์สินของห้องประธานแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์ได้รับมอบหมายให้เข้าไปดำเนินการปลดธงชาติและธงเฉลิมพระเกียรติซึ่งต้องมีการปฏิบัติงานภายในห้องประธานกรรมการบริหารของจำเลยนั้น หน้าที่ของโจทก์นอกจากดำเนินการปลดธงแล้วโจทก์ยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้เกิดความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ที่โจทก์เข้าไปดำเนินงานด้วย เมื่อสถานที่ที่โจทก์เข้าไปดำเนินงานปลดธงเป็นห้องประธานกรรมการบริหารของจำเลยซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าภายในห้องดังกล่าวอาจมีทรัพย์สินมีค่าหรือเอกสารสำคัญจำนวนมากเก็บอยู่ โจทก์ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังตรวจตารักษาความปลอดภัยแก่สถานที่นั้นเป็นอย่างดี เมื่อโจทก์มิได้ใช้ความระมัดระวังตรวจตราดูแลห้องประธานของจำเลยจนกระทั่งพระทองคำ ฮก ลก ซิ่ว มูลค่าถึง ๗๕,๐๐๐ บาท ในห้องสูญหายไปหลังจากที่โจทก์เข้าไปดำเนินการปลดธงในห้องนั้น การกระทำของโจทก์จึงเป็นการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยผู้เป็นนายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหาย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

๑๒๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๓๔/๒๕๕๘

เรื่อง จ้างแพทย์ทำงาน เดือนละ ๒๘ เวร ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท หากไม่มาทำงานตามกำหนดเวรสามารถหาบุคคลภายนอกที่ประกอบวิชาชีพแพทย์เช่นเดียวกันมาเข้าเวรแทนได้ ไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดวิธีการลงโทษทางวินัย แต่จะใช้วิธีตัดผลประโยชน์ค่าตอบแทนในการทำงาน ไม่ใช่จ้างแรงงาน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างให้เป็นผู้ดำเนินการประกอบสถานพยาบาลตำแหน่งนายแพทย์ประจำสถานพยาบาล ค่าจ้างเดือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ทำงาน ๒๘ เวรๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง ค่าเวรล่วงเวลาเวรละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๑ โอนการประกอบกิจการ

สถานพยาบาลให้จำเลยที่ ๒ ถือว่าจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาจ้างและเลิกจ้างโจทก์ เมื่อจำเลยที่ ๒ ประกอบการสถานพยาบาลต่อมาจากจำเลยที่ ๑ โจทก์ยังคงได้รับเงินเดือนตามสภาพการจ้างเดิมจึงถือว่าจำเลยที่ ๒ ตกลงว่าจ้างโจทก์โดยปริยาย จนกระทั่งวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และเงินอื่นๆ จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์มิใช่ลูกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล จำเลยที่ ๒ ได้รับโอนกิจการและใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลจากจำเลยที่ ๑ เมื่อรับโอนแล้วโจทก์ยังคงทำงานในสถานพยาบาลดังกล่าวตลอดมา โดยนาย ป. กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๒ เป็นผู้กำหนดวันเวลาเวรการทำงานให้โจทก์ทุกเดือน โดยไม่มีกำหนดวันเวลาเวรที่แน่นอนชัดเจนเหมือนกันทุกเดือน โจทก์ทำงานเดือนละ ๒๘ เวร ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท จ่ายทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน หากโจทก์ไม่มาทำงานตามกำหนดเวร ไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดวิธีการลงโทษทางวินัยแก่โจทก์ แต่จะใช้วิธีตัดผลประโยชน์ค่าตอบแทนในการทำงานของโจทก์เป็นรายเวร ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท โจทก์สามารถหาบุคคลภายนอกที่ประกอบวิชาชีพแพทย์เช่นเดียวกับโจทก์มาเข้าเวรแทนโจทก์ได้ ไม่ได้แจ้งชื่อโจทก์เป็นผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคม เห็นว่า เมื่อนำกำหนดระยะเวลาการทำงานของโจทก์มาเฉลี่ยการทำงานใน ๑ สัปดาห์แล้ว โจทก์มีระยะเวลาชั่วโมงการทำงานเกิน ๔๘ ชั่วโมง เกินกว่ามาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การจ้างไม่มีกำหนดวันหยุด วันลา และสวัสดิการให้แก่โจทก์ มิได้กำหนดให้โจทก์ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของผู้ว่าจ้าง ไม่มีหลักเกณฑ์การลงโทษ กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างโจทก์จะถูกตัดผลประโยชน์คือค่าเวรเท่านั้น ลักษณะงานของโจทก์จึงคำนึงถึงผลการทำงานของโจทก์จากกำหนดเวลาทำงานในแต่ละเวร โจทก์จึงมิใช่ลูกจ้างของจำเลยทั้งสอง ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานเอกสารและทางนำสืบของคู่ความเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์

๑๒๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๓๕/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างขัดคำสั่งไม่ทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายและนายจ้างตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว หลังจากนั้นลูกจ้างก็ยังขัดคำสั่งจำเลยอีก จึงเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน นายจ้างเลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งเดิมรักษาการฝ่ายบุคคล/ธุรการ จำเลยกลั่นแกล้งออกคำสั่งที่ไม่ชอบและออกหนังสือเตือน และต่อมาวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยที่โจทก์มิได้กระทำผิด จำเลยให้การว่าโจทก์ทำผิดซ้ำคำเตือน ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ จำเลยมีประกาศแต่งตั้งโจทก์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปแผนกบริหาร ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จำเลยกำหนดขึ้นใหม่ มีนาย ก. เป็นผู้บังคับบัญชา นาย ก. ให้โจทก์ช่วยตรวจสอบการทำงานของพนักงานชาวไทยใหญ่ว่ามีความชำนาญกี่คน แต่ละวันผลิตได้เท่าไร

และบันทึกการผลิต กับขอให้ช่วยแบ่งประเภทท่อทองเหลือง สินค้าที่ผลิตก่อนหลัง วิเคราะห์ แบ่งประเภท จำนวนการผลิตอื่น ซึ่งตามบันทึกการสั่งงานมิได้มีข้อความยุ่งยากจนโจทก์อ่านไม่เข้าใจ ประกอบกับโจทก์โต้แย้งว่างานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ทราบและเข้าใจคำสั่งนั้น แต่โจทก์ปฏิเสธที่จะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย การที่โจทก์ขัดคำสั่งไม่ทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายและจำเลยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือแล้ว หลังจากนั้นโจทก์ก็ยังขัดคำสั่งจำเลยอีก การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำผิดซ้ำคำเตือน เป็นการจงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและมีเหตุสมควรที่จำเลยจะไม่ไว้วางใจให้โจทก์ทำงานกับจำเลยต่อไป จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุดังกล่าวจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๑๒๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๒๖/๒๕๕๘

เรื่อง นายจ้างส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรมที่สหรัฐอเมริกาโดยในข้อสัญญาจ้างกำหนดให้ลูกจ้างต้องกลับมาทำงานแก่นายจ้าง ๒ ปี หากผิดสัญญาลูกจ้างต้องรับผิด ๒ เท่า ของเงินเดือนล่าสุด ต่อมาลูกจ้างผิดสัญญาจ้าง นายจ้างฟ้องให้ลูกจ้างรับผิดตามสัญญาจ้างได้ แต่การกำหนดค่าเสียหายเป็นดุลพินิจของศาล

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยเป็นลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร ค่าจ้าง ๒๕,๐๐๐ บาท โจทก์ส่งจำเลยไปอบรมตามสัญญาจ้างที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ๒ ครั้ง โดยโจทก์เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างฝึกอบรมของจำเลยเป็นเงิน ๕๑๑,๒๑๒ บาท ในสัญญาจ้างกำหนดให้จำเลยต้องกลับมาทำงานให้โจทก์ ๒ ปี หากผิดสัญญาต้องรับผิดจำนวน ๒ เท่า ของอัตราเงินเดือนล่าสุดของจำเลยทั้งปี แต่เมื่อจำเลยฝึกอบรมเสร็จแล้วได้ขอลาออกให้มีผลวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายเป็นเงิน ๘๕๙,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์เรื่องอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า แม้นายสาว ล. ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างและมิได้ประทับตราบริษัทโจทก์ ซึ่งขัดต่อข้อบังคับของโจทก์อันถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลก็ตาม แต่การกระทำของนาวสาว ล. ดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำของตัวแทนของโจทก์ที่กระทำโดยปราศจากอำนาจ การที่โจทก์จัดส่งจำเลยไปฝึกงานต่างประเทศและจ่ายเงินเดือนให้จำเลยตามสัญญาโดยจำเลยมิได้โต้แย้ง อีกทั้งยังยินยอมเดินทางไปต่างประเทศตามที่โจทก์จัดส่งและรับเงินจากโจทก์ ดังนี้ ถือว่าโจทก์ให้สัตยาบันและจำเลยยอมรับในการทำนิติกรรมระหว่างนางสาว ล. กับจำเลย สัญญาจ้างแรงงานจึงผูกพันโจทก์และจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง พิพากษายืน

๑๒๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๑๓/๒๕๕๘

เรื่อง เมื่อลูกจ้างเบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๓ คำสั่งเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่เพิกถอนสิทธิค่าเช่าบ้านของโจทก์ จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๔ จำเลยบรรจุแต่งตั้งโจทก์เป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของโจทก์ย่อมอยู่ภายใต้ข้อบังคับคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๓ กล่าวคือ พนักงานจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงว่าผู้นั้นเช่าที่พักแล้วพักอาศัยอยู่ในที่พักนั้นจริงและไม่ได้พักอาศัยในบ้านพักของจำเลย สำหรับกรณีที่ทั้งสามีและภริยาเป็นพนักงานของจำเลยที่ปฏิบัติงานในท้องที่เดียวกันนั้น ข้อบังคับฯ ข้อ ๕ กำหนดให้พนักงานที่ได้รับสิทธิสูงกว่าเป็นผู้ใช้สิทธิผู้เดียว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โจทก์ไม่ได้เช่าที่พักแต่ได้พักอาศัยในบ้านพักของสำนักงานจำเลยร่วมกับสามี ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากจำเลยตามข้อบังคับฯ การที่โจทก์ใช้สิทธิเบิกและรับเอาค่าเช่าบ้านจากจำเลยทั้งที่ไม่มีสิทธิและภายหลังกลับอ้างเหตุต่างๆ ว่าโจทก์ไม่สมัครใจเข้าพักอาศัยในบ้านพักของสำนักงาน จำเลยไม่จัดหาที่พักในท้องที่ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้าน ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยข้อบังคับฯ คำสั่งของจำเลยที่เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านจากโจทก์จึงชอบแล้ว

๑๒๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๓๔๘/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกจะมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของกองทุนกำหนดไว้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดขึ้นจากการที่ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ ซึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า “เมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพเพราะเหตุอื่นซึ่งมิใช่กองทุนเลิก ผู้จัดการกองทุนต้องจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยให้จ่ายรวมทั้งหมดครั้งเดียว ภายในเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสมาชิกภาพ...” ดังนั้น เมื่อตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อ. ข้อ ๑๑.๑ กำหนดว่าให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบแก่สมาชิกที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ ๓ ปี แต่ไม่ถึง ๔ ปี ร้อยละ ๓๐ ของเงินสมทบและผลประโยชน์ และข้อ ๑๑.๒ กำหนดว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดเพราะเหตุที่ทำให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ สมาชิกไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ แต่ยังคงมีสิทธิได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ในส่วนของตนเต็มจำนวน จากข้อบังคับดังกล่าว การที่ศาลแรงงานกลางกำหนดให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบแก่โจทก์นั้น นอกจากไม่มีกฎหมายและข้อบังคับของกองทุนรับรองแล้ว ยังทำให้โจทก์ซึ่งทำงานไม่ถึง ๓ ปี มีสิทธิได้รับประโยชน์ส่วนนี้มากกว่าลูกจ้างที่ทำงานตั้งแต่ ๗ ปี

แต่ไม่ถึง ๘ ปี ตามข้อ ๑๑.๑ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้เพียงร้อยละ ๘๐ เท่านั้น ย่อมไม่เป็นธรรมต่อกองทุนและลูกจ้างอื่นที่เป็นสมาชิกของกองทุน พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ จำนวน ๓๒๖,๔๐๒.๓๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

๑๒๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๐๓/๒๕๕๘

เรื่อง การที่นายจ้างไม่มอบหมายงานหรือสั่งงานให้ลูกจ้างทำทั้งที่ลูกจ้างมีความพร้อมที่จะทำงาน นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง , นายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าจ้างภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลิกจ้าง , สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่ใช่ค่าจ้าง ผิดนัดเมื่อทวงถาม

โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยประกอบกิจการร้านอาหาร จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ แต่ร้านจะเปิดดำเนินการวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ โจทก์จำเลยทำบันทึกข้อตกลงว่าโจทก์จะนำสิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำสัปดาห์ของโจทก์มาใช้หยุดในระหว่างที่ร้านปิดปรับปรุง หากโจทก์ใช้วันหยุดเกินสิทธิ จำเลยขอสงวนสิทธิไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุด แต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ให้คำจำกัดความคำว่า “ ค่าจ้าง” หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งวันหยุดตามบันทึกข้อตกลงล้วนเป็นวันหยุดที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างแม้ลูกจ้างมิได้ทำงานทั้งสิ้น นอกจากนี้การมอบหมายงานหรือการสั่งให้ลูกจ้างทำงานเป็นสิทธิของนายจ้าง การที่นายจ้างไม่อาจมอบหมายงานหรือสั่งงานให้ลูกจ้างทำ ทั้งที่ลูกจ้างมีความพร้อมที่จะทำงานให้แก่นายจ้างนั้น นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ตกลงจ้างกัน นายจ้างจะยกขึ้นเป็นเหตุอ้างว่าไม่มีงานให้ลูกจ้างทำจึงไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยทั้งสองตกลงให้โจทก์หยุดงานในระหว่างที่ร้านปิดปรับปรุงอันเป็นกรณีที่จำเลยไม่มีงานให้โจทก์ทำ มิใช่โจทก์ไม่สามารถทำงานให้แก่จำเลยได้ จำเลยจึงไม่มีสิทธินำค่าจ้างที่จ่ายให้แก่โจทก์ในช่วงวันหยุดดังกล่าวมาหักกับค่าจ้างที่โจทก์มีสิทธิได้รับหลังจากร้านเปิดดำเนินการแล้ว

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ วรรคสอง กำหนดว่าในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างภายใน ๓ วัน นับแต่วันเลิกจ้าง จำเลยเลิกจ้างโจทก์ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๙ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จำเลยไม่จ่ายภายในเวลาดังกล่าวจึงต้องเสียดอกเบี้ยจากต้นเงินค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่มีบทกฎหมายใดให้จำเลยต้องจ่ายทันทีเมื่อเลิกจ้าง จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันทวงถาม เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามในวันใด ต้องถือวันฟ้องเป็นวันทวงถาม

๑๒๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๖๓ – ๑๕๔๖๔/๒๕๕๘

เรื่อง คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ถูกผูกพันโดยคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแม้จะเป็นคำสั่งที่เป็นที่สุดแล้วก็ตาม ดังนั้น คณะกรรมการย่อมอาศัยเหตุอย่างอื่นซึ่งแตกต่างจากความเห็นของพนักงานตรวจแรงงานในการพิจารณาไม่เห็นชอบให้กองทุนจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ลูกจ้างได้

คดีนี้โจทก์กับพวกซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีที่มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ให้แก่โจทก์กับพวก โดยมีความเห็นว่าโจทก์กับพวกลักษณะการจ้างงานไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างกัน โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าเป็นการก้าวล่วงอำนาจในการวินิจฉัยของพนักงานตรวจแรงงานที่วินิจฉัยให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและคืนเงินประกันให้แก่โจทก์กับพวกและคำสั่งถึงที่สุดแล้ว มติของจำเลยดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การที่พนักงานตรวจแรงงานทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งให้จ่ายค่าจ้างและคืนเงินประกันแก่โจทก์กับพวกย่อมไม่ผูกพันจำเลยทั้งสิบสี่ที่จะต้องรับฟังข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับพนักงานตรวจแรงงาน คำสั่งคงผูกพันนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น ข้อเท็จจริงที่พนักงานตรวจแรงงานรับฟังมาจึงไม่ผูกพันบุคคลภายนอก จำเลยทั้งสิบสี่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๙ จึงมีอำนาจพิจารณาและมีมติไม่เห็นชอบให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่โจทก์ทั้งสองได้ และพยานไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้างนางสาม ส. มติของจำเลยไม่เห็นชอบให้กองทุนจ่ายเงินแก่โจทก์จึงชอบแล้ว ไม่มีเหตุให้เพิกถอน

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๙ วรรคสาม (๑) (๓) และ (๖) กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจ่ายเงิน วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนฯ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี การจำเลยทั้งสิบสี่มีมติไม่เห็นชอบให้กองทุนจ่ายเงินแก่โจทก์กับพวกจึงเป็นการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒๙ วรรคสาม (๑) (๓) และ (๖) และมาตรา ๑๓๔ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดระเบียบได้ ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๒ หาได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเกินกว่า มาตรา ๑๓๔ กำหนดไว้แต่อย่างใด การกำหนดขั้นตอนการให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตามระเบียบดังกล่าวก็เพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชยเท่านั้น มิใช่การสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นดังที่โจทก์อุทธรณ์ เมื่อระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจให้ความเห็นชอบได้ภายหลังพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยและระเบียบมิได้กำหนดเงื่อนไขด้วยว่าคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจะต้องเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ ดังเช่นกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด จำเลยทั้งสิบสี่ย่อมอาศัยเหตุอย่างอื่นซึ่งแตกต่างจากความเห็นของพนักงานตรวจแรงงานในการพิจารณาไม่เห็นชอบให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจ่ายเงินแก่โจทก์ได้ และจำเลยย่อมไม่ถูกผูกพันโดยคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานแม้จะเป็นคำสั่งที่เป็นที่สุดแล้วก็ตาม การที่จำเลยมีมติ

ไม่เห็นชอบให้กองทุนจ่ายเงินสงเคราะห์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ย่อมไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์ทั้งสองหากจะฟ้องคดีเพื่อบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นที่สุดแล้วต่อไป พิพากษายืน

๑๓๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๕๘๒/๒๕๕๘

เรื่อง ลูกจ้างต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษโดยได้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(พม่า) และกรมการจัดหางานออกให้อนุญาตทำงานให้ มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

โจทก์เป็นคนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้รับผ่อนผันให้ทำงานชั่วคราว โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งคนงานก่อสร้างให้แก่นาย ว. นายจ้าง ซึ่งประกอบกิจการรับเหมาช่วงงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ต่อมาวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ระหว่างทำงานถูกแท่งเหล็กตกจากที่สูงกระแทกศีรษะด้านขวาและหลังหมดสติ ร่างกายของโจทก์นับแต่บริเวณเอวลงไปใช้การไม่ได้ โจทก์ยื่นขอรับเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมมีคำสั่งค่าทดแทนรายเดือนตามมาตรา ๑๘ (๓) เดือนละ ๒,๔๑๘ บาท เป็นเวลา ๑๕ ปี โดยให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนภายใน ๗ วัน โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยโจทก์เห็นว่าการที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้ นาย ว. นายจ้าง จ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์ แทนที่จะให้กองทุนเงินทดแทนหรือสำนักงานประกันสังคมรับผิดชอบจ่ายเงินทำให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ เนื่องจากไม่มีหลักประกันว่านาย ว. นายจ้างจะปฏิบัติตามคำสั่ง นาย ว. เป็นเพียงผู้รับเหมาก่อสร้างมิได้มีกิจการมั่นคงเป็นหลักแหล่งแน่นอน ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทนแทนนายจ้าง กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพิ่มขึ้นหรือไม่ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาพิจารณาปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิเรียกให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินทดแทนส่วนที่ขาดหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้มีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนขึ้นเพื่อจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง หรือกรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง อันเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างทุกคนโดยทั่วไป มิให้ต้องเสี่ยงกับฐานะการเงินของนายจ้างหรือความไม่แน่นอนที่จะได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างหรือความล่าช้าที่นายจ้างจะชำระเงินทดแทน จึงมีผลบังคับใช้แก่นายจ้างทุกคนที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้นไป ยกเว้นกิจการบางประเภท โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่เฉพาะนายจ้างฝ่ายเดียวที่จะต้องยื่นแบบลงทะเบียนจ่ายเงินสมทบตามแบบที่เลขานุการสำนักงานประกันสังคมกำหนด (แบบ สปส.๑-๐๑) คดีนี้แม้โจทก์เป็นคนต่างด้าวสัญชาติพม่าซึ่งเข้าเมืองมาโดยมิชอบ แต่ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของรัฐมนตรีได้อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเรื่องตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ และวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ โจทก์ได้จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรแล้ว เรียกว่า ***<u>บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(พม่า)</u>*** และกรมการจัดหางานออกให้อนุญาตให้โจทก์ทำงานกับนาย ว.

นายจ้างมีกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ แสดงว่าโจทก์เป็นบุคคลที่รัฐได้จัดทำฐานข้อมูลแสดงตัวบุคคลรวมทั้งรายละเอียดที่ต้องการตามความจำเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศไว้แล้ว นาย ว. นายจ้างผู้เป็นนายจ้างสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวไปลงทะเบียนได้ โจทก์จึงเป็นผู้ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ และมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้ สำหรับเรื่องการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นหน้าที่โดยตรงของนายจ้าง หากไม่ดำเนินการก็ต้องเสียเงินเพิ่มและรับโทษอาญา กรณีจึงไม่อาจอ้างว่านายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนมาปฏิเสธสิทธิของโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ทั้งพระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่มีบทบัญญัติจำกัดเงื่อนไขการเข้าถึงสิทธิในการได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนว่าลูกจ้างจะต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ประเทศไทยเสียก่อน ดังนั้นการที่สำนักงานประกันสังคมออกหนังสือที่ รส ๐๗๑๑/ ว ๗๕๑ กำหนดว่าแรงงานต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจะต้องมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำและแรงงานต่างด้าวต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ***<u>แต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่อาศัยแนวปฏิบัติตามหนังสือที่ รส ๐๗๑๑/ ว ๗๕๑ ที่ไม่ชอบออกคำสั่งปฏิเสธสิทธิไม่ให้โจทก์ขอรับค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนจึงไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗</u>*** และการที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมีมติจำหน่ายเรื่องที่โจทก์อุทธรณ์คำสั่งเรียกร้องค่าทดแทนส่วนที่ขาดก็ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๒ พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน โดยให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรายเดือน ตามมาตรา ๑๘ (๑) เดือนละ ๒,๔๑๘ บาท จำนวน ๔ เดือน ๒๐ วัน จากกองทุนเงินทดแทน